

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



© Ilerna Online S.L., 2022

Maquetado e impreso por Ilerna Online S.L.

© Imágenes: Shutterstock

Impreso en España - Printed in Spain

Reservado todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Ilerna Online S.L. ha puesto todos los recursos necesarios para reconocer los derechos de terceros en esta obra y se excusa con antelación por posibles errores u omisiones y queda a disposición de corregirlos en posteriores ediciones.

4.ª edición: marzo 2022

ÍNDICE

Gestión de recursos humanos

1. Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación ...	6
1.1. Normativa laboral vigente	7
1.2. La política laboral del Gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratación	12
1.3. La negociación colectiva. Clases de convenios colectivos y ámbito de aplicación	13
1.4. Contrato de trabajo. Capacidad de contratar y de trabajar. Derechos y deberes en el contrato de trabajo	18
1.5. Proceso de contratación.....	35
1.6. Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias. Características	40
1.7. Registro y archivo de la documentación relativa a la contratación, alta y variaciones de datos	43
1.8. Aplicaciones informáticas para la gestión de recursos humanos.....	46
1.9. Servicios de asesoría, gestoría y consultoría laboral.....	47
2. Programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo	48
2.1. Modificación de las condiciones de trabajo	49
2.2. Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos.....	56
2.3. Planes de regulación de ocupación.....	61
2.4. Extinción del contrato de trabajo	61
2.5. Gestión de la documentación a los organismos públicos	76
2.6. Registro y archivo de la información y la documentación.....	85
2.7. Aplicaciones informáticas para la gestión de recursos humanos.....	86
2.8. Servicios de asesoría, gestoría y consultoría laboral	89
3. Obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social	100
3.1. La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. Finalidad y campos de aplicación	91
3.2. Estructura del sistema de la Seguridad Social.....	92
3.3. Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. Régimen especial. Régimen de los trabajadores autónomos	93
3.4. Financiación de la Seguridad Social.....	95
3.5. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social	105

4. Documentación derivada del proceso de retribución de recursos humanos y de las obligaciones de pago	108
4.1. Regulación legal de la retribución.....	109
4.2. El salario base. clases	110
4.3. Cálculo y confección de nóminas.....	116
4.4. Variaciones: bajas laborales, licencias, permisos, excedencias, absentismo y otros tipos de situaciones especiales	132
4.5. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).....	143
4.6. Declaración y liquidación de retenciones a cuenta del IRPF.....	145
4.7. Otros conceptos: anticipos	147
4.8. Liquidación de las cuotas de la Seguridad Social.....	149
4.9. Documentos de cotización a la Seguridad Social.....	153
4.10. Utilización de aplicaciones informáticas para el pago de las nóminas y otras gestiones relacionadas	155
4.11. Archivo de la información y la documentación. Emisión de certificados de retenciones e ingresos a efectos del IRPF	156
4.12. Gestión de la documentación a los organismos públicos.....	157
Bibliografía / webgrafía	157
Anexos	158
Solucionario	171





1

**GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE GENERA
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

1.1. NORMATIVA LABORAL VIGENTE

La **relación laboral** está regulada por una serie de normas y principios de diferente origen y distinto valor jerárquico que constituyen el derecho del trabajo. Una relación laboral es el vínculo que se establece dentro del ámbito del trabajo y hace referencia a las relaciones existentes entre el trabajo y el capital dentro del proceso productivo.

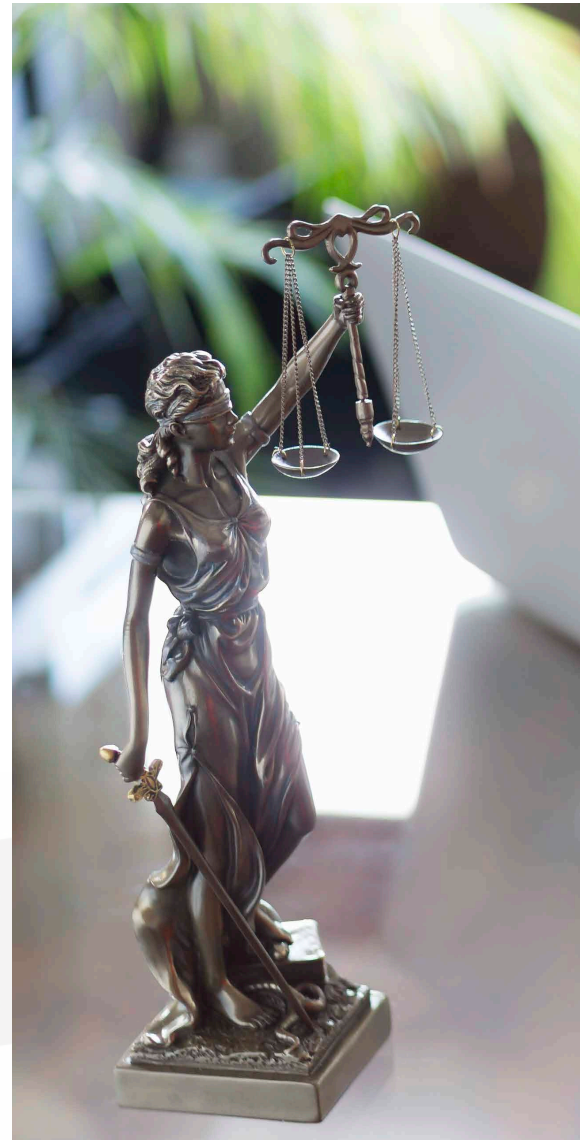
Una relación laboral puede ser **individual** o **colectiva**. La relación laboral individual es la que se establece entre un trabajador y su empleador de manera directa, mientras que la relación laboral colectiva es la que se establece entre un sindicato en representación de los trabajadores y una empresa.

1.1.1. LAS FUENTES DEL DERECHO LABORAL

Entendemos por fuentes del derecho todas aquellas normas, escritas o no, que contribuyen o han contribuido a la formación de un conjunto de leyes y normas aplicables en un Estado en un momento determinado.

Cuando se habla de fuentes del derecho, nos podemos referir a dos acepciones diferentes:

- **Fuentes materiales o fuentes de producción:** en este caso, se hace referencia a cuáles son las fuerzas, poderes o grupos sociales que pueden crear derecho. Por ejemplo: los parlamentos de las comunidades autónomas (CC. AA.).
- **Fuentes formales:** nos indican mediante qué vía o medio se puede crear derecho. En suma, a través de qué vía se manifiesta el derecho. Por ejemplo: las leyes.



¡RECUERDA!

De acuerdo con el art. 1.1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico (OJ) español son la ley (entendida en sentido amplio como derecho o norma jurídica en general), la costumbre y los principios generales del derecho. Sin embargo, en nuestro OJ la jurisprudencia no es ciertamente una fuente del derecho equiparable a las anteriores.

CONCEPTO

La **jurisprudencia** en el ordenamiento jurídico español no se considera fuente del derecho. Se entiende por jurisprudencia la doctrina emanada de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que pueden alegarse ante dicho tribunal, cuando un tribunal inferior se haya apartado de la misma y que viene constituida por al menos **dos sentencias del TS en el mismo sentido** (STS de 16 de mayo de 2003).

A su vez, podemos hacer la clasificación de las fuentes en dos grandes grupos (art. 1 Código Civil y art. 3 del Estatuto de los Trabajadores):

- **Fuentes externas:** también denominadas fuentes supraestatales. Son normas internacionales, siendo las más importantes las de carácter comunitario (las que provienen de la Unión Europea).
- **Fuentes internas:** son las fuentes propias del Estado. En estas se engloban:
 - La Constitución española de 1978.
 - Las disposiciones legales.
 - Las disposiciones reglamentarias.
 - Los convenios colectivos (son fuente exclusivamente en el derecho del trabajo).
 - La costumbre laboral.
 - Los principios generales del derecho.

Cabe destacar que el **contrato de trabajo** no es una fuente del derecho, sino una fuente de las relaciones laborales. Todas las fuentes anteriormente citadas son aplicables a todos los trabajadores, en cambio, el contrato de trabajo solo es aplicable al trabajador que haya realizado ese contrato en concreto.

La razón de ser de las **fuentes externas**, es decir, de las normas internacionales, viene dada por dos motivos:

- Los derechos laborales son considerados **derechos humanos** y, por lo tanto, estos derechos laborales se deben disfrutar independientemente de la nacionalidad del trabajador. Por ello, para garantizar estos derechos humanos, se crean **normas internacionales**.
- En la medida en que se están integrando los mercados internacionales, es necesario que los derechos laborales sean similares en todos los Estados para evitar la competencia desleal.



Las normas internacionales laborales provienen de diferentes ámbitos:

- **Naciones Unidas (ONU):** en concreto, provienen de un organismo especializado en materia laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- **Otras organizaciones internacionales** que producen normas jurídico-laborales son, por ejemplo, el Consejo de Europa (Carta Social Europea). La Carta Social Europea de 1961 recoge un conjunto de derechos en el ámbito laboral que los Estados miembros se comprometen a tener en cuenta (derecho al trabajo, condiciones laborales equitativas, derecho de seguridad e higiene en el trabajo, negociación colectiva, etcétera.). Es un texto que, aunque no tiene efectos jurídicos en la Comunidad Europea, sirve como inspiración para elaborar textos comunitarios.

- La **Unión Europea (UE)**: dentro de las normas laborales de la UE, se debe distinguir entre el:
 - **Derecho originario**: son los tratados constitutivos de la UE. Fijan las competencias de la misma sobre la libre circulación de trabajadores y disposiciones mínimas sobre determinadas materias.
 - **Derecho derivado**: son aquellas normas creadas por las instituciones comunitarias (la Comisión, el Parlamento, etcétera).
- **Otros tratados y convenios internacionales**: pueden ser tratados limítrofes, comerciales, políticos, humanitarios y culturales. Un ejemplo de ello es la Convención sobre los Derechos del Niño o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Centrándonos más a fondo en las **fuentes internas**, podemos destacar:

- La **Constitución española** de 1978 (CE): se trata de la norma fundamental del ordenamiento jurídico. En el caso español, regula derechos de carácter laboral, por lo que no es ajena a las relaciones laborales.
- Las **disposiciones legales**: en materia laboral, el único que es competente para dictar disposiciones legales es el Estado. La CE reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral. Las CC. AA. solamente tienen competencia para ejecutar la legislación laboral.
 - La **competencia legislativa** corresponde a las Cortes Generales. Las disposiciones legales que aprueban las Cortes Generales se denominan de dos formas diferentes: **leyes orgánicas y leyes ordinarias**.
 - Con carácter excepcional, también puede aprobar disposiciones legales el Gobierno del Estado. Cuando el Gobierno las aprueba, reciben el nombre de decreto ley o decretos legislativos.
- Las **disposiciones reglamentarias**: son aquellas que tienen como finalidad desarrollar lo previsto en una disposición legal y, por lo tanto, están supeditadas a la misma por el principio de jerarquía normativa.
- El **convenio colectivo**: es aquel pacto o acuerdo suscrito por interlocutores o agentes sociales a través del cual se regulan las condiciones de trabajo y productividad.
- La **costumbre laboral**: la costumbre laboral es igual que la costumbre civil. Por costumbre entendemos la práctica repetida de una determinada conducta social que, con el uso reiterado, se convierte en norma (norma no escrita). Únicamente se deben añadir dos requisitos que son propios de la costumbre laboral:
 - Debe ser **local**, es decir, debe ser de aplicación en la localidad donde se quiere aplicar.
 - Debe ser **profesional**, es decir, para poder aplicar una costumbre determinada, esta debe estar vigente en el sector profesional donde se quiere aplicar.
- Los **principios generales del derecho**: se pueden definir como aquellos principios que inspiran todo el ordenamiento jurídico y de los que, por lo tanto, derivan las otras normas. Por ejemplo, el principio de buena fe.



Hemos hablado de las disposiciones legales como fuente del derecho. Dentro de estas disposiciones legales, en el ámbito laboral existe una norma muy importante, esta es el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la **Ley del Estatuto de los Trabajadores**.

El artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) nos dice que “la presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito organizativo y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario”.

Este precepto nos presenta los elementos principales del derecho del trabajo, que son aquellos que definen o configuran una relación laboral, aquella que se regula por el ET. Estos elementos son:

- **La voluntariedad:** el trabajo obedece a una decisión voluntaria y libre por parte del trabajador.
- **La ajenidad:** puede relacionarse, por un lado, con los **riesgos**, lo que implica que el trabajador no asume directamente los riesgos derivados de su trabajo, sean favorables o adversos, sino que se trasladan al empresario, y por otro, con los **frutos**, es decir, con el resultado del trabajo, que será propiedad del empresario.
- **La dependencia:** los servicios del trabajador se llevan a cabo dentro del ámbito de la dirección del empresario, por lo que dependen de su organización y criterio.
- **La remuneración:** el empresario tiene la obligación de remunerar al empleado por su trabajo.



¡RECUERDA!

La norma básica en el ámbito laboral es el Estatuto de los Trabajadores.

Otras normas que se pueden destacar son:

- Real Decreto 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de **contratos formativos**.
- Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de **contratos de duración determinada**.
- Ley 14/2003, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
- Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
- Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

Las personas que trabajan por cuenta propia (autónomos) no se rigen por el ET, sino por la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.

En cuanto a los funcionarios públicos, estos se rigen por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Estructura y contenido del Estatuto de los Trabajadores

Título I: de la relación individual de trabajo.

- Capítulo I: disposiciones generales (derechos y deberes laborales básicos, elementos y eficacia del contrato de trabajo, modalidades del contrato de trabajo, etcétera).
- Capítulo II: contenido del contrato de trabajo (duración, salario y garantías salariales, etcétera).
- Capítulo III: modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
- Capítulo IV: faltas y sanciones de los trabajadores.
- Capítulo V: plazos de prescripción.

Título II: de los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa.

- Capítulo I: del derecho de representación colectiva.
- Capítulo II: del derecho de reunión.

Título III: de la negociación colectiva y de los convenios colectivos.

- Capítulo I: disposiciones generales.
- Capítulo II: procedimiento.

Título IV: infracciones laborales.

ponte a prueba

¿Cuál de las siguientes no es un fuente de producción del derecho?

- a) La ley.
- b) El Congreso.
- c) El parlamento autonómico.
- d) Ninguna opción es una fuente de producción del derecho.

¿Cuál de las siguientes no es una fuente formal del derecho en el ordenamiento jurídico español?

- a) La ley.
- b) La costumbre.
- c) Los principios generales del derecho.
- d) La jurisprudencia.

1.2. LA POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO. SUBVENCIONES Y AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

CONCEPTO

La **política laboral** es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado y las comunidades autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas que buscan la **consecución del pleno empleo**, así como la calidad en el empleo, la adecuación entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo, la reducción de las situaciones de desempleo y la debida protección ante esta situación.

El contenido de las políticas de empleo se estructura en tres secciones:

- Normativa estatal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
- Normativa de las comunidades autónomas, recogida en los diarios oficiales correspondientes.
- Normativa de la Unión Europea, difundida en el DOUE (Diario Oficial de la UE).

Objetivos de la política de empleo:

- Garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación en el acceso al empleo y la libre elección de profesión u oficio.
- Mantener un sistema eficaz de protección ante las situaciones de desempleo, que comprende las políticas activas de empleo y las prestaciones por desempleo.
- Adoptar un enfoque preventivo frente al desempleo, especialmente el de larga duración, facilitando una atención individualizada a los desempleados para que mejoren su empleabilidad.
- Asegurar políticas adecuadas de integración laboral para aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, discapacitados, parados de larga duración y mayores de 45 años.
- Asegurar la libre circulación de los trabajadores y facilitar la movilidad geográfica, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, de quienes desean trasladarse por razones de empleo.
- Proporcionar servicios individualizados a la población activa, dirigidos a facilitar su incorporación, permanencia y progreso en el mercado laboral.
- Fomentar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial, mejorando la atención y acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de su iniciativa empresarial.

Corresponde al Gobierno la **coordinación** de la política laboral, así como el control y la gestión de las prestaciones por desempleo. A su vez, las comunidades autónomas podrán desarrollar estas políticas y las medidas que le hayan sido transferidas en su ámbito territorial. La coordinación se lleva a cabo a través del **Sistema Nacional de Empleo**, que es el conjunto de estructuras, medidas y acciones para promover el desarrollo de la política de empleo y que está integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.

Subvenciones y ayudas a la contratación

Dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno en su política de empleo, encontramos las **subvenciones y ayudas a la contratación**.

Una **subvención**, en primer lugar, es toda atribución patrimonial gratuita a favor de una persona física o jurídica que va destinada a fomentar una actividad determinada o un comportamiento de interés social o público. Por su parte, la **ayuda** es una disposición gratuita de fondos públicos que se realiza a favor de personas o entidades públicas o privadas por su situación, estado o hecho en el que se encuentre. Esta ayuda comprende, no solo las prestaciones de dinero, sino también intervenciones que, bajo diversas formas, alivian las cargas que normalmente pesan sobre el presupuesto de una empresa.

Estas ayudas consisten generalmente en **bonificaciones** de las cuotas empresariales a la Seguridad Social que buscan fomentar la contratación de determinados tipos de trabajadores, **normalmente, los que están en situación de desempleo**.

En 2013 se aprobó una serie de bonificaciones esencialmente dirigidas a fomentar la contratación juvenil y la de otros colectivos desfavorecidos, como personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de la violencia de género, personas discapacitadas y personas desempleadas mayores de 45 años.

Periódicamente, y en función de las necesidades tanto de contratación como de los colectivos más desfavorecidos, el legislador aprueba leyes que contienen bonificaciones. Actualmente, estas se centran en fomentar la contratación juvenil, la contratación de personas discapacitadas, desempleados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social, así como en fomentar la igualdad de género.

BUSCA EN LA WEB

Puedes consultar el estado actualizado de las referidas bonificaciones aquí:

<https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas.html>



1.3. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. CLASES DE CONVENIOS COLECTIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

CONCEPTO

La **negociación colectiva** es aquel proceso formalizado de diálogo entre los interlocutores sociales dirigido a obtener un acuerdo sobre cómo se han de regular las condiciones de trabajo.

El derecho a la negociación colectiva aparece en el art. 37.1 CE y el art. 87 del ET. En efecto, el art. 37.1 CE reza: “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.

La **negociación colectiva** es, por lo tanto, aquella que se realiza entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. Se trata de un proceso de diálogo que culmina en ciertos tipos de **pactos y acuerdos**, como **los acuerdos de empresa** o los **convenios colectivos**.

El **convenio colectivo** se encuentra regulado en el art. 82 ET y, como ya se ha expuesto anteriormente, es aquel pacto (resultante de la negociación anterior) o acuerdo suscrito por los interlocutores sociales mediante el que se regulan las condiciones de trabajo y productividad.

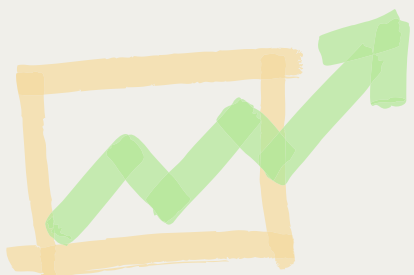
Su aplicación presenta una serie de ventajas para ambas partes:

- Permite adaptarse mejor a las necesidades concretas de una empresa o sector, ya que regula una realidad específica.
- Asegura condiciones de trabajo adecuadas al conjunto de los trabajadores, pues les permite expresarse como una sola voz y les otorga más fuerza de la que podrían expresar individualmente.
- Para el empresario, es una forma de contribuir a la paz social y favorecer la estabilidad de las relaciones laborales.

Como hemos señalado, la Constitución garantiza, además, la **fuerza vinculante de los convenios**. De ello se derivan tres implicaciones:

- No se puede renunciar a los derechos reconocidos en el convenio colectivo.
- Su incumplimiento supondrá una sanción administrativa laboral.
- Su contenido se impone sobre todos los contratos individuales que estén incluidos en su ámbito de aplicación, es decir, supone la prohibición de pactar en los contratos de trabajo condiciones menos favorables que las dispuestas en el convenio colectivo.

En relación con la ordenación de la normativa jurídica, en el caso del ámbito laboral, además de regirse por el **principio de jerarquía y norma mínima**, también se rige por el **principio dispositivo**. En otras palabras, el Estatuto de los Trabajadores se erige como norma laboral principal y fundamental que recoge los derechos y obligaciones de los trabajadores, y estos deben ser respetados por los convenios colectivos y contratos sin que ningún convenio colectivo ni contrato pueda fijar condiciones inferiores a las del Estatuto de los Trabajadores. A su vez, los contratos laborales también deberán respetar los contenidos establecidos en los convenios colectivos sin que puedan ser minorados.



¡RECUERDA!



¡RECUERDA!

El contrato de trabajo puede mejorar las condiciones del convenio colectivo y este puede mejorar las condiciones del Estatuto de Trabajadores.



El convenio colectivo, entre otros, puede regular los siguientes aspectos y contenidos:

- **Contenidos económicos:** cuestiones relativas al salario o a cualquier otro tipo de remuneración tales como su cuantía, complementos salariales y extrasalariales, el importe de las horas extraordinarias, etcétera.
- **Contenidos laborales:** cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, como la jornada laboral, los descansos semanales, las categorías profesionales, la duración y los tipos de contratos de trabajo, el rendimiento exigible a los trabajadores o el contenido de las faltas y sus sanciones.

Sin embargo, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se podrán dejar de aplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo que afecten a las siguientes materias:

- Jornada de trabajo.
- Horario y distribución del tiempo de trabajo.
- Régimen de trabajo a turnos.
- Sistema de remuneración y cuantía salarial.
- Sistema de trabajo y rendimiento.
- Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

Clases de convenios colectivos

Existen muchos criterios para clasificar los convenios colectivos, pero nos centraremos en diferenciar los **convenios colectivos estatutarios** de los **convenios colectivos extraestatutarios**.

- **Convenios colectivos estatutarios:** son aquellos en que se ha acordado seguir el procedimiento fijado en el Estatuto de los Trabajadores (título III del ET).
- **Convenios colectivos extraestatutarios:** son aquellos que se han formalizado sin cumplir el procedimiento fijado por el Estatuto de los Trabajadores.



Contenido del convenio colectivo (art. 85 ET)

Podemos diferenciar tres contenidos diferentes:

- **Contenido normativo del convenio colectivo:** dentro del contenido normativo, se diferencian tres tipos de cláusulas distintas:
 - **Cláusulas económico-laborales:** en estas cláusulas es donde se regula específicamente el contenido de la relación laboral, por ejemplo, la duración de la jornada de trabajo, el salario, etcétera.
 - **Cláusulas sindicales:** estas cláusulas regulan la organización y funcionamiento de los órganos de representación de los trabajadores.
 - **Cláusulas asistenciales:** en estas cláusulas se incorporan determinados derechos adicionales para los trabajadores, por ejemplo, empresas que pagan revisiones ópticas a los trabajadores, servicio de guardería, entre otros.
- **Contenido obligatorio del convenio colectivo:** hace referencia a aquellos derechos y obligaciones que van dirigidos específicamente a las partes negociadoras del convenio colectivo. A modo de ejemplo, una cláusula por la cual el empresario se compromete a no despedir personal durante un periodo concreto, o una cláusula por la cual los representantes que han negociado se comprometen a no convocar ninguna huelga durante el periodo en cuestión, etcétera.
- **Contenido mínimo del convenio colectivo** (art. 85.3 ET):
 - La identificación o limitación de las partes negociadoras del convenio.
 - Delimitación del ámbito personal, funcional, territorial y temporal del convenio colectivo.
 - Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como el término de preaviso para la denuncia.
 - Procedimientos para resolver las discrepancias en materia de inaplicación del convenio colectivo.
 - La constitución y regulación del funcionamiento del que se conoce como **comisión paritaria**. Este órgano tiene la función de interpretar el convenio colectivo.

1.3.1. EFICACIA DEL CONVENIO COLECTIVO

Al analizar la eficacia del convenio colectivo, es necesario distinguir si se trata de un convenio colectivo estatutario o extraestatutario. Dentro del convenio colectivo estatutario, es fundamental distinguir entre la eficacia que se necesita dar al contenido normativo de la que es preciso dar al contenido obligatorio.

- Por lo que respecta al **contenido normativo**, existe una eficacia que se denomina **eficacia general o eficacia normativa** o también **erga omnes**. Significa que este contenido del convenio resulta obligatorio para todos los empresarios y trabajadores que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo, aunque no hayan participado en la negociación y aprobación del convenio ni se encuentren representados por las partes negociadoras del mismo.
- Por lo que respecta al **contenido obligatorio**, únicamente será obligatorio para aquellas partes negociadoras del convenio colectivo.

Dentro del **convenio colectivo extraestatutario**, se debe distinguir entre la eficacia que se debe dar al contenido normativo de la que es necesario dar al contenido obligatorio.

- El **contenido normativo** de un convenio extraestatutario tendrá lo que se denomina **eficacia contractual**, lo que significa que este convenio únicamente será obligatorio para aquellos empresarios y trabajadores que se encuentren representados por las partes negociadoras del convenio colectivo.
- Por lo que respecta al **contenido obligatorio** del convenio colectivo extraestatutario, también será obligatorio únicamente para las partes negociadoras del convenio.



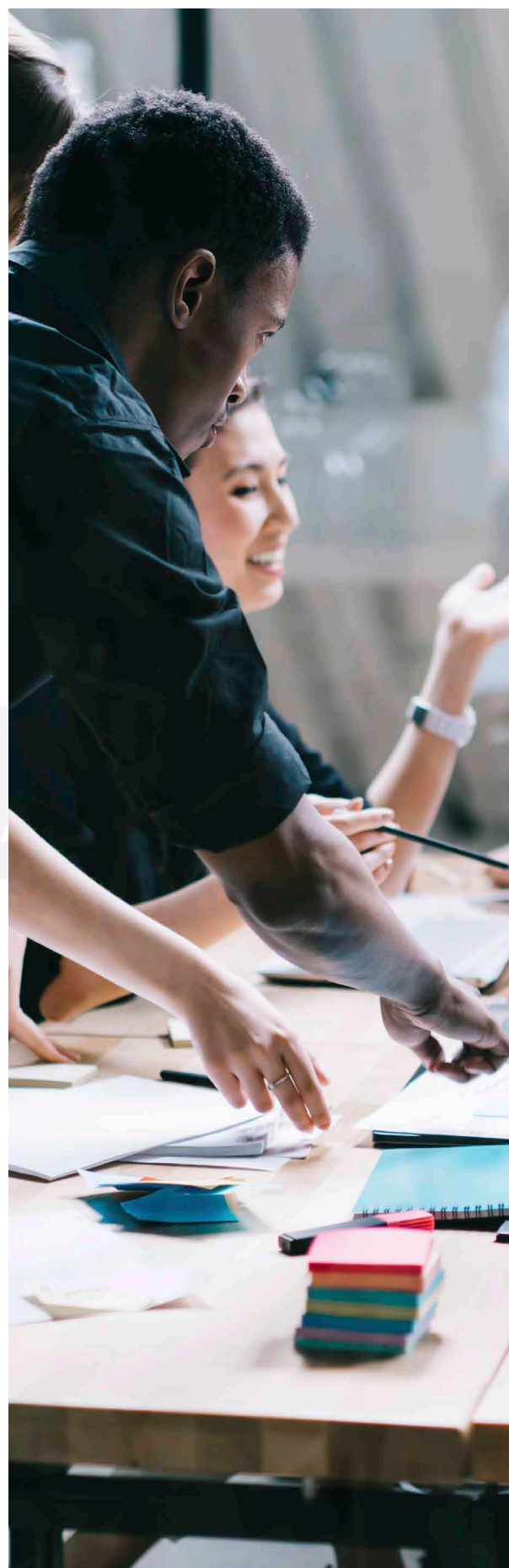
1.3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

- **Ámbito geográfico o territorial:** el convenio puede aplicarse a nivel local, provincial, autonómico o nacional.
- **Ámbito funcional:** en este caso, puede referirse a:
 - Rama o sector de actividad (afecta a empresas de un sector determinado).
 - Empresas o ámbito de trabajo (convenios de ámbito empresarial).
- **Ámbito de aplicación personal:** trabajadores a los que resulta aplicable.
- **Ámbito de aplicación temporal:** se refiere a la duración o la vigencia del convenio colectivo. Habitualmente, el mismo convenio colectivo establece su extensión temporal en los primeros artículos; sin embargo, si finaliza el plazo de duración del convenio colectivo y no se ha logrado pactar uno nuevo, el convenio colectivo anterior quedará prorrogado el tiempo necesario hasta que se proceda a la aprobación y publicación de un nuevo convenio colectivo.

1.3.3. RELACIÓN ENTRE LA LEY Y EL CONVENIO COLECTIVO

Las relaciones entre la ley y los convenios colectivos pueden ser de diversos tipos:

- **Relación de exclusión:** la ley establece y agota la regulación de una determinada cuestión, prohibiendo expresamente al convenio entrar a regularla. Se trata de norma de **derecho necesario absoluto**.
- **Relación de complementariedad:** en la ley se determina el contenido mínimo que el convenio puede superar. Se trata de normas de **derecho necesario relativo**.
- **Relación de supletoriedad:** la ley remite para la regulación de una determinada materia al convenio colectivo, pero, para el caso en que nada se regule en este, determina las normas aplicables. Se trata de **normas de derecho dispositivo**.
- **Relación de complementariedad:** la ley establece las bases o regulación elemental de una materia, pero permite al convenio desarrollarla y regular los detalles, de manera que la regulación completa de la misma exige acudir a ambas normas.
- **Relación de remisión:** la ley no contiene una regulación de la materia, sino que ordena al convenio que la fije.





1.4. CONTRATO DE TRABAJO. CAPACIDAD DE CONTRATAR Y DE TRABAJAR. DERECHOS Y DEBERES EN EL CONTRATO DE TRABAJO

Un contrato es un acuerdo de voluntades que se produce entre dos o más partes para crear obligaciones, modificarlas o regular una situación relativa a las mismas. A través de un contrato, las personas (físicas o jurídicas) que intervienen en él tratan de establecer un marco de convivencia obligatorio que aporte seguridad a sus relaciones mientras estas perduren.

Cualquier contrato, y el de trabajo no es una excepción, supone el origen de una serie de derechos y obligaciones para las partes que lo suscriben. El contrato de trabajo produce obligaciones recíprocas para empresario y trabajador, de forma que lo que para una parte es un derecho, para la otra parte es una obligación.

CONCEPTO

El **contrato de trabajo** es aquel negocio jurídico **bilateral** en virtud del cual una persona física, que se denomina trabajador, se compromete **voluntariamente** a prestar sus servicios, **por cuenta ajena y bajo el ámbito de dirección y organización** de otra persona física, jurídica o comunidad de bienes, que se conoce como **empresario**, a cambio de una **remuneración**.

Modalidades de contratación laboral

Las principales modalidades que nos podemos encontrar en un contrato de trabajo son cuatro:

- Contrato indefinido.
- Contrato de duración determinada o temporal:
 - Contrato por circunstancias de la producción.
 - Contrato por sustitución de una persona trabajadora.
- Contrato para la obtención de la práctica profesional.
- Contrato de formación en alternancia.

Además, estudiaremos varios apartados para profundizar en algunos aspectos concretos de determinadas relaciones laborales, que son diferentes a la ordinaria:

- Contrato de puesta a disposición.
- Contrato celebrado con determinados colectivos.
- Contrato a tiempo parcial.



1.4.1. CONTRATO INDEFINIDO

El contrato indefinido es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los servicios, en cuanto a la duración del contrato. Podrá ser verbal o escrito.

La extinción de este contrato si es por causas objetivas tiene asociado el derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado.

El contrato de trabajo indefinido podrá celebrarse a jornada completa, parcial o para la prestación de servicios fijos discontinuos.

CONCEPTO

El **contrato por tiempo indefinido fijo discontinuo** se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada.

Se deberá formalizar por escrito y en él deberá figurar la duración estimada de la actividad. Se caracteriza por tener unos periodos de inactividad, por garantizar que el trabajador se encuentre en el derecho de volver a ser llamado cuando se retome la actividad y por una estacionalidad de la ocupación.

Este tipo de contrato es muy habitual en el sector agrícola y de servicios. Es el caso de trabajadores para las campañas de recogida de fruta, socorristas, hosteleros vinculados a la temporada alta, etcétera.

El contrato de trabajo temporal se convierte en indefinido:

- Cuando la empresa no da de alta al trabajador en la Seguridad Social, o lo hace tarde.
- Cuando un contrato debe celebrarse obligatoriamente por escrito.
- Cuando un contrato debería ser indefinido por su naturaleza, pero se ha celebrado como temporal en fraude de ley.
- Cuando una empresa cede a otros trabajadores de forma ilegal.
- Cuando el trabajador continúa trabajando una vez superada la duración del contrato temporal.
- Cuando el trabajador ha estado contratado durante más de 24 meses por la empresa, con dos o más contratos temporales, dentro de un plazo de 30 meses.

1.4.2. CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA O TEMPORAL

El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de una persona trabajadora.

Contrato por circunstancias de la producción

Se trata de una tipología contractual que se celebra cuando tiene lugar un incremento ocasional e imprevisible que genera un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se necesita. Este tipo de contrato no podrá durar más de 6 meses, ampliables hasta otros 6 meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial.

También puede realizarse ante un incremento ocasional y previsible, que tenga una duración reducida y delimitada. Para estos casos, las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural.

La extinción por expiración del tiempo convenido de este contrato tiene asociado el derecho a una indemnización de 12 días por año trabajado.

Contrato por sustitución de una persona trabajadora

Este tipo de contratos de duración determinada podrán celebrarse para:

- La sustitución de una persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En el caso de que el trabajador sustituido no se reincorpore, el interino no tiene derecho a consolidar su puesto. Un ejemplo de este contrato sería cubrir a un trabajador que ha solicitado una excedencia forzosa.
- Para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. Por ejemplo, para cubrir una baja por el cuidado de un menor.
- Para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción, para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser superior a 3 meses, o el plazo inferior recogido en el convenio colectivo, ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.

Este tipo de contrato temporal no tiene indemnización por finalización de contrato.



1.4.3. CONTRATO PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Se trata de un contrato que se formaliza con aquellas personas que estén en posesión de una titulación que las habilite para el ejercicio profesional, con el objeto de obtener la práctica profesional adecuada a su nivel de estudios.

Los destinatarios son personas que estén en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado medio o grado superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con la normativa reguladora. Asimismo, también es posible formalizar un contrato de este tipo con personas que hayan obtenido un certificado de profesionalidad.

Requisitos para la contratación

- El contrato se deberá formalizar dentro de los 3 años posteriores a la finalización de los estudios, o de 5 años si se trata de una persona con discapacidad. En el caso de tratarse de una persona que ha realizado sus estudios en el extranjero, este cómputo se efectuará a partir de la fecha de reconocimiento u homologación del título.

Se excluye de este contrato a quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a 3 meses.

- El puesto de trabajo debe permitir la obtención de la práctica adecuada al nivel de estudios o formación cursada. Mediante el convenio colectivo, se podrán determinar los puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales objeto de este contrato.

- A efectos de **contratación**, los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes a estudios universitarios no se consideran la misma titulación, a no ser que en el momento de la primera contratación mediante un contrato para la realización de práctica profesional estuviera en posesión del título superior de que se trate.

Este tipo de contratos requieren siempre la forma escrita y en modelo oficial. Su duración no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 1 año. Dentro de estos límites temporales, los convenios colectivos podrán fijar la duración del contrato en función de las características del sector y las prácticas por desarrollar.

Por otro lado, el **periodo de prueba**, si el convenio colectivo no fija otra cosa, no podrá exceder a 1 mes.

En cuanto a la **jornada de trabajo**, esta podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

La **retribución** en esta modalidad contractual vendrá fijada en el convenio colectivo, y en ningún caso podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato para la formación en alternancia ni al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Por lo que respecta a la **extinción**, el contrato de trabajo se extingue por expiración del tiempo convenido para su duración. Si llegara la fecha de finalización del contrato, ninguna de las partes denunciara su finalización y la persona trabajadora siguiera trabajando, se consideraría el contrato como indefinido.



Es importante recordar que la extinción de esta modalidad contractual por expiración del tiempo convenido no se acompaña de ninguna indemnización, pero el trabajador tendrá derecho a la certificación del contenido de la práctica realizada.

Por último, las personas contratadas con un contrato de formación para la obtención de práctica profesional no podrán realizar horas extraordinarias, salvo por fuerza mayor.



¡RECUERDA!

No hay que confundir el contrato para la obtención de la práctica profesional con la formación en centros de trabajo (FCT) del ciclo formativo (prácticas curriculares). Mientras que no es obligatorio que estas sean remuneradas, los contratos para la obtención de la práctica profesional siempre estarán remunerados.

1.4.4. CONTRATO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

Este tipo de contrato va dirigido a los trabajadores de entre 16 y 30 años que no disponen de la titulación o del certificado de profesionalidad necesario para la formalización del contrato. Se trata de que se pueda compatibilizar una formación teórica con una actividad laboral relacionada con esta formación.

Este contrato se formaliza por escrito y tiene una duración mínima de 3 meses y una máxima de dos años. No podrá establecerse ningún periodo de prueba en estos contratos. El salario es el que fija el convenio y en ningún caso puede ser inferior al SMI del tiempo de trabajo efectivo.

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento durante el primer año, o al 85 por ciento durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

Se prohíben las horas extras, salvo por fuerza mayor. Habrá una excepción a la prohibición de trabajo nocturno y a turnos, cuando las actividades formativas no puedan desarrollarse en otros periodos debido a la naturaleza de la actividad.

Asimismo, no se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier modalidad por un tiempo superior a 6 meses.

La extinción de esta modalidad contractual por expiración del tiempo convenido no se acompaña de ninguna indemnización.

Normas comunes del contrato para la obtención de la práctica profesional y del de formación en alternancia

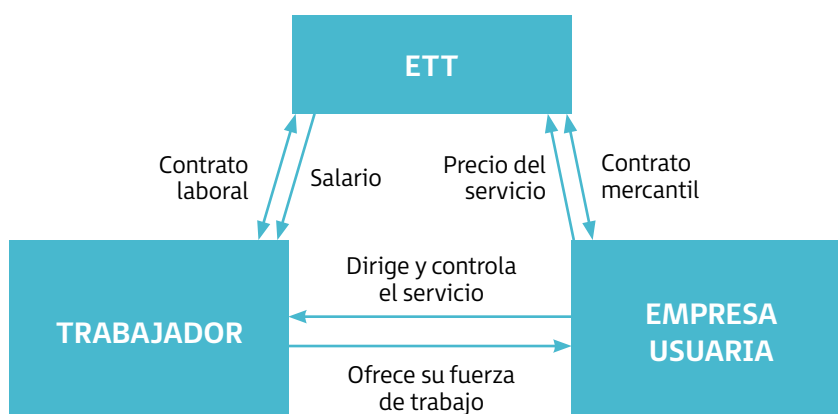
- La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
- Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.
- Los límites de edad y de duración máxima no serán de aplicación cuando se concierten con personas con discapacidad o con colectivos en situación de exclusión social.
- Si al término del contrato la persona continuase en la empresa, no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, y se computará la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.

1.4.5. OTROS TIPOS DE RELACIÓN CONTRACTUAL

Trabajo para una ETT y contrato de puesta a disposición

El **contrato de puesta a disposición** se lleva a cabo entre la empresa de trabajo temporal (ETT) y la empresa usuaria. Tiene por objeto la cesión del trabajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder de dirección quedará sometido. Estos contratos se deberán formalizar por escrito y los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho, durante los periodos de prestación de servicios en estas empresas, a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían si hubieran sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.

En este tipo de relaciones laborales, la ETT es quien paga las cotizaciones a la Seguridad Social y el salario al trabajador, que presta sus servicios a la empresa usuaria vinculada contractualmente con la ETT.



El contrato de trabajo celebrado entre la ETT y el trabajador para prestar servicios en empresas usuarias podrá concertarse bajo cualquiera de los cuatro tipos de contratos (indefinidos, temporales, de formación en alternancia y para la obtención de la práctica profesional).

Además, no se podrán celebrar contratos de puesta a disposición en unos determinados supuestos, como por ejemplo para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria o para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal.

Contratos celebrados con determinados colectivos

Debido a la diversidad en la sociedad, es necesario que ciertos colectivos, ya sea por sus necesidades especiales, por sus circunstancias personales concretas o por circunstancias específicas del puesto de trabajo, deben contar con una regulación específica que les permita gozar de un grado de protección con el que desempeñar correctamente su relación laboral.

Es por esto que cualquier modalidad de contrato puede celebrarse con alguno de estos colectivos especialmente protegidos, siempre que concurran unos determinados requisitos establecidos en las leyes. Estos contratos deberán respetar la normativa laboral, pero teniendo en cuenta sus especificidades.

Entre estos grupos o colectivos de trabajadores podemos destacar los contratos celebrados con personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas desempleadas de larga duración, trabajadores en situación de exclusión social, trabajadores que tengan acreditada por la administración competente la condición de víctima de violencia de género doméstica, víctima del terrorismo o víctima de trata de seres humanos, trabajadores del servicio del hogar familiar y trabajadores de alta dirección.



Contrato a tiempo parcial

Se aplica cuando el trabajador presta unos servicios a la empresa durante un periodo de tiempo inferior (al día, a la semana, al mes o al año) a una jornada completa. Es de aplicación para cualquiera de los cuatro tipos de contratos explicados anteriormente.

El contrato debe realizarse por escrito en el modelo oficial establecido, donde debe figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba que acredite el carácter parcial de los servicios.

Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, a no ser que exista un exceso de horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

Para cambiar un contrato parcial a jornada completa, el trabajador siempre podrá acogerse o no de forma voluntaria, y no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión.



1.4.6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE TRABAJO

Las principales características del contrato de trabajo son:

- Es un contrato **consensual**: se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, es decir, una vez que hay una oferta de trabajo por parte del empresario y la aceptación de esta oferta por parte del trabajador, ya existe el contrato de trabajo.
- Es un contrato **bilateral**: siempre encontramos dos partes o centros de intereses diferentes: la parte empresaria y la parte del trabajador, con independencia de que en cada parte pueda haber más de una persona.
- Es un contrato **oneroso**: las dos partes, tanto el empresario como el trabajador, esperan obtener un beneficio de la celebración de este contrato de trabajo. El beneficio del empresario serán los frutos de los trabajadores. El beneficio del trabajador será la remuneración.
- Es un contrato **sinalagmático**: se establecen obligaciones para las dos partes. Las obligaciones del trabajador son, entre otras, trabajar. La obligación del empresario, entre otras, es pagar el salario por este trabajo.
- Es un contrato **conmutativo**: esto significa que las obligaciones de las dos partes son ciertas o fácilmente determinables.
- Es un contrato de **ejecución continuada** o **contrato de trato sucesivo**: es un contrato que se desarrolla a lo largo del tiempo y no se agota en un solo acto.
- Contrato de **naturaleza personal**: si bien lo es únicamente en relación con el trabajador, es decir, la persona que se ha comprometido voluntariamente a trabajar personalmente deberá realizar este trabajo.

1.4.7. ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE TRABAJO

Cualquier contrato de trabajo cuenta con los siguientes elementos que forman parte de su estructura:

- **Los sujetos del contrato**: las partes que formalizan el contrato de trabajo, es decir, empresario y trabajador, son los titulares de los deberes, facultades y potestades que del contrato se derivan.
- **El objeto del contrato**: la realidad social que el contrato juridifica o regula: en este caso, el trabajo prestado por cuenta ajena.
- **El contenido**: el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan para las partes.

1.4.8. ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO

Para que exista contrato de trabajo, es necesario que concurren tres elementos: objeto, causa y consentimiento.

OBJETO

Es la **prestación retribuida**. El objeto del contrato de trabajo son las **obligaciones recíprocas** que genera. Por un lado, el **trabajador** se obliga a prestar unos servicios (un trabajo concreto con una jornada determinada) y, como contraprestación, el **empresario** se obliga a entregarle un salario. El objeto siempre debe ser lícito (legal), posible (debe poder llevarse a cabo) y determinado (debe ser claro).

CAUSA

La causa del contrato es el fin inmediato que persiguen las partes al contratar. Para el empresario, la causa es la obtención de **frutos o utilidad de la actividad del trabajador**, y para este, es la obtención de la **remuneración** correspondiente al trabajo que realiza.

CONSENTIMIENTO

Es el acuerdo de **voluntades de las partes**. Es necesaria una oferta de empleo y la aceptación por parte del trabajador. Es nulo todo consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.



¡RECUERDA!

Todos los contratos deben **constar por escrito** excepto el contrato indefinido ordinario y el contrato por circunstancias de la producción a tiempo completo con duración inferior a cuatro semanas.



1.4.9. LA FORMA DEL CONTRATO DE TRABAJO

Como norma general, el derecho laboral español establece que los contratos tienen libertad de forma. Esto significa que pueden concertarse de palabra o por escrito. Sin embargo, existen determinados casos en que la ley exige una forma concreta, generalmente escrita con algún modelo oficial.

Según el **artículo 8 del ET** será necesario un contrato por escrito y con modelo oficial en los siguientes casos: los contratos a tiempo parcial, los fijos discontinuos, los de formación, los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a 4 semanas, los de trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero y, en general, cualquier otro para el que así lo disponga la ley.

En estos casos, el incumplimiento de la forma escrita implicará una sanción para el empresario: la de suponer que el contrato se celebró por tiempo indefinido y a jornada completa, de forma que, si el empresario se siente perjudicado por la presunción favorable hacia al trabajador, deberá demostrar que la prestación que este realizaba era de naturaleza temporal y/o a tiempo parcial. Si no se consiguen demostrar estos supuestos, el contrato se convierte en indefinido y a jornada completa.

Asimismo, cabe destacar que, en el caso de que se celebre un contrato verbal fuera de los casos permitidos por la ley, dicho contrato se considerará fraudulento y pasará a tener la condición de contrato indefinido. Este extremo también sucede delante de cualquier contrato celebrado en fraude o con incumplimiento de la normativa. Este suceso es muy común en los trabajadores cuya duración del contrato temporal expira, o bien cuando se celebra un contrato temporal de modo fraudulento.

Es importante señalar que la forma escrita de un contrato facilita mucho la prueba de su contenido y, por este motivo, existe la tendencia generalizada a formalizarlos por escrito. Además, cualquiera de las partes contratantes, trabajador o empresario, podrá exigir esta formalización, incluso en el caso de que la relación laboral ya se hubiera iniciado.

1.4.10. CAPACIDAD DE CONTRATAR Y DE TRABAJAR

La capacidad de celebrar un contrato de trabajo recae en los sujetos del contrato, es decir, el trabajador y el empresario. En cuanto a los trabajadores:

- Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de 16 años.
- Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones de contratación de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias aplicables.
- Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años.

Podrán contratar la prestación de su trabajo, de acuerdo con el art. 7 del ET:

- Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
- Los menores de 18 años y mayores de 16 que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo.

Si el representante legal de una persona de capacidad limitada la autoriza expresa o tácitamente para realizar un trabajo, queda esta también autorizada para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación.

- Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia.

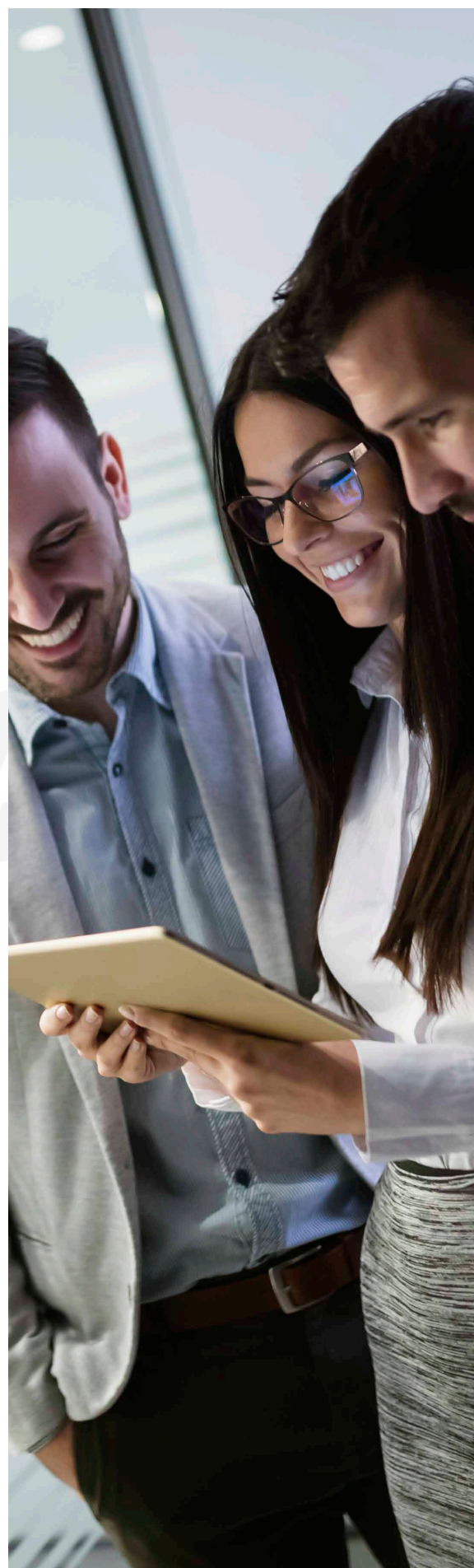


¡RECUERDA!

Aunque es posible acceder al mundo laboral a partir de los 16 años, a los menores de 18 se les prohíbe realizar trabajos nocturnos o peligrosos, así como la realización de horas extraordinarias.

En cuanto a los **empresarios**, pueden ser empresarios las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. Si es menor de edad, podrá contratar a través de un representante legal.

Las personas jurídicas pueden ser empleadoras sea cual sea su forma de constitución (sociedades, asociaciones, fundaciones o corporaciones).



1.4.11. EL PERIODO DE PRUEBA

Según establece el Estatuto de los Trabajadores, al inicio de la relación laboral, empresarios y trabajadores podrán pactar en el contrato el establecimiento de un periodo de prueba. Durante este tiempo, cualquiera de las partes podrá finalizar la relación laboral sin necesidad de alegar causa alguna y sin preaviso (salvo pacto que acuerde lo contrario). Mientras dure este periodo, el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla de la empresa, excepto, como hemos dicho anteriormente, aquellos derechos derivados de la rescisión del contrato.

En ningún caso podrá pactarse un periodo de prueba cuando el trabajador haya desempeñado antes las mismas funciones en la empresa, sea cual sea la modalidad de contratación.

La duración máxima del periodo de prueba será la que establezcan los convenios colectivos, pero, en su defecto, a falta de regulación, este periodo nunca podrá exceder:

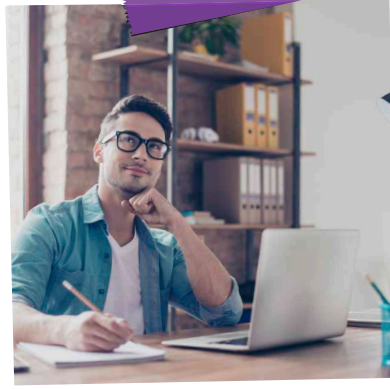
- Seis meses para los técnicos titulados.
- Dos meses para el resto de los trabajadores.
- Las empresas con plantilla inferior a 25 trabajadores podrán establecer un periodo de prueba que no podrá exceder de los tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.
- En los contratos temporales, el art. 15 del ET establece, en los contratos concertados por un periodo no superior a los 6 meses, que el periodo de prueba no podrá exceder de un mes, salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa.

El periodo de prueba se computa a efectos de antigüedad.

1.4.12. CONTENIDO DEL CONTRATO DE TRABAJO

Aunque la ley no establezca de forma rigurosa cuál ha de ser el contenido del contrato de trabajo, en todos aquellos que se celebren por escrito deberá aparecer, como mínimo, la siguiente información:

- **Identificación:** el contrato deberá incluir la identidad de las partes firmantes, es decir, del empresario y del trabajador.
- **Duración:** se deberá expresar la fecha de inicio de la relación laboral y la duración de la misma, así como el periodo de prueba, si es que lo hubiera.
- **Tipo de contrato:** en el contrato se deberá expresar la modalidad de contratación.
- **Grupo profesional:** se expresará el objeto del contrato, consistente en la descripción de las funciones que el trabajador debe desempeñar.
- **Condiciones de trabajo:** se detallarán las condiciones de trabajo en cuanto a horario, distribución de la jornada laboral, centro de trabajo y vacaciones.
- **Retribución:** en el contrato de trabajo se debe expresar tanto el salario base como los complementos, así como la periodicidad del pago de la retribución.
- **Convenio colectivo:** se incluirá el convenio colectivo aplicable a la relación laboral, en caso de haberlo.



Derechos y deberes derivados del contrato

Los principales derechos y deberes de los trabajadores se encuentran recogidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores. Este establece dos tipos de derechos: por un lado, la existencia de unos derechos laborales básicos, y por otro, los derechos en la relación de trabajo.

¿Cuáles son los derechos básicos de los trabajadores? Artículo 4.1 ET:

- Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
- Derecho a la libre sindicación.
- Derecho a la negociación colectiva.
- Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo.
- Derecho de huelga.
- Derecho de reunión.
- Derecho de información, consulta y participación en la empresa.

¿Qué derechos tiene el trabajador en la relación laboral? Artículo 4.2 ET:

- Derecho a la ocupación efectiva. De este derecho se derivan para el empresario una serie de obligaciones: asignar al trabajador un puesto adecuado a su grupo profesional pactado en el contrato y proporcionarle los instrumentos necesarios para desarrollar su trabajo.
- Derecho a la promoción y a la formación profesional en el trabajo. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho a los permisos necesarios para acudir a exámenes, así como a la adaptación de su jornada ordinaria para asistir a cursos de formación. En cuanto a la promoción, el ET establece un régimen de ascensos. Estos se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos, antigüedad del trabajador y las facultades organizativas del empresario.
- Derecho a la integridad física y a políticas adecuadas de higiene y seguridad.
- Derecho a no ser discriminados para el empleo o, una vez empleados, por cuestiones relativas al sexo, estado civil, edad, raza, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, lengua, orientación sexual y afiliación o no a un sindicato. Los trabajadores tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que sean aptos para desempeñar el trabajo en cuestión.
- Derecho al respeto de su intimidad y a la debida consideración de su dignidad.
- Derecho a recibir puntualmente el salario pactado o el legalmente establecido.
- Otros derechos que se deriven específicamente del contrato de trabajo.

¿Cuáles son los deberes de los trabajadores? Artículo 5 ET:

- Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de buena fe y diligencia. La buena fe significa, en cualquier relación contractual, que los comportamientos de ambas partes deben ajustarse a un modelo de rectitud y honradez.
- Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten en la empresa.
- Cumplir las órdenes y directrices del empresario o persona en quien este delegue. La indisciplina o desobediencia en el trabajo, si es grave, puede suponer causa de despido.
- No concurrir con la actividad de la empresa. Es decir, el trabajador no puede ejercer de forma paralela, por cuenta propia o ajena, una actividad coincidente con la de la empresa en la que trabaja que pueda perjudicar al empresario. Este deber puede dar lugar a ciertos pactos, como son los pactos de plena dedicación, los pactos de no competencia y los pactos de permanencia por formación:
 - **Pacto de plena dedicación:** en virtud de este pacto, y a cambio de una compensación económica expresa, el trabajador se compromete a trabajar únicamente para el empresario que lo tiene contratado. Esto significa que no podrá prestar sus servicios en ninguna otra empresa, con independencia de que exista o no concurrencia desleal en el otro empleo.
 - **Pacto de no competencia:** este acuerdo limita la actividad del trabajador de forma que no pueda prestar sus servicios en otras empresas cuando se estime concurrencia desleal. Su principal utilidad es la de mitigar el riesgo del trasvase de información y recursos de la empresa hacia la competencia. El pacto de no competencia deja de tener efecto después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para el resto de trabajadores, y solo será válido si concurren los requisitos siguientes:
 - Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.
 - Que se satisfaga al trabajador con una compensación económica adecuada.
 - **Pacto de permanencia por formación:** este pacto permite al empresario retener temporalmente a un trabajador de forma que pueda asegurarse que la inversión realizada en su formación y especialización profesional revierte en los intereses de su empresa. Este tipo de pacto tiene una duración máxima de dos años y deberá formalizarse por escrito.
- Contribuir a la mejora de la productividad.
- Cualquier otro deber que se derive del contrato de trabajo.



1.5. PROCESO DE CONTRATACIÓN

La contratación del personal es una de las principales tareas del departamento de recursos humanos.

Antaño, cuando era necesario cubrir un puesto de trabajo vacante, se definía con precisión el perfil adecuado para ello. Una vez definido, se seleccionaba a la persona que cumpliera con el perfil psicoprofesional más adecuado para dicho puesto. Sin embargo, actualmente este método está en desuso, pues hoy en día las compañías sufren cambios constantes y, por ello, los trabajadores se ven sometidos a muchas modificaciones de sus condiciones de trabajo. Es lo que se conoce como **movilidad funcional**, la cual implica que no solamente se busque un perfil concreto que cumpla el candidato, sino que su perfil sea mucho más amplio para que, de ese modo, pueda adaptarse a diversos ámbitos de la organización que puedan surgir, así como a los posibles cambios que puedan darse en el puesto de trabajo.



Fuentes de reclutamiento

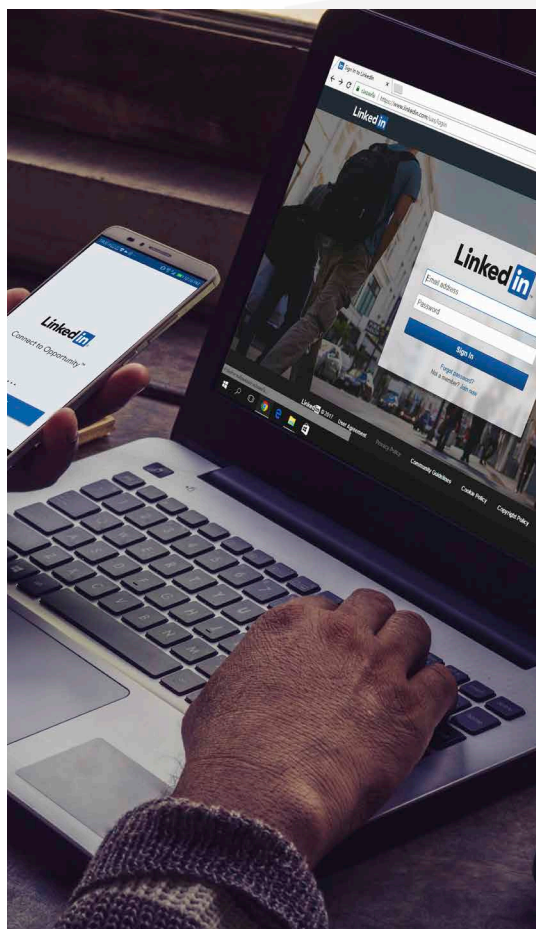
La primera decisión que debe tomar la empresa cuando quiera llevar a cabo un proceso de contratación de personal es si se realizará de forma **interna**, o bien se van a solicitar candidaturas del mercado de trabajo a través de las **fuentes externas**.

- **Fuentes internas:** consiste en cubrir la vacante o el puesto de trabajo de nueva creación con personas que ya formen parte de la plantilla de trabajadores de la empresa. Sus ventajas son:
 - Motivación para los trabajadores que ocupan cargos de grupos inferiores, ya que así pueden acceder a grupos superiores.
 - La empresa conoce a sus trabajadores, por lo tanto, sabe cómo trabajan, cuáles son sus conocimientos, con qué rapidez realizan las tareas que deben desarrollar, etcétera. Por ello, si la empresa cuenta con trabajadores eficientes, evitará un posible riesgo a la hora de contratar. Nos referimos aquí a realizar una selección inadecuada de la persona que deba cubrir el puesto de trabajo.
 - Los trabajadores ya han recibido formación.
 - Los trabajadores ya están adaptados e integrados en la empresa.
 - La selección interna es más rápida y menos costosa.
- **Fuentes externas:** consiste en recurrir a personal que no esté prestando sus servicios en la empresa. Por ejemplo, en el caso de que se quiera ampliar la plantilla de trabajadores, no será posible utilizar la fuente interna de contratación. Entre sus ventajas destacan:
 - Se incorporan en la plantilla de trabajadores nuevas personas que pueden aportar ideas nuevas a la empresa.
 - En el caso de que se recurra a contratar a personal joven, la plantilla se verá rejuvenecida

Proceso de selección

Las empresas que quieran contratar a personal pueden acudir a diversas fuentes de reclutamiento:

- **Instituciones docentes:** como, por ejemplo, universidades o institutos. Debemos destacar que los alumnos, en la mayoría de los casos, están obligados a realizar prácticas para poder completar su formación. Por ello, puede resultar interesante que las empresas acojan a estudiantes para poder formarlos y, posteriormente, contratarlos una vez que finalicen su periodo de prácticas obligatorio.
- **Las oficinas de empleo.**
- **Los colegios profesionales.**
- **Internet:** a través de sus portales de empleo, donde destacan Infojobs, Infoempleo, LinkedIn, etcétera.
- **Empresas de trabajo temporal.**

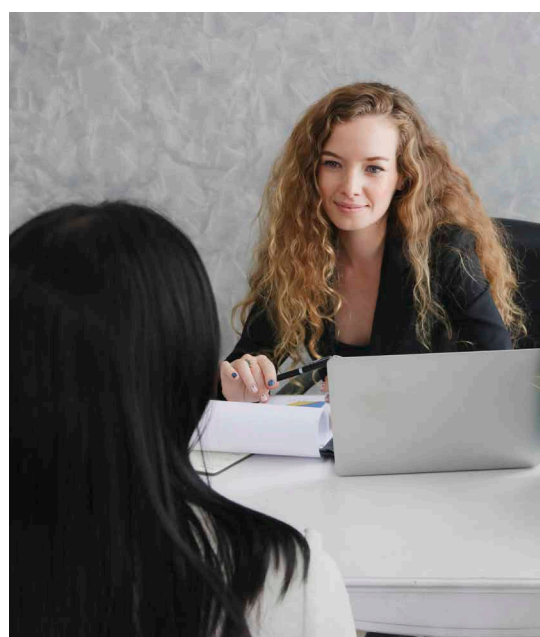


Entrevista y pruebas de selección

Lo habitual es que, en los procesos de selección, se lleve a cabo una entrevista personal previa a la contratación del candidato. Esta entrevista permite obtener una impresión del aspirante al puesto de trabajo y, además, ofrece la posibilidad de que este explique cuál es su formación, experiencia profesional, sus habilidades, etcétera.

Existen diversos tipos de pruebas a las que se puede someter a la persona que aspira a cubrir el puesto vacante:

- Consiste en valorar los **conocimientos profesionales** que posea la persona y ver si estos son adecuados para poder desempeñar el puesto que se pretende cubrir.
- **Pruebas psicotécnicas:** permiten medir las aptitudes del individuo, descifrar cuál es su personalidad y sus capacidades laborales. Existen dos grandes clasificaciones con respecto a este tipo de pruebas, dividiéndose en **test de inteligencia** y **test de personalidad**. No obstante, podemos encontrar algunos tipos de entrevistas en los que se observa la personalidad y el carácter del candidato sin necesidad de incorporar un test.





1.5.1. FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Después de seleccionar al trabajador que va a ocupar el puesto de trabajo, se debe elegir el modelo de contrato que mejor se adapte a las necesidades de la empresa y cumplimentarlo. Para ello, lo mejor es acceder a la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es), que ofrece un enlace donde encontraremos todos los modelos de contrato de trabajo vigentes, así como los códigos necesarios para su cumplimentación. Algunas de las claves o códigos más utilizados son los siguientes:

Tipo de contrato	Clave
Contrato indefinido ordinario a tiempo completo.	100
Contrato indefinido ordinario a tiempo parcial.	200
Contrato fijo discontinuo.	300
Contrato temporal por circunstancias de la producción a tiempo completo.	402
Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional a tiempo completo.	420
Contrato de formación en alternancia a tiempo completo.	421
Contrato temporal por circunstancias de la producción a tiempo parcial.	502
Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional a tiempo parcial.	520
Contrato de formación en alternancia a tiempo parcial.	521

Antes del inicio de la prestación laboral, el empresario debe dar de alta al trabajador en el sistema de la Seguridad Social, y, una vez que el trabajador ha firmado el contrato, se realizarán los siguientes trámites administrativos:

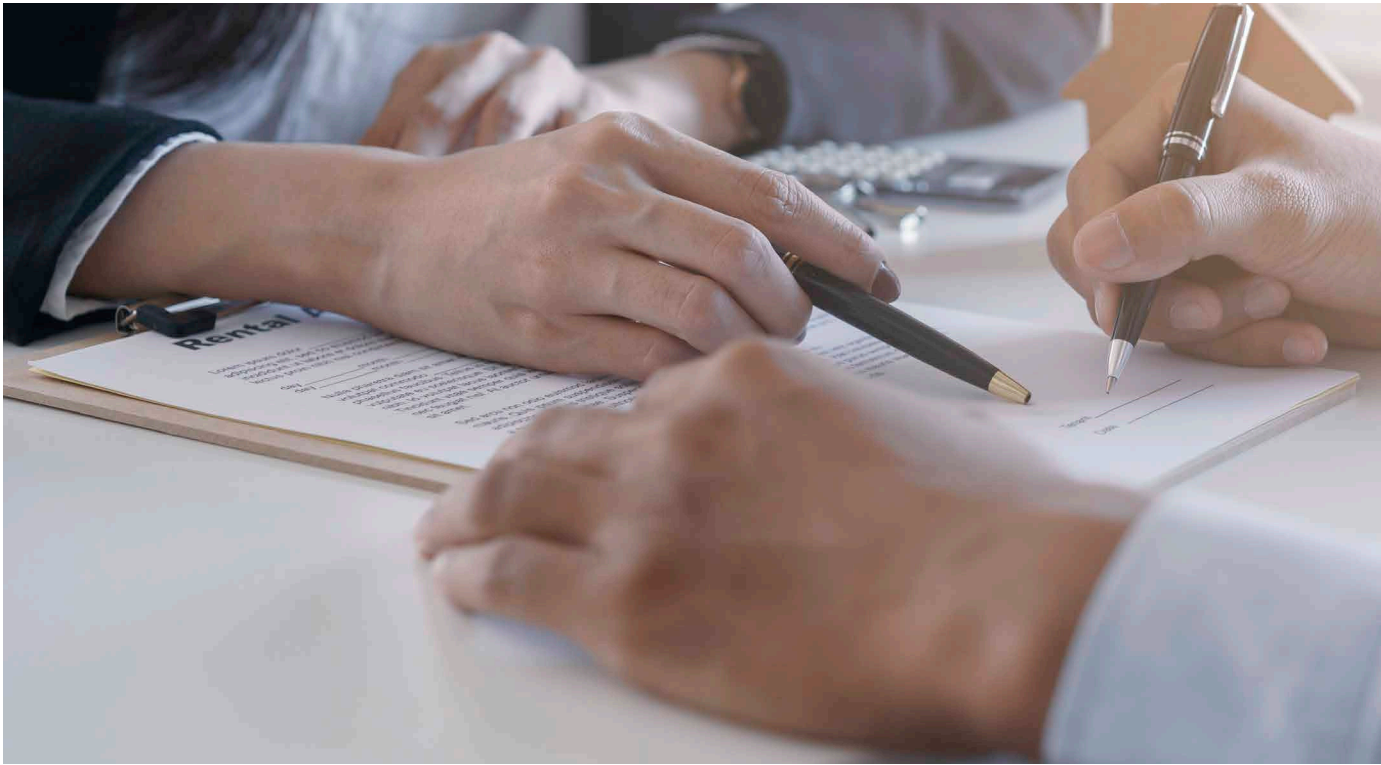
- **Comunicación de la contratación a los servicios públicos de empleo:** la empresa debe comunicar a los servicios públicos de empleo de su comunidad autónoma el contenido íntegro del contrato de trabajo en un plazo máximo de **10 días hábiles**. Este trámite podrá realizarse de dos formas:
 - Acudiendo a la propia oficina de empleo.
 - Por medios telemáticos a través del servicio **Contrat@**. Con esta aplicación, el Servicio Público de Empleo trata de facilitar y agilizar este trámite. La empresa que contrata o los profesionales que actúan en su nombre pueden comunicar de manera online el contenido de los contratos de trabajo sin tener que acudir a la oficina de empleo.

PARA + INFO

Esta web permite a los empresarios y empresarias que actúan en nombre propio y a las empresas y profesionales colegiados que actúen en representación de terceros, comunicar el contenido de la contratación laboral a los Servicios Públicos de Empleo a través de la aplicación **Contrat@**, desde su propio despacho o sede profesional.

Así, se han desarrollado tres maneras distintas de realizar la comunicación de la contratación laboral a través de Internet, para que cada empresa utilice la más acorde a sus necesidades.

Por otro lado, y cumpliendo la normativa que regula la protección de datos de carácter personal, en ningún caso podrán las empresas acceder al contenido que figura en la base de datos del Servicio Público de Empleo, de tal manera que si no existe concordancia entre los datos que envía la empresa y los que figuran en la base de datos, se le informa de ello, pero en ningún caso se le envía la información que tenga el Servicio Público de Empleo.



- **Información a los representantes de los trabajadores:** la celebración de un contrato de trabajo obliga al empresario a entregar una **copia básica** de este a los representantes de los trabajadores. La entrega deberá efectuarse en un plazo máximo de **10 días naturales** y deberá ser firmada por los representantes legales dentro de dicho plazo. Posteriormente a la firma, se enviará a los servicios públicos de empleo, pudiendo hacerlo también a través del servicio Contrata@.



ponte a prueba

¿Cómo se denomina al proceso en el que se miden las aptitudes de un individuo para poder descifrar cuál es su personalidad y sus capacidades laborales?

- Entrevista.
- Pruebas psicotécnicas.
- Dinámica de grupo.
- Focus group.

¿Cómo se denomina al proceso en la gestión de los recursos humanos por el que un trabajador que ya está trabajando dentro de la empresa se convierte en la persona que va a cubrir un nuevo puesto de trabajo dentro de esta?

- Motivación laboral.
- Reclutamiento interno.
- Reclutamiento externo.
- Motivación personal.

¡RECUERDA!

Existe la obligación de registro y notificación de todos los contratos laborales que se formalicen en el plazo de **diez días**.

1.6. DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS MODALIDADES CONTRACTUALES ORDINARIAS. CARACTERÍSTICAS

El art. 8 del ET nos habla sobre la forma de los contratos. En su apartado tercero, dice: “Los empresarios están obligados a comunicar a la oficina pública de empleo, en el plazo de **diez días** siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito”.

No solamente los contratos de trabajo deberán registrarse en el Servicio Público de Empleo (SEPE). Del art. 8.3 ET se deduce que las prórrogas que se realicen en los contratos temporales deberán también registrarse en el SEPE.

Como se ha visto anteriormente, algunos contratos admiten su formalización tanto de forma escrita como de forma verbal.

Veamos con el siguiente cuadro cuáles son los pasos que se deben seguir si se ha formalizado el contrato de forma verbal o si se ha realizado de forma escrita.

Contratación escrita	Contratación verbal
• En primer lugar, se deben elaborar cinco documentos, de los cuales tres son copias del contrato que corresponda y dos son copias básicas. • Cuando estén todas firmadas, se deberán hacer llegar a los servicios públicos de empleo en el plazo máximo de diez días desde la formalización del contrato. • Los contratos deberán proporcionarse en persona o a través del sistema Contrat@. El SEPE tiene la obligación de devolver dos de las copias completas del contrato y una básica. Posteriormente, la obligación del empresario será entregar una copia completa a la persona trabajadora y a los representantes de los trabajadores les deberá remitir la copia básica.	En aquellos contratos que se hayan formalizado de forma verbal, el empresario debe entregar las copias básicas del contrato en el plazo de diez días desde la formalización del contrato. Una de estas se quedará en los registros del SEPE y la otra será devuelta correctamente sellada al empresario para que este la pueda entregar a los representantes de los trabajadores de la empresa.

PARA + INFO

Según lo establecido en el artículo 8.1 del ET: "El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra". Esta norma se trata de una regla general ficticia, debido a que hay hasta 11 excepciones de contratos que solo se pueden hacer por escrito (artículo 8.2 del ET) y que además el empresario está obligado a comunicar a la oficina pública de empleo el contenido de los contratos de trabajo (artículo 8.3. del ET).

¡RECUERDA!

La copia básica del contrato es aquel documento en el que se encuentra recogida toda la información del contrato, sin embargo, no se incluirá la que guarde relación con la identificación del trabajador: tan solo puede aparecer el nombre y los apellidos de la persona trabajadora.

El SEPE guardará en su registro la copia básica de todos los contratos que se lleven a cabo, tanto si estos se han formalizado por escrito como si se han perfeccionado de forma verbal.

Estas copias básicas deberán estar firmadas tanto por el empresario como por el trabajador y los representantes de los trabajadores en la empresa (si los hubiera, y, en el caso de que no sea así, se deberá dejar constancia de ello). La firma de las mismas tiene que llevarse a cabo con anterioridad al depósito de las copias en el SEPE.

1.6.1. COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN LABORAL VÍA INTERNET

En la actualidad, las empresas pueden comunicar los contratos que hayan celebrado a través de la red mediante la aplicación Contrat@.

Para poder llevar a cabo estas comunicaciones, las empresas deben previamente solicitar una **autorización administrativa**.

La solicitud se puede formalizar de las siguientes formas:

- De forma **presencial**, rellenando el formulario y presentándolo impreso junto a la documentación requerida en el lugar de presentación seleccionado.
- De forma **telemática**, a través de la sede electrónica del SEPE.

En el caso de la solicitud de autorización a través de la modalidad telemática, es necesario que, previamente, la persona representante de la empresa se identifique con certificado digital, DNI electrónico o usuario/contraseña en la plataforma CL@VE.

Por lo que respecta a la documentación, esta deberá presentarse en la oficina de trabajo que corresponda (según el código postal del domicilio fiscal) con dos copias de la solicitud de autorización, firmadas y selladas, junto con la documentación requerida, en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que se trate de una solicitud telemática, la persona representante de la empresa, debidamente identificada en la plataforma CL@VE, tiene la posibilidad de hacer la solicitud y presentar la documentación sin necesidad de personarse en las oficinas de los servicios de ocupación.

¡RECUERDA!

Mediante la aplicación Contrat@, los empresarios pueden comunicar el contenido de los contratos laborales al SEPE desde su propio despacho o sede profesional. A través de esta aplicación, pueden comunicar los datos de contratos, copias básicas, prórrogas, llamamiento de fijos discontinuos y pactos de horas complementarias.

The screenshot shows the 'contrat@' web application interface. At the top, there are logos for the Spanish Government, the Ministry of Social Security, and the State Public Employment Service (SEPE). The main header reads 'Servicio Público de Empleo Estatal'. Below this, the 'contrat@' logo is prominently displayed. A navigation bar includes links for 'MAPA WEB', 'DIRECCIONES Y TELÉFONOS', 'CONTACTAR', and 'ACCESIBILIDAD'. The main content area is titled 'Inicio SPEE' and 'Contrat@'. It describes the service as a web platform for employers and professionals to communicate contract data to SEPE. It mentions that users need an 'Autorización' from SEPE to use the service. Two access options are shown: 'Acceso con certificado digital' (with a digital certificate icon) and 'Acceso con autorización' (with a green checkmark icon). At the bottom, there are two bullet points: 'Cómo obtener y utilizar el certificado digital' and 'Nuevo servicio de envío por Internet de certificados de empresa de suspensión o extinción de la relación laboral de las personas trabajadoras para la tramitación de las prestaciones por desempleo'.

1.7. REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACIÓN, ALTA Y VARIACIONES DE DATOS

A nivel interno, la última gestión administrativa derivada de la contratación que debe llevar a cabo la empresa es la creación del expediente de personal del nuevo empleado. Este expediente estará compuesto por numerosos documentos relativos al trabajador, de carácter confidencial y privado, y, por ello, protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

La empresa contará con un fichero o archivo de personal donde se recoja la información de todos los trabajadores, y deberá conservarlo mientras persista la relación laboral, e incluso una vez que esta haya finalizado. La empresa se compromete, con base en la ley, a respetar el deber de secreto, a respetar el tratamiento y la confidencialidad de los datos y a conservarlos solo para disposición de las Administraciones públicas mientras dure el plazo en que puedan interponerse reclamaciones o denuncias.

El expediente de personal recogerá, entre otras cosas, la siguiente información:

- Currículum vitae del trabajador.
- Fotocopia de los títulos requeridos en el proceso de contratación.
- Copia del contrato de trabajo.
- Documentos que modifiquen la situación laboral del trabajador: cambios de jornada, de puesto, de centro de trabajo, etcétera.
- Información sobre evaluaciones de su rendimiento.
- Documentación sobre participación en acciones de formación permanente y titulaciones, si es el caso.
- Certificado/reconocimientos médicos procedentes de la mutua de reconocimientos.
- Documentos relacionados con Hacienda y con la Seguridad Social.

Para que pueda ser útil, esta información debe estar bien archivada y actualizarse en el momento en que se produzcan cambios en la formación o en la situación laboral del trabajador (nuevas titulaciones, bajas, sanciones, excedencias, etcétera). Cada empresa organizará su fichero del modo que crea más conveniente, pudiendo optar también por llevar un registro informático de la información. Esta opción se lleva a cabo digitalizando los documentos y supone una reducción de los riesgos de extravío o pérdida de la información original a la vez que reduce costes administrativos, agilizando las consultas.

CONCEPTO

La **Seguridad Social** es el mecanismo de carácter público que protege a un número determinado de personas (sujetos beneficiarios o protegidos) ante determinadas circunstancias o hechos (enfermedades o accidentes de trabajo) que los dejan en una situación de necesidad (incapacidad, muerte, jubilación, etcétera) ya sea por haberse disminuido sus ingresos o por haberse incrementado sus gastos.

Para que un sujeto beneficiario o protegido acceda a los servicios que la Seguridad Social le ofrece, se requiere que se constituya entre aquel y las entidades gestoras competentes una relación jurídica por medio de determinados actos formales, denominados **actos de encuadramiento**.

PARA + INFO

La regulación de los actos de encuadramiento la encontramos en los art. 12 y ss. de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), con carácter general, y 99 y ss. LGSS. Además, existe un reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de trabajadores en la Seguridad Social.

Inscripción de las empresas a la Seguridad Social

Como base para poder posteriormente ejercer una actividad respecto de la Seguridad Social, los empresarios deben, en primer lugar, y de acuerdo con lo que establece la LGSS: “como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus actividades, solicitarán su inscripción”.

Quien quiera contratar por primera vez deberá solicitar la inscripción de la empresa en la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta es una entidad gestora con competencias en recaudación de las cotizaciones debidas por empresarios y trabajadores y en materia de inscripciones de empresas y afiliaciones de trabajadores.

La Tesorería otorgará un número de identificación de la empresa y de sus centros de trabajo, identificación que será única para todo el territorio español y vitalicia mientras exista la empresa. En suma, se trata de una inscripción única y válida para todo el sistema de la Seguridad Social y todo el territorio nacional.

Afiliación

La definición de afiliación nos la proporciona el propio Real Decreto anteriormente citado, en su art. 6 dice: “mediante el acto administrativo de afiliación, la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce la condición de incluida en el sistema de Seguridad Social (...) a la persona que por vez primera realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbito de aplicación del mismo”.

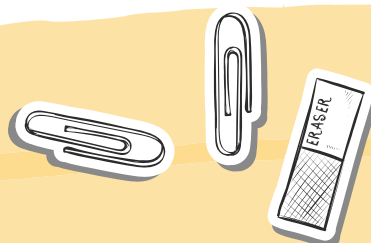
La afiliación es única para todo el sistema y además es para toda la vida. La afiliación del trabajador deberá ser solicitada antes de que este empiece a prestar servicios en la empresa.

El sujeto obligado a afiliar al trabajador es el empresario. Si el trabajador ya se encontraba afiliado, solamente será necesario darlo de alta. El trabajador también puede afiliarse ante la propia Tesorería.

Cuando se reconoce la afiliación, el trabajador quedará inscrito en el fichero general de afiliación de la Seguridad Social, le será asignado un número de afiliación válido para toda la vida y le será expedido el documento correspondiente al respecto.

¡RECUERDA!

La **afiliación** indica el inicio de la actividad laboral. Las **altas** y las **bajas** indican la trayectoria del trabajador a lo largo de su vida laboral.



Altas y bajas

Como se acaba de exponer, las altas y bajas expresan la trayectoria o vicisitudes que atraviesa el trabajador a lo largo de su vida.

El alta de un trabajador en el sistema de la Seguridad Social se produce cuando el trabajador se dispone a iniciar una actividad profesional pero no se trata de la primera vez que presta un servicio o realiza una actividad o presta determinados servicios para cualquier empresa, es decir, el trabajador ya ha trabajado con anterioridad. Por el contrario, la baja responde al cese de una actividad laboral.

Como ya se ha mencionado, la afiliación se produce una sola vez para toda la vida. No resulta así en las altas y bajas, dado que el trabajador podrá tener diversos trabajos a lo largo de su vida y, por ello, pueden existir varias altas y bajas.

Cuando se produce el alta, nace la obligación de cotizar y el trabajador queda, a su vez, protegido por el sistema de la Seguridad Social. Cuando se produce una baja, los efectos que se derivan son opuestos, esto es, cese de la obligación de cotizar y de la acción protectora, con excepciones.

Por lo que respecta al régimen jurídico, los sujetos obligados son los mismos que para la afiliación. Las altas y bajas de los trabajadores en el régimen de la Seguridad Social que corresponda se solicitarán a nombre de cada trabajador y se promoverán ante la Tesorería General de la Seguridad Social en cualquiera de las formas previstas para la afiliación.

Cuando se trate de un alta de un trabajador, esta deberá presentarse con anterioridad al inicio de la actividad laboral. Para la presentación de la baja, se tiene un plazo de tres días naturales desde el cese de los servicios.

PARA + INFO

Desde los años noventa, se ha previsto la posibilidad de que los actos de encuadramiento, y también aquellos que guardan relación con la cotización, se realicen por medios de carácter telemático. En la actualidad, las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar que se sitúen en el régimen general, con independencia del número de trabajadores que tengan en alta, deberán incorporarse al **Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED)**. Las empresas están obligadas a incorporarse al sistema si quieren obtener las bonificaciones y otros posibles beneficios en materia de Seguridad Social.

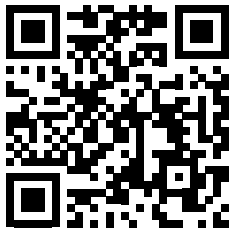
La remisión de datos afecta a las materias de:

- Inscripción de empresas.
- Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores.
- Cotización y recaudación de empresas y trabajadores.
- Comunicación de partes médicos de baja.
- Confirmación de baja y de alta.



Las obligaciones del empresario con la Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y modificaciones

youtu.be/54X5KDTPJfg





1.8. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Las nuevas tecnologías están presentes en todos los ámbitos de la empresa y, como tal, también en el departamento de recursos humanos. Ya hemos comentado la existencia de ficheros en soporte informático en cuanto a la documentación relativa a los expedientes de personal. Otras aplicaciones que utiliza habitualmente el departamento de RR. HH. son:

- El uso de la intranet como medio de comunicación interna: con esta herramienta se transmite y se comparte información entre los distintos miembros y departamentos de la empresa de un modo ágil y dinámico, y se garantiza también que la información llegue en el momento adecuado.
- Plataformas *e-learning* como medio y apoyo a la formación: estas plataformas virtuales de aprendizaje (cursos online, en CD-ROM, etcétera) ofrecen más flexibilidad que los métodos convencionales a la vez que reducen costes económicos y en cuanto a la gestión del tiempo empleado.
- Nuevas técnicas de selección de personal: es el llamado reclutamiento electrónico o *e-recruitment*. Con este método, las personas que buscan trabajo pueden enviar su currículum a la empresa y, a su vez, esta puede publicar sus ofertas de empleo, consultar los CV recibidos, filtrarlos según sus necesidades y ponerse en contacto con el demandante para concertar una entrevista, reduciendo así el tiempo que deben invertir en la tarea y pudiendo conocer el perfil de los aspirantes con anterioridad a la entrevista.

Las dos páginas más utilizadas para el reclutamiento son Infojobs y LinkedIn.

En cuanto a la gestión de RR. HH., encontramos **Factorial**, un *software* gratuito que permite automatizar el departamento de recursos humanos. En él se pueden crear organigramas de los empleados, gestión de documentos, de ausencias o de vacaciones.



1.9. SERVICIOS DE ASESORÍA, GESTORÍA Y CONSULTORÍA LABORAL

Las grandes empresas cuentan con departamentos de RR. HH. formados por personal especializado en las relaciones laborales. En cambio, en las pequeñas empresas, la labor del departamento de RR. HH. suele estar externalizada en gestorías o asesorías. Además, ambos tipos de empresas (grandes y pequeñas) también pueden recurrir ante los servicios de consultoría.

Las **gestorías** se ocupan de tramitar las obligaciones tributarias y/o laborales de las empresas que contratan sus servicios ante los organismos públicos (Servicio Público de Empleo, Seguridad Social y Agencia Tributaria). La principal característica que las diferencia del resto de servicios es que las gestorías cuentan con un gestor colegiado que está cualificado para gestionar y tramitar la documentación de una amplia gama de tareas administrativas.

Por otro lado, existen las **asesorías** cuya función es ofrecer al cliente un asesoramiento y orientaciones fiscales, contables, laborales y financieras para que pueda llegar al propósito que quiere conseguir.

Finalmente, están las **consultorías** que ofrecen un servicio de asesoría sobre un conocimiento especializado con el objetivo de solventar problemas de negocio o necesidades empresariales, además de herramientas de colaboración para llegar a unos objetivos marcados.

Existe cierta controversia en cuanto a la diferencia entre el concepto de asesoría y consultoría debido a que sus funciones son básicamente las mismas. Tanto el asesor como el consultor son profesionales o expertos de un campo específico (laboral, jurídico, fiscal, entre otros). La diferencia se establece en cuanto a la duración de sus servicios, ya que la asesoría supone una relación más duradera en el tiempo.



ponete a prueba

¿En qué tipos de empresas se suelen externalizar servicios laborales a gestorías o asesorías?

- a) En grandes empresas.
- b) En pequeñas empresas.
- c) En empresas multinacionales.
- d) Ninguna opción es correcta.

Dentro de los servicios que se pueden externalizar en la empresa, ¿cuál de ellos entendemos que supone una relación más duradera en el tiempo?

- a) Consultoría.
- b) Asesoría.



2

**PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS
ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES
A LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO**

2.1. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Las alteraciones o modificaciones del contrato de trabajo que prevé el Estatuto del Trabajador se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Las modificaciones del contrato de trabajo:
 - Modificaciones subjetivas: sucesión de empresa o cambio de titularidad de la empresa.
 - Modificaciones objetivas:
 - Movilidad funcional.
 - Movilidad geográfica.
 - Modificación de las condiciones sustanciales de trabajo.
- Las suspensiones del contrato de trabajo y excedencias.
- La extinción del contrato de trabajo.

Una vez hecha esta pequeña introducción a las diversas modificaciones que puede sufrir una relación laboral, nos centraremos, en primer lugar, en analizar las denominadas **modificaciones del contrato de trabajo** y, sobre todo, en las modificaciones objetivas.

No obstante, antes de entrar a explicar este tema a fondo, es conveniente que tengamos en cuenta la existencia de las **modificaciones subjetivas** y lo que ellas implican.

2.1.1. MODIFICACIONES SUBJETIVAS

La **sucesión de empresa** se puede definir como el cambio de la titularidad de la empresa o de una parte de la misma. La sucesión de empresa se puede producir por diversas vías:

- Por una compraventa.
- Por actos mortis causa, esto es, por ejemplo, una herencia.
- Por actos coactivos, por ejemplo, porque lo establezca una ley.

La sucesión de empresa requiere, en cualquier caso, que se trate de una entidad económica la que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados para llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.



El cambio de titularidad de la empresa no comporta la extinción de las relaciones laborales vigentes en el momento de la transmisión, sino que las mismas subsistirán con el nuevo empresario. El nuevo empresario se subroga, es decir, se coloca en la posición del antiguo empresario en todos los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluidas las obligaciones en materia de protección social complementaria (por ejemplo, los planes de pensiones de empresa). Los **empleados** se verán afectados, de tal manera que dependerán de otro empresario, pero con la ventaja de que mantendrán sus contratos. Otra cosa es que el trabajador no quiera continuar con el nuevo empleador y pueda finalizar su relación laboral libremente, ya que la ley no le impone la obligación de continuar con esta nueva relación laboral.

Existirá la denominada **responsabilidad solidaria** del antiguo y del nuevo empresario durante tres años respecto a las obligaciones laborales y de la Seguridad Social anteriores a la transmisión que no se hubieran satisfecho.



¡RECUERDA!

De acuerdo con la definición que da Wolters Kluwer, las **obligaciones solidarias** son aquellas en que concurren varios acreedores, o varios deudores, o varios acreedores y varios deudores, de manera que cada acreedor puede pedir y cada deudor debe prestar íntegramente las cosas objeto de la obligación.



2.1.2. LA MODIFICACIÓN OBJETIVA

Las modificaciones objetivas pueden ser: movilidad funcional, movilidad geográfica y modificación de las condiciones sustanciales de trabajo.

2.1.2.1. Movilidad funcional

En determinados supuestos, el empresario tiene la facultad de modificar unilateralmente el contenido de la prestación y, por lo tanto, las funciones pactadas con el trabajador y que este ha desarrollado en el marco de una relación laboral.

El Estatuto de los Trabajadores prevé diversas clases de **movilidad funcional**:

- **Movilidad funcional horizontal** (ordinaria): se denomina movilidad funcional horizontal aquella modificación de funciones que tiene lugar dentro del mismo grupo profesional.

El empresario, haciendo uso del poder de dirección ordinario, puede modificar las funciones de los trabajadores sin necesidad de alegar ninguna causa que fundamente su decisión y sin ningún límite temporal de estos cambios de funciones.

El empresario únicamente está sujeto a unos límites genéricos:

- Las titulaciones académicas o profesionales, que constituyen un límite genérico para poder desarrollar determinadas funciones.
- El respeto a la dignidad del trabajador, de manera que la movilidad funcional no se efectúe en perjuicio de la dignidad del trabajador (discriminación, honor, propia imagen, etcétera).
- En estos supuestos no se podrá despedir al trabajador por ineptitud sobrevenida o falta de adaptación.
- **Movilidad funcional vertical** (extraordinaria): se trata de aquella modificación de funciones que va más allá del grupo profesional. Esta movilidad funcional vertical puede ser de dos tipos:
 - **Ascendente**: cuando el empresario asigna al trabajador funciones de categoría superior. El empresario solo puede imponer una movilidad funcional ascendente cuando concurren razones técnicas u organizativas que lo justifiquen. Si, como consecuencia de la movilidad funcional, se realizan tareas superiores a las que corresponden por un periodo superior a 6 meses durante 1 año u 8 meses durante 2 años, el trabajador podrá reclamar el ascenso o la cobertura de la vacante que ocupa a través del procedimiento previsto

a tal efecto. Además, el trabajador, durante el tiempo que dure la movilidad, tendrá derecho a percibir la retribución correspondiente a las funciones que lleve a cabo efectivamente, que normalmente serán superiores a las que venía percibiendo hasta aquel momento.

- **Descendente:** cuando el empresario asigna al trabajador funciones de categoría inferior. El empresario solamente puede imponer una movilidad funcional descendente cuando concurran razones técnicas u organizativas que lo justifiquen. El trabajador tiene derecho a mantener la retribución de origen, siempre que sea superior a la correspondiente a las funciones que se lleven a término de forma efectiva. Además, se deberán respetar las limitaciones genéricas ya expuestas con relación a la movilidad funcional horizontal.
- **Otras modificaciones de las funciones:** cualquier otra modificación de las funciones diferentes a las expuestas requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, su sujeción a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o en el convenio colectivo aplicable. Se trata, básicamente, del cambio de funciones que tenga carácter permanente más allá del grupo profesional.

2.1.2.2. Movilidad geográfica

La movilidad geográfica sería aquella que comporta un cambio de lugar del centro de trabajo y de residencia del trabajador decidido de forma unilateral por una de las partes contratantes (parte empresarial o parte trabajadora).

Tipos de movilidad geográfica

- **Traslados:** son aquellos cambios del lugar de trabajo de carácter indefinido o con vocación de cierta permanencia.
- **Desplazamientos:** son aquellos cambios de lugar de trabajo de carácter temporal. El ET establece que los cambios de lugar de trabajo que superen los 12 meses de duración en un periodo de 3 años deberán de recibir el tratamiento de **traslado**.

En el caso de los **traslados, según el número de trabajadores afectados** (esta distinción solamente es aplicable a los supuestos de traslado), distinguimos:

- **Traslado individual:** todo aquel traslado que no puede ser cualificado de traslado colectivo.
- **Traslado colectivo:** traslado de todo un centro de trabajo siempre que el número total de la plantilla sea superior a 5 trabajadores, o bien cuando, sin afectar a toda la plantilla, el centro, en un periodo de 90 días, afecta al menos a:

- 10 trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores.
- 10% de la plantilla en empresas de entre 100 a 300 trabajadores.
- 30 o más trabajadores en empresas de más de 300 trabajadores.

La decisión empresarial debe estar siempre justificada en razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, entendiendo que se dan estas razones si las mismas están relacionadas con la competitividad, productividad, organización técnica o de trabajo de empresa.

Si el **traslado es individual**, se debe notificar a la persona trabajadora, así como a los representantes legales de los trabajadores de la empresa, con un preaviso de 30 días desde la fecha definitiva de la decisión empresarial. Ante la comunicación del traslado, se prevén diversas opciones para la persona afectada por la decisión empresarial:

- **Aceptar la decisión empresarial:** tal decisión irá acompañada de la compensación económica por los gastos que produzca el traslado, tanto personales como familiares. Esta compensación será, como mínimo, la fijada en el convenio colectivo para estos supuestos.
- **No aceptar la decisión empresarial** y rescindir de ese modo el contrato con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
- **Aceptar inicialmente la decisión de traslado, pero impugnar por vía judicial la decisión empresarial.**

Si el **traslado es colectivo**, la empresa deberá abrir un periodo de consultas previo con la representación de los trabajadores de la empresa, de una duración no superior a 15 días. Por su parte, en el caso del **desplazamiento**, este tiene una justificación siempre por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y efectivamente este supuesto de movilidad geográfica se debe justificar.

En este caso, existe un procedimiento único que consiste en informar al trabajador con antelación suficiente. Esta antelación, si el desplazamiento tiene una duración superior a 3 meses, será como mínimo de 5 días. En este caso, también tendrá derecho a un permiso retribuido de 4 días laborables (cada 3 meses de desplazamiento) en su domicilio habitual, sin que compute a efectos de duración el tiempo de viajes de ida y vuelta al domicilio. En cualquier caso de desplazamiento, la persona trabajadora afectada tendrá derecho al abono de los gastos de viajes y dietas derivadas del mismo. Ante la orden empresarial de desplazamiento, el trabajador afectado podrá recurrir a la vía judicial en los mismos términos que en el supuesto de traslado.



La movilidad a iniciativa de la parte trabajadora

- **Agrupamiento familiar:** en el caso de que dos miembros de una pareja trabajen en la misma empresa y uno de ellos se vea afectado por un traslado, el otro miembro de la pareja tendrá un derecho preferente a ocupar el lugar de trabajo en el centro donde hayan destinado a su pareja, en caso de que haya un puesto vacante en dicho centro de trabajo.
- **Movilidad por la condición de víctima de violencia de género:** si una trabajadora tiene reconocida la condición de víctima de violencia de género y estuviera obligada a dejar su lugar de trabajo en la localidad donde vivía para hacer efectivas las medidas de protección o su derecho de asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro lugar de trabajo en un centro de la misma empresa del mismo grupo profesional que la empresa tenga vacante en cualquier centro de trabajo. Este cambio inicialmente será de 6 meses y, transcurrido este término, la trabajadora deberá decidir si volver a su lugar de trabajo de origen u optar definitivamente por su nuevo puesto.
- **Movilidad por la condición de víctima de terrorismo:** este tipo de modalidad funciona exactamente igual que por la condición de víctima de violencia de género.
- **Movilidad de trabajadores con discapacidad:** las personas con discapacidad que acrediten la necesidad de recibir un tratamiento de rehabilitación físico o psicológico relacionado con su discapacidad, y por tal de hacer efectivo su derecho de protección de la salud, deben tener reconocido un derecho preferente a ocupar otro lugar de trabajo, del mismo grupo profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible a ese tratamiento. Los términos de estos derechos preferentes a la movilidad geográfica son los mismos que por casos de protección de víctima de violencia de género y víctima de terrorismo.

2.1.2.3. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

CONCEPTO

Se trata de un cambio de otras condiciones de trabajo diferentes a las anteriormente explicadas, decidido unilateralmente por la empresa y que supone una modificación relevante en los términos contractuales pactados inicialmente entre la persona trabajadora y el empresario.

A título ejemplificativo, el ET, en su art. 41.1, realiza una enumeración de condiciones que, de modificarse, deberán considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y regirse por las pautas y procedimientos regulados en el propio ET. Estas condiciones son:

- Jornadas de trabajo.
- Horario y distribución del tiempo de trabajo.
- Régimen de trabajo por turnos.
- Sistema de trabajo y rendimiento.
- Funciones, cuando el cambio exceda de los límites previstos para la movilidad funcional en la ley.

No obstante, no se trata de una lista cerrada y, por lo tanto, pueden existir condiciones que también se consideren cambios de las condiciones de trabajo.

Tipología de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

- **Modificaciones de tipo individual:** cambios de condiciones de trabajo previstos en un contrato de trabajo, acuerdo o pacto colectivo o reconocidos de forma unilateral por parte del empresario y que, en un periodo de 90 días, afecten a un número de trabajadores inferior al que establece la ley en el caso de modificaciones de tipo colectivo.
- **Modificaciones de tipo colectivo:** cambios de condiciones de trabajo previstos en un contrato de trabajo, acuerdo o pacto colectivo o reconocidos de forma unilateral por parte del empresario y que, en un periodo de 90 días, afecten a un número mínimo de:
 - 10 trabajadores en empresas de menos de 100 empleados.
 - 10% de los trabajadores en empresas con una plantilla entre 100 y 300 empleados.
 - 30 o más trabajadores en empresas de más de 300 trabajadores.





2.2. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS

Una de las modificaciones que puede sufrir el contrato de trabajo es su **suspensión**, la cual exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.

Las causas se recogen en el ET (art. 45) y son:

- El mutuo acuerdo de las partes.
- La incapacidad temporal de los trabajadores.
- Nacimiento y cuidado de menor.
- El riesgo durante el embarazo.
- Las consignadas válidamente en el contrato.
- Fuerza mayor temporal.
- Excedencia forzosa.
- El ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales y la excedencia forzosa.
- La privación de libertad.
- Suspensión disciplinaria de trabajo y sueldo.
- Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
- Suspensión del contrato por el ejercicio del derecho de huelga o cierre legal de la empresa (cierre patronal).



CONCEPTO

La excedencia forzosa viene recogida en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores y podemos definirla como el periodo de tiempo en el que un trabajador solicita la suspensión de su empleo sin recibir un salario y reservándose el derecho a volver a su puesto de trabajo por las siguientes causas:

- Realizar funciones sindicales en una organización representada.
- Ejercer un cargo público.
- Cumplimiento de un deber público.

Que le impiden acudir a su puesto de trabajo.

Veamos a continuación algunos de estos supuestos con más detalle:

La voluntad conjunta de las partes

El ET permite que las partes puedan acordar de forma conjunta la suspensión del contrato, fijando la duración y los efectos de dicha suspensión.

La incapacidad del trabajador

La incapacidad temporal se regula en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y se define como la situación en la que se encuentra el trabajador que está incapacitado temporalmente para trabajar como consecuencia de una enfermedad común o profesional y accidente de trabajo o no, en tanto que reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social, así como también el periodo de observación por enfermedad profesional durante el que se prescriba la baja.

La duración máxima de la incapacidad temporal es de 365 días, prorrogables por otros 180 días cuando se presuma que puede ser dado de alta médica por curación durante este tiempo. Cuando se trate de periodos de observación por enfermedad profesional, la duración máxima es de seis meses, prorrogables por seis meses más.

El trabajador debe justificar, en este caso, su situación mediante la entrega a la empresa de la correspondiente copia de parte médico de baja y, en su caso, de confirmación de la baja dentro de los tres días siguientes a su expedición.

Si el trabajador recibe el alta médica por curación total, deberá presentar en la empresa el correspondiente parte de alta y solicitar inmediatamente su reincorporación, que deberá realizar sin demora.

Si es declarado en invalidez permanente una vez finalizada la incapacidad temporal, el contrato se puede suspender durante dos años desde que se declaró la invalidez si se presume una mejora.

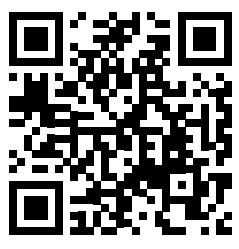
Nacimiento y cuidado de menor

En 2019 se publicó el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, cuya entrada en vigor supuso una modificación de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, así como los permisos por nacimiento, adopción y progenitor diferente de la madre biológica. Esta nueva normativa pretende alcanzar la equiparación de los derechos de las personas trabajadoras, que afectan a las actuales prestaciones por maternidad y paternidad.



Las prestaciones de la Seguridad Social: especial mención a la incapacidad temporal (IT)

youtu.be/nahX5Cuwew0



Esta prestación tiene como objeto compensar a las personas trabajadoras ante la falta o disminución de ingresos como consecuencia de la suspensión de su contrato de trabajo laboral (personas trabajadoras por cuenta ajena) o cese en la actividad (personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos) para disfrutar de los periodos de descanso por nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar (en este último caso, cuando su duración no sea inferior a un año y se trate de menores de 6 años).

A efectos de esta prestación se consideran situaciones protegidas el nacimiento, que comprende el parto y el cuidado del menor de doce meses, la adopción, guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar.

Tiene una duración de dieciséis semanas, de las cuales las 6 semanas inmediatas posteriores al hecho causante serán de descanso obligatorio. Este permiso se ampliará a dos semanas más, una para cada uno de los progenitores, en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

Fuerza mayor temporal

Se trata de hechos extraordinarios imprevisibles o inevitables que imposibilitan definitivamente el desarrollo del trabajo (incendio, inundación, etc.). Esta causa ha de ser debidamente constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, previo expediente tramitado al efecto.

Excedencia forzosa

La concesión de este tipo de excedencia es obligatoria para la empresa y comporta la conservación del puesto de trabajo. Además, su periodo cuenta como trabajado a efectos de cómputo de antigüedad. Las causas para la concesión pueden ser la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo o la realización de funciones sindicales de ámbito provincial o superior.

El riesgo durante el embarazo

En la situación de riesgo durante el embarazo, si no es posible una adaptación de las condiciones de trabajo ni un cambio del lugar de trabajo, se tendrá derecho a la suspensión del contrato durante el periodo necesario para la protección de la salud de la trabajadora.

El ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales y la excedencia forzosa

Existe una reiteración entre estas dos causas de suspensión del contrato, en tanto que en ambos casos se hace referencia al ejercicio de un cargo político temporal al que se accede por elección o por designación o nombramiento de la autoridad competente. En estos casos, el trabajador deberá solicitar el reingreso a la empresa dentro del mes siguiente al cese de su cargo público representativo o sindical.

Privación de la libertad

Se suspende el contrato en aquellos supuestos en que el trabajador no puede asistir a su lugar de trabajo porque se encuentra privado de libertad mientras no exista una sentencia condenatoria firme (detenciones preventivas, presos provisionales, etcétera). El trabajador debe poner en conocimiento del empresario la causa suspensiva. Cuando existe sentencia absolutoria firme, el contrato de trabajo se retoma, mientras que, cuando la sentencia es condenatoria y priva de libertad, se extingue el contrato de trabajo.

Suspensión disciplinaria de trabajo y sueldo

Se trata de una manifestación del poder disciplinario del empresario cuando el trabajador incurre en incumplimientos de sus deberes laborales. Esta sanción se corresponde normalmente con faltas graves o muy graves tipificadas en el convenio colectivo. La duración de la sanción dependerá de la gravedad de la falta.

Trabajadoras víctimas de violencia de género

Tienen derecho a la suspensión aquellas trabajadoras que sean víctimas de violencia de género de conformidad con la normativa. De este modo, se pretende garantizar su protección y, al mismo tiempo, asegurar la compatibilidad de esta con la continuidad del vínculo laboral. La suspensión tendrá una duración inicial no superior a seis meses. El juez puede prorrogar la suspensión por periodos de tres meses hasta un máximo de 18.

Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Este tipo de suspensión es adoptada de forma unilateral por el empresario siempre que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

- **Causas económicas:** cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente en su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En cualquier caso, se entenderá que la disminución es persistente si, durante dos trimestres consecutivos, el nivel de ingresos ordinarios o ventas es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
- **Causas técnicas:** cuando se producen cambios en el ámbito de medios o instrumentos de producción.
- **Causas organizativas:** cuando se producen cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en la manera de organizar la producción.
- **Causas productivas:** cuando se producen cambios en la demanda de productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

Procedimiento

El procedimiento es único, con independencia del número de trabajadores afectado por la medida, y requerirá:

1. La comunicación a la autoridad laboral de la decisión empresarial y, simultáneamente, la **apertura de un periodo de consultas** en los mismos términos que para la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo.
 - Duración máxima de 15 días.
 - Constitución de la mesa negociadora en los mismos términos que fija el art. 41.4 ET.
 - Se deberá negociar de buena fe.
 - El acuerdo requerirá de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o de la comisión representativa.
 - Si se produce un acuerdo, la decisión tendrá la presunción denominada *iuris tantum* (presunción absoluta que admite la ley y no permite prueba en contrario) de que concurren las causas alegadas por el empresario.
 - En cualquier momento, las partes negociadoras podrán sustituir el periodo de consultas por una mediación o un arbitraje.
2. La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los términos de la mencionada comunicación y sobre el desarrollo del periodo de consultas. Este informe habrá que remitirlo a la autoridad laboral en el término de los 15 días siguientes a la comunicación de la finalización de las consultas por parte del empresario.



ponte a prueba

La excedencia forzosa es el periodo de tiempo en el que un trabajador solicita la suspensión de su empleo sin recibir un salario y reservándose el derecho a volver a su puesto de trabajo.

- a) Verdadero
- b) Falso

3. Finalizado el periodo de consultas, el empresario notificará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, que tendrá efectos desde la comunicación a la autoridad laboral. El empresario deberá efectuar esta notificación en un plazo de 15 días desde la última reunión del periodo de consultas. Si en este plazo no se notifica nada, la decisión de suspensión caducará.
4. El empresario notificará su decisión, de forma individual, a los trabajadores afectados por la suspensión, que se hará efectiva en la fecha de comunicación de la suspensión a la autoridad laboral. En estos casos, la suspensión vendrá acompañada, si el trabajador cumple con los requisitos que marca la ley, con el derecho a la percepción de la prestación por desempleo durante un máximo de seis meses sin que sean descontados del periodo que inicialmente tenía reconocido el trabajador. Asimismo, durante este periodo, el empresario deberá promover la realización de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores con la finalidad de incrementar su polivalencia o empleabilidad.
5. Si el trabajador no está de acuerdo con la decisión adoptada por el empresario, podrá impugnar la medida por la vía judicial a través del procedimiento que prevé la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Si la decisión afecta a un número de trabajadores igual o superior al que se requiere para el despido colectivo, la representación de los trabajadores también podrá impugnar la decisión por vía judicial por medio del proceso de conflicto colectivo.
6. También la autoridad laboral podrá impugnar la decisión del empresario, a instancia de la entidad gestora, si considera que no concurren las circunstancias para que los trabajadores sean beneficiarios de la prestación por desempleo.
7. Si la decisión empresarial es declarada **injustificada**, el trabajador tendrá derecho a la inmediata reanudación de su trabajo y al pago de los salarios correspondientes a los días de suspensión.

2.3. PLANES DE REGULACIÓN DE OCUPACIÓN

Las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas, y estas destinan parte de sus recursos a la creación de planes de ocupación que gestionarán conjuntamente los servicios de ocupación, las Administraciones locales como los ayuntamientos y las agencias de colocación privadas.

El objetivo de estos planes de regulación es frenar la tendencia actual del mercado laboral en cuanto a la destrucción de puestos de trabajo y aplicar medidas que permitan avanzar en la creación de nuevos puestos.

Entre estas medidas, encontramos:

- Proyectos de intermediación laboral entre las oficinas de empleo públicas y las agencias de colocación privadas para fomentar el acceso a la ocupación de las personas desempleadas.
- Proyectos para mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad.
- Ayudas económicas de apoyo a los emprendedores.
- Programas de formación específicamente diseñados para jóvenes, que combinan acciones de orientación y seguimiento con formación y adquisición de experiencia profesional en empresas.
- Planes de formación para los trabajadores en activo.
- Planes de orientación y acompañamiento a las personas en situación de desempleo.
- Convenios de colaboración con empresas.
- Ayudas a la financiación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y trabajadores autónomos.

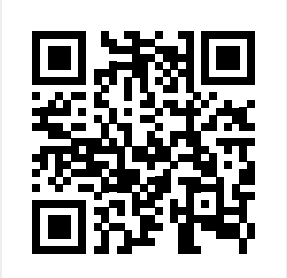
2.4. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

PARA + INFO

La **extinción del contrato** es el cese definitivo de la relación laboral individual de trabajo y de las obligaciones contraídas por las partes contractuales (empresario y trabajador).



Extinción del contrato de trabajo: causas
youtu.be/7cbd52CpZvI



¡RECUERDA!

La normativa reguladora de la extinción de la relación laboral se encuentra en los artículos 49 a 56 del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, y en los artículos 103 a 113 y 120 a 124 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).

Las causas por las que se puede extinguir un contrato de trabajo aparecen en el art. 49.1 ET. Se trata de un *numerus clausus*, esto es, un listado cerrado de **13 causas por las que se permite extinguir una relación laboral**. Los art. 50 a 56 ET regulan de forma más concreta algunas de las causas enumeradas en el art. 49.1.

Estas 13 causas por las que un contrato de trabajo se extinguirá son:

- Por mutuo acuerdo de las partes.
- Por las causas consignadas válidamente en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario.
- Por expiración del tiempo convenido.

- Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar.
- Por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 48.2 del ET.
- Por jubilación del trabajador.
- Por muerte, jubilación en los casos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o incapacidad del empresario, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 44 ET, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
- Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación del trabajo, siempre que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo dispuesto en el art. 51.7 ET.
- Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
- Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.
- Por despido del trabajador.
- Por causas objetivas legalmente procedentes.
- Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
- Para la extinción por expiración del tiempo convenido del contrato temporal por circunstancias de la producción, la indemnización tendrá una cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio.
- Para la finalización del contrato temporal para sustitución de una persona trabajadora y para los contratos formativos de la obtención de la práctica profesional y de formación en alternancia, la persona trabajadora no tendrá derecho a recibir ninguna indemnización.
- Si en juicio se declara como improcedente el despido o el trabajador finaliza unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del empresario, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.
- En el caso de que muera el trabajador por causas naturales se tiene derecho a una indemnización por valor de 15 días de salario. En el caso de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 30 días de sueldo.

Indemnización en función del tipo de extinción

- Para la extinción por despido por causas objetivas, por despido colectivo, por extinción de la personalidad jurídica, por causas económicas, por fuerza mayor, la no aceptación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o la no aceptación de la movilidad geográfica, la indemnización será de 20 días de salario por año, con un máximo de mensualidades de 12 meses.

PARA + INFO

El número máximo de mensualidades significa que, una vez calculada la indemnización, esta no podrá ser superior a la cifra resultante de multiplicar el sueldo actual por su número máximo de mensualidades. Estas son 12 para el despido por causas objetivas, despido colectivo y no aceptación de la movilidad geográfica, 24 para el despido improcedente y 9 meses para la no aceptación de la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

2.4.1. CAUSAS QUE DEPENDEN DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES

Por mutuo acuerdo

La voluntad conjunta de las partes puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo. Es necesario que la voluntad de las partes no esté viciada (los vicios de la voluntad son el **error**, la **violencia**, la **intimidación** y el **dolo**, siendo nulo el consentimiento prestado por estos vicios).

La ley no establece ningún tipo de formalidad a la extinción del contrato y se admite la extinción de palabra y también de forma escrita, a pesar de que, a efectos de dar una mayor seguridad jurídica a las partes, se recomienda la forma escrita.

Esta extinción, como cualquier otra, exige que se acompañe del **documento de liquidación de las cantidades pendientes de pagar** a fecha de la extinción por parte del empresario (entrega del recibo de finiquito). Este documento tiene efectos liberatorios para el empresario y exige la firma de la parte trabajadora y empresarial.

En el momento de la firma del finiquito, el trabajador tiene derecho a que esté presente un representante legal de los trabajadores. Asimismo, si no se pide su presencia, deberá hacerse constar, así como también en el caso de que la empresa deniegue el derecho a la persona trabajadora.

¡RECUERDA!

La extinción por mutuo acuerdo no da legalmente derecho a ningún tipo de indemnización para la parte trabajadora y **no se considera una situación legal de desempleo**, por lo tanto, la persona trabajadora **no tiene derecho a recibir la prestación por desempleo** en este supuesto.

Por causas válidamente establecidas en el contrato de trabajo

Esta causa de extinción supone dar cumplimiento al motivo establecido en el contrato de trabajo como causa de extinción del mismo. Supone incluir una causa resolutoria del contrato y solamente se exige que la causa sea legal y posible.

Esta causa tiene el mismo régimen jurídico que la extinción por mutuo acuerdo.

Por expiración del tiempo convenido en el contrato temporal o formativo

Esta causa nos remite a la contratación temporal y supone el cumplimiento del término final del contrato de trabajo. Algunos contratos vienen acompañados de una indemnización a su finalización, que es de 12 días para los contratos por circunstancias de la producción.

Como en el resto de extinciones del contrato de trabajo, se requerirá la prestación siempre del correspondiente recibo de finiquito en los términos previstos en el ET.

En este caso, la persona trabajadora se sitúa en **situación legal de desempleo** y, si cumple con los requisitos que establece la ley, podrá acceder a la prestación por desempleo.

2.4.2. CAUSAS DEPENDIENTES DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

La dimisión del trabajador

Esta causa se ajusta perfectamente al carácter voluntario que se predica de la relación laboral. Será necesario que la dimisión sea un acto libre de la voluntad del trabajador (recordemos que tal decisión no puede estar viciada por error, violencia, intimidación o dolo).

La **forma** es libre y se admite tanto la vía oral como la escrita, a pesar de que, para la seguridad jurídica, sea recomendable la utilización de la forma escrita.

La persona trabajadora deberá comunicar su decisión con una antelación mínima, y este preaviso tendrá la duración que marque el convenio colectivo de aplicación o la costumbre local.

La extinción requiere la entrega del correspondiente recibo de finiquito en los términos establecidos en el ET.

Este supuesto de extinción no da derecho a percibir la prestación por desempleo.



Resolución del contrato por incumplimiento contractual del empresario

Esta causa se diferencia de la anterior en que la persona trabajadora se ve forzada a extinguir la relación laboral dados los incumplimientos contractuales de la parte empresarial.

El ET, en su art. 50, recoge una *numerus apertus* (lista abierta) de motivos que pueden justificar la extinción, que son:

- El retraso o la falta de pago de salarios de forma reiterada.
- La modificación de las condiciones de trabajo que afecten a la dignidad de la persona trabajadora.
- El incumplimiento de la obligación de reintegrar a la persona trabajadora en sus anteriores condiciones de trabajo cuando se haya declarado por sentencia judicial el carácter injustificado de la decisión empresarial.

La extinción del contrato no es automática, será necesaria una sentencia judicial que declare la petición ajustada a derecho. Durante el tiempo que dure el proceso judicial, la parte trabajadora deberá seguir prestando sus servicios en la empresa.

En caso de que se cuente con una resolución judicial favorable a la persona trabajadora, la extinción se acompañará de una indemnización de 33 días por año de trabajo con un máximo de 24 mensualidades y se tendrá derecho a la percepción de la prestación por desempleo en el caso de que se cumpla con los requisitos que la ley exige para recibir la prestación.

Igualmente, como en el resto de supuestos, es necesario entregar el correspondiente recibo de finiquito de acuerdo con lo previsto en el ET.

Resolución motivada por tener la condición de víctima de violencia de género

Esta causa tiene su origen en un ámbito externo al laboral. La resolución del contrato requiere contar con el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género mediante la correspondiente resolución judicial o informe del ministerio fiscal del Estado.

Este supuesto no se acompaña de ningún tipo de indemnización, pero la trabajadora tendrá derecho a percibir, en su caso, la prestación por desocupación.

2.4.3. CAUSAS VINCULADAS A CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA PERSONA DEL TRABAJADOR O EMPRESARIO

Estas son las causas previstas en el apartado e), f) y g) del art. 49.1 del ET (anteriormente citadas).

En el caso de la persona trabajadora, los motivos que justifican la extinción son: la muerte, la incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez y la jubilación.

Todas estas situaciones son reconocidas como **contingencias** protegidas por el sistema de la Seguridad Social, a pesar de que su reconocimiento no es automático, sino que dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos por la ley.

En el caso del empresario, los motivos que dan lugar a este tipo de extinción son: la muerte (persona física), extinción de la personalidad jurídica, la jubilación y la incapacidad.

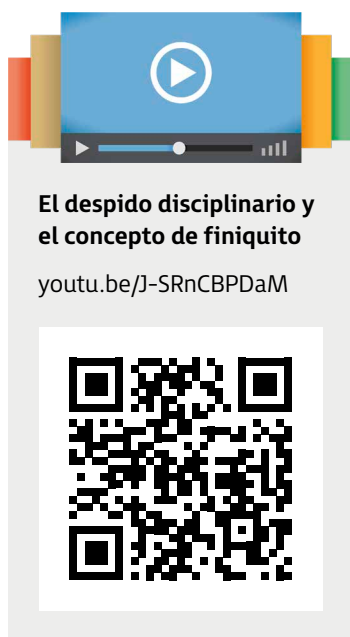
En todos los supuestos que afecten a la figura del empresario, es necesario que se produzca un cese definitivo en la actividad productiva. Por lo tanto, si se produce una sucesión de empresa, no habrá causa para extinguir el contrato.

Este tipo de extinción no tiene previsto ningún tipo de procedimiento y solamente en el supuesto de jubilación del empresario se prevé una indemnización de 30 días de salario.

En el caso de la jubilación del trabajador, en ocasiones, y por la vía de la negociación colectiva, se prevén los denominados premios de jubilación que habitualmente consisten en recibir una cantidad a tanto alzado por el trabajador.

Como en el resto de los supuestos de extinción, el empresario tiene la obligación de entregar el recibo de finiquito, en los términos previstos en el ET.





2.4.4. CAUSAS VINCULADAS A LA VOLUNTAD UNILATERAL DEL EMPRESARIO

Despido disciplinario

Nos encontramos ante una extinción del contrato **decidida unilateralmente** por el empresario en ejercicio de su facultad disciplinaria. La decisión empresarial se fundamenta en un **incumplimiento grave** y culpable de la persona trabajadora.

El despido disciplinario es la máxima sanción que se puede imponer a un trabajador y, por este motivo, se exige que el incumplimiento sea grave y culpable, siguiendo un principio que informa al poder disciplinario empresarial como es la proporcionalidad entre la infracción y la sanción laboral.

De igual forma, otra garantía queda concretada en el listado de causas enumeradas en el art. 54 ET, ya que solamente las conductas que pueden quedar incluidas en alguna de estas causas podrán ser objeto de despido disciplinario.

Las causas previstas en el art. 54.2 ET son:

- Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo.
- Indisciplina o desobediencia.
- Ofensas verbales o físicas al empresario o las personas que trabajen en la empresa o familiares que convivan con ellos.
- Transgresión de la buena fe contractual.
- Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
- Embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente al trabajo.
- Acoso por razón de origen racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, acoso sexual y por razón de sexo al empresario o personas que trabajen en la empresa.

Procedimiento

Para hacerse efectivo, el despido disciplinario requiere del cumplimiento de un **procedimiento formal** previsto en el ET (art. 55). No obstante, este procedimiento puede ser ampliado con otros requisitos vía negociación colectiva.

El procedimiento previsto en el art. 55 exige al empresario la entrega de la denominada carta de despido, es decir, se debe comunicar por escrito el despido incluyendo en este documento los hechos, la fecha y la causa legal que justifica el despido, así como la fecha en que se hará efectiva la extinción del contrato. Esta carta se tiene que entregar en los términos que fija el ET para las faltas muy graves.

Este procedimiento se completa, en caso de que nos encontremos ante un trabajador que ostente la condición de representante de los trabajadores, con la apertura de un expediente contradictorio y, si el trabajador está afiliado a un sindicato y el empresario tiene conocimiento de ello, se deberá dar audiencia a los delegados sindicales del sindicato correspondiente.

En el caso de que el empresario no observara alguno de estos requisitos formales, la ley permite subsanar los defectos formales del despido en un término de 20 días siguientes a la comunicación del primer despido y poner a disposición del trabajador los salarios correspondientes a los días intermedios entre la primera y la segunda comunicación de despido.

Este despido no se acompaña de ninguna indemnización, pero, si se cumplen los requisitos marcados por la ley, permite recibir la prestación por desempleo. Como en el resto de las extinciones, es necesario entregar el recibo de finiquito en los términos previstos en el ET.

Impugnación de cualquier tipo de despido

El trabajador puede, independientemente de si el despido es individual o colectivo, impugnar el despido si no está de acuerdo con las causas que alega el empresario.

El sujeto tiene 20 días hábiles desde que se produce la comunicación del despido para presentar una impugnación.

Antes de acudir a la vía judicial, el trabajador deberá procurar llegar a un acuerdo con el empresario, presentando una papeleta de conciliación en el Servicio de Arbitraje, Mediación y Conciliación.

En el caso de que no prospere dicho acuerdo extrajudicial, la impugnación debe llevarse a un juzgado social. Si se opta por una revisión por vía judicial, el resultado de esta acción puede dar lugar a tres soluciones distintas:

- **Declaración del despido como procedente:** el procedimiento seguido para el despido se ajusta a lo establecido en la ley y ha quedado probada en juicio la legalidad de la causa alegada por la parte empresarial. En este caso, se mantienen los mismos efectos iniciales del despido.
- **Declaración del despido como improcedente:** la causa alegada por la parte empresarial no ha quedado probada en juicio o no se ha respetado el procedimiento formal previsto en la ley o en el convenio que resulte de aplicación. Ante esta decisión judicial, la ley otorga al empresario dos opciones:
 - Readmitir al trabajador con el pago de los salarios de tramitación.
 - No readmitir e indemnizar a la persona trabajadora con 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.

El empresario deberá optar por una u otra opción en el término de 5 días, y, en caso de que no adopte ninguna decisión, se entenderá que readmite al trabajador.

- **Declaración del despido como nulo:** se constata la existencia de un motivo discriminatorio o que atenta contra los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas trabajadoras. Si así fuese, se ordenará la readmisión de la persona trabajadora con el pago de los salarios de tramitación. El art. 55.5 a), b) y c) del ET establece una enumeración de los supuestos en que se declara como causa de nulidad un despido.



¡RECUERDA!

A excepción de la extinción por expiración del tiempo convenido en los contratos temporales por circunstancias de la producción, para el cálculo de las indemnizaciones por una extinción laboral, tendremos en cuenta la antigüedad de la persona trabajadora en meses (no en días), y se redondeará al alza en todos los casos que no se complete el mes.

Por ejemplo, si el trabajador ha trabajado desde el 3 de enero de 2019 hasta el 5 de febrero de 2021, habrá trabajado dos años (24 meses), un mes y 3 días que, a efectos de indemnización, se contabilizará como una antigüedad de 26 meses. Recuerda que primero debes tener en cuenta que del 3 de enero de 2019 al 2 de enero de 2021 van 2 años, que del 3 de enero de 2021 al 2 de febrero de 2021 hay 1 mes, y que del 3 de febrero de 2021 al 5 de febrero de 2021 van 3 días.

Para el cálculo de las indemnizaciones en la extinción por expiración del tiempo convenido en los contratos temporales por circunstancias de la producción (sin que medie despido), tendremos en cuenta la antigüedad de la persona trabajadora en días (no en meses).

En el caso de utilizar una calculadora de fechas, al resultado que se obtendrá le tendremos que sumar 1, porque el día que termina la relación laboral también se debe contar. Por ejemplo, si un contrato temporal se inicia el 1 de enero de 2020 y finaliza el 3 de enero de 2020, una calculadora de fechas nos dirá que la diferencia entre ambas fechas es de dos días. Sin embargo, para el cálculo de la indemnización, el número de días que ese trabajador ha trabajado son tres (1, 2 y 3 de enero).



**Actividad 1:**

a) *Calcula qué indemnización percibirá Antonio después de haber sido despedido y que el juez decidiera que el despido es improcedente, teniendo en cuenta que comenzó a trabajar en esta empresa el 10/01/2013, se le despidió el 30/11/2020, tenía un contrato indefinido y recibía un sueldo de 2.000 € mensuales (pagas extraordinarias prorrateadas e incluidas en la cantidad de 2.000 €).*

A Antonio le corresponderá la siguiente indemnización:

- Calculamos el salario diario: $(2.000 \cdot 12) / 365 = 65,75 \text{ €}$
- Calculamos los meses de antigüedad. Del 10/01/2013 al 09/01/2020 pasan 7 años. Del 10/01/2020 al 09/11/2020, hay 10 meses. Del 10/11/2020 al 30/11/2020, hay 21 días.
7 años + 10 meses + 21 días. Los 21 días se contabilizan como un mes más, por lo que los meses de antigüedad son: $(7 \cdot 12) + 10 + 1 = 95 \text{ meses}$.
- Calculamos los días de indemnización teniendo en cuenta que el despido es improcedente, por lo que le corresponderán 33 días por año trabajado: $(33 / 12) = 2,75 \text{ días/mes}$.

Calculamos la indemnización multiplicando los tres conceptos:

Indemnización = $65,75 \cdot 95 \cdot 2,75 = 17.177,19 \text{ €}$

Por último, comprobamos el valor máximo legal de la indemnización.

Para hallarlo, multiplicamos el sueldo por 24, que es el número máximo de mensualidades en un despido improcedente.

Indemnización máxima = $2.000 \cdot 24 = 48.000 \text{ €}$

La indemnización de 17.177,19 € es menor que el tope de 48.000 €, por lo que le corresponderá esta cantidad de 17.177,19 € de indemnización. En cambio, si la indemnización hubiera sido de 54.000 €, por ejemplo, solo hubiera podido recibir hasta el tope legal máximo de 48.000 €.

b) *Calcula qué indemnización percibirá Tomasa después de haber sido despedida por causas objetivas, habiendo decidido el juez que su despido era procedente, teniendo en cuenta que comenzó a trabajar en esta empresa el 20/04/2016, se la despidió el 10/02/2020, tenía un contrato indefinido y recibía un sueldo de 1.800 € mensuales (pagas extraordinarias prorrateadas e incluidas en la cantidad de 1.800 €).*

A Tomasa le corresponderá la siguiente indemnización:

- Calculamos el salario diario: $(1.800 \cdot 12) / 365 = 59,18 \text{ €}$
- Calculamos los meses de antigüedad. Del 20/04/2016 al 19/04/2019 pasan 3 años. Del 20/04/2019 al 19/01/2020, hay 9 meses. Del 20/01/2020 al 10/02/2020, hay 22 días.
3 años + 9 meses + 22 días. Los 22 días se contabilizan como un mes más, por lo que los meses de antigüedad son: $(3 \cdot 12) + 9 + 1 = 46 \text{ meses}$.



EJEMPLO

– Calculamos los días de indemnización: $20 / 12 = 1,6\hat{6}$ días/mes. Importante: en el cálculo vamos a utilizar la fracción (20/12) en vez de 1,66 periódico para no perder decimales.

– Calculamos la indemnización multiplicando los tres conceptos:

Indemnización = $59,18 \cdot 46 \cdot (20/12) = 4.537,13 \text{ €}$

Por último, comprobamos el valor máximo legal de la indemnización.

Para hallarlo, multiplicamos el sueldo por 12 que es el número máximo de mensualidades en un despido por causas objetivas.

Indemnización máxima = $1.800 \cdot 12 = 21.600 \text{ €}$

La indemnización de 4.537,13 € es menor que el tope de 21.600 €, por lo que le corresponderá esta cantidad de 4.537,13 € de indemnización (si, por ejemplo, la indemnización hubiera sido de 24.000 €, solo hubiera podido recibir hasta su tope legal máximo de 21.600 €).

c) *Calcula qué indemnización debe percibir Laura, en el caso de que su contrato temporal por circunstancias de la producción finalice (sin despido). Los datos sobre la relación laboral de Laura con su empresa son los siguientes:*

- Tenía un contrato temporal por circunstancias de la producción.
- Inició su relación laboral como camarera el 15/05/2020.
- Finalizó su relación laboral en 14/10/2020.
- Disponía de un salario bruto de 1.460 € mensuales (pagas extras prorrateadas e incluidas en esta cantidad).

Como el contrato temporal por circunstancias de la producción ha finalizado y el contrato se formalizó después del 01/01/2015, le corresponde una indemnización de 12 días de salario/año trabajado.

A Laura le corresponderá la siguiente indemnización:

- Calculamos el salario diario = $(1.460 \cdot 12) / 365 = 48 \text{ €}$
- Calculamos los días de antigüedad = 153 días.

Si utilizáis una calculadora de fechas, os dará que hay 152 días de diferencia entre ambas fechas, pero hay que sumarle un día más, porque el día que termina la relación laboral también se cuenta.

- Calculamos los días de indemnización = $12 \text{ días/año} = 12/365 \text{ días}$.

Calculamos la indemnización multiplicando los tres conceptos:

Indemnización = $48 \cdot 153 \cdot (12 / 365) = 241,44 \text{ €}$.



¡RECUERDA!

No es lo mismo finiquito que indemnización.

El **finiquito** es un documento en el que la empresa especifica lo que le adeuda al trabajador en el momento de la extinción laboral y que está obligada a pagarle en ese momento. En el finiquito están incluidas las siguientes partidas: días de salario sin pagar, parte proporcional de las pagas extra sin pagar, los días de vacaciones que no hubiera disfrutado el trabajador, las horas extra llevadas a cabo por el trabajador y que no hubieran sido abonadas y cualquier otro monto que la empresa debiera al trabajador como pluses y pagas de beneficios generados y que no se hubieran pagado. Estas cantidades se abonan con independencia de la forma en la que el trabajador haya abandonado la empresa y de si tiene derecho a indemnización o no.

La **indemnización** es la cantidad económica que recibe el trabajador cuando se ha terminado su relación laboral con la empresa y no ha sido por su voluntad, como puede ser la finalización de un contrato temporal o el despido por parte del empresario (a excepción, del despido disciplinario procedente y del despido para algunos tipos de contrato como los de formación).

En resumen, en los ejercicios haremos el cálculo del **total adeudado al trabajador** en el momento de la extinción laboral que estará formado por la suma del finiquito y la indemnización.

A continuación, se muestra un ejemplo concreto de un despido en el que se debe calcular el importe total del finiquito del empleado. Los pasos que se deben seguir son los que se detallan en el ejemplo e incluyen el cálculo del salario por día, las vacaciones no disfrutadas y las gratificaciones extraordinarias.



EJEMPLO

Actividad 2:

Manuel, que entró a trabajar el 1 de enero de 2015, fue despedido disciplinariamente el 7 de julio de 2020. Manuel tenía un salario mensual de 1.000 € y dos gratificaciones extraordinarias equivalentes al salario base que se pagan al final de cada semestre y que se devengan semestralmente. Además, el trabajador, durante el año en que es despedido, no ha disfrutado de vacaciones. Calcula el finiquito que le deberá abonar la empresa.

El finiquito es la suma del salario no pagado, las vacaciones no disfrutadas y la parte de las pagas extra que le correspondería cobrar.

Salario

En primer lugar, calcularemos el salario por día para liquidar los 7 días que ha estado trabajando durante el mes de julio. Para ello, multiplicamos el sueldo por 12 meses y lo dividimos por 365 días.

$$\text{Salario diario} = (1.000 \cdot 12) / 365 = 32,88 \text{ €/día.}$$

Si el trabajador trabajó en el último mes 7 días, el salario que debe cobrar este mes es:

$$\text{Salario} = 7 \cdot 32,88 = \mathbf{230,16 \text{ €}}$$

Pagas extras

En segundo lugar, hay que añadir las gratificaciones extraordinarias (pagas extra a las que tiene derecho el trabajador) que en este ejemplo cobra el trabajador: una de invierno al final del año y otra en verano a final de junio.

La paga de invierno se devenga el 1 de enero del año en curso y la de verano, a partir de 1 de julio del mismo año.

Como ha trabajado hasta el 7 de julio (siete días) tendrá derecho a parte de la paga extra de invierno, no así a la de verano que ya cobró al final del mes de junio.

La parte proporcional de paga extra que le corresponde diariamente se calcula multiplicando el monto de la paga extra (en este caso la paga extra está compuesta por el salario base de 1.000 €) por el número de pagas extra que recibe en el año (en este caso dos, que además es el mínimo establecido por la ley) y dividiéndolo entre los días que tiene el año (365 días).

$$\text{Paga extra diaria} = 1.000 \cdot 2 / 365 = 5,48 \text{ €/día}$$

Como ha trabajado siete días desde el inicio del semestre, multiplicaremos esta cantidad por la paga extra diaria:

$$\text{Paga extra} = 5,48 \cdot 7 = \mathbf{38,36 \text{ €}}$$



Vacaciones

En tercer lugar, se deben calcular las vacaciones no disfrutadas por el trabajador. El trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones por año trabajado. En 2020, Manuel ha trabajado 188 días. Hacemos una regla de tres para ver los días que le corresponden de vacaciones:

365 días de un año → 30 días de vacaciones

188 días trabajados → X días de vacaciones que corresponden

Resolvemos la regla de tres:

Vacaciones que le corresponden = $(188 \cdot 30) / 365 = 15,45$ días.

Este resultado significa que tendría que haber disfrutado de 15,45 días de vacaciones hasta ese momento. Como no ha disfrutado de ningún día de vacaciones, la empresa está obligada a pagárselas. Por tanto, multiplicaremos los días de vacaciones que le corresponden por el total de sus retribuciones diarias (salario diario más paga extra diaria):

Vacaciones = $15,45 \cdot (32,88 + 5,48) = 592,66 \text{ €}$

Finiquito

El importe total del finiquito que percibirá Manuel es:

Finiquito = $230,16 + 38,36 + 592,66 = 861,18 \text{ €}$

Indemnización

Como el despido es disciplinario, el trabajador no tiene derecho a indemnización. Si el trabajador hubiese tenido derecho a indemnización como en el despido improcedente, por causas objetivas o por finalización del contrato temporal, se tendría que haber calculado dicha indemnización y haberla sumado al finiquito, para así obtener el total adeudado por el empresario al trabajador.

Indemnización = 0 €

Total adeudado al trabajador

Para terminar, sumaremos el total del finiquito más la indemnización a la que tendría derecho el trabajador, para así poder estimar el monto total que adeuda la empresa al trabajador.

Total adeudado al trabajador = finiquito + indemnización

Total adeudado al trabajador = $861,18 \text{ €} + 0 \text{ €}$ (no hay indemnización) = **861,18 €**

**Actividad 3:**

José María, que entró a trabajar el 1 de julio de 2016, fue despedido disciplinariamente el 20 de mayo de 2018, pero el juez decretó que de manera improcedente. Su salario base era de 1.100 € al mes; además, recibía mensualmente un plus por convenio por valor de 80 € y disfrutaba al año de dos pagas extraordinarias devengadas semestralmente que estaban prorrateadas a lo largo del año y que eran equivalentes al salario base. Calcula el finiquito que le corresponde, sabiendo que tiene derecho a 30 días de vacaciones y que no ha disfrutado de ningún día.

Salario

$$\text{Salario diario} = [(1.100 + 80) \cdot 12] / 365 = 38,79 \text{ €}$$

Como ha trabajado 20 días en el mayo, le corresponde de salario en dicho mes:

$$\text{Salario} = 20 \cdot 38,79 = \mathbf{775,80 \text{ €}}$$

Paga extra

$$\text{Paga extra diaria} = (1.100 \cdot 2) / 365 = 6,03 \text{ €}$$

Como ha trabajado 20 días desde el inicio del mes (son pagas extra prorrateadas mensualmente) multiplicaremos esta cantidad por la paga extra diaria:

$$\text{Pagas extra} = 6,03 \cdot 20 = \mathbf{120,60 \text{ €}}$$

Vacaciones

El trabajador no ha disfrutado de ningún día de vacaciones y tiene derecho a 30 días por año trabajado, por lo que debemos calcular la proporción de días de vacaciones que le corresponden hasta el 20 de mayo. En el año 2018 ha trabajado 140 días; por lo tanto, calcularemos la proporción de días de vacaciones que le corresponden multiplicando por 30 días de vacaciones al año y dividiendo por 365 días que tiene el año. Después lo multiplicaremos por el total de sus retribuciones diarias (salario diario más paga extra diaria).

$$\text{Días de vacaciones que le corresponden} = (140 \cdot 30) / 365 = 11,51 \text{ días}$$

$$\text{Vacaciones} = 11,51 \cdot (38,79 + 6,03) = \mathbf{515,87 \text{ €}}$$

Finiquito

$$\text{Finiquito} = 775,80 + 120,60 + 515,87 = \mathbf{1.412,27 \text{ €}}$$

Indemnización

Como el despido ha sido declarado improcedente, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado.

La indemnización será la multiplicación del salario total diario (salario diario + paga extra diaria) por el número de meses de antigüedad por el número de días por año trabajado que debe ser indemnizado (33/12).

2

Salario total diario = 38,79 € + 6,03 € = 44,82 €.

También podíamos calcular el salario total diario sumando todas las percepciones económicas que tiene en el año y dividiéndolas entre 365.

Total percepciones económicas = $[(1.100 + 80) \cdot 12] + (1.100 \cdot 2) = 16.360$

Salario total diario = total percepciones económicas / 365 = $16.360 / 365 = 44,82$ €.

Meses de antigüedad. Del 01/07/2016 al 30/06/2017 pasa 1 año. Del 01/07/2017 al 30/04/2018, hay 10 meses. Del 01/05/2020 al 20/05/2018, hay 20 días.

2 años + 10 meses + 20 días. Los 20 días se contabilizan como un mes más, por lo que los meses de antigüedad son: $(1 \cdot 12) + 10 + 1 = 23$ meses.

Número de días por año trabajado que debe ser indemnizado = 33 días por año trabajado = 33 por 12 meses trabajados = $33 / 12$.

Indemnización = $44,82 \cdot 23 \cdot (33/12)$

Indemnización = 2.834,86 €

Total adeudado al trabajador

Para terminar, sumaremos, el total del finiquito más la indemnización a la que tendría derecho el trabajador, para así poder estimar el monto total que adeuda la empresa al trabajador.

Total adeudado al trabajador = finiquito + indemnización

Total adeudado al trabajador = 1.412,27 € + 2.834,86 € = 4.247,13 €



ponte a prueba

¿Tiene derecho a indemnización el trabajador al que se le ha acabado un contrato temporal por circunstancias de la producción?

- a) No, cuando finaliza no tiene derecho a indemnización pero tiene derecho a paro.
- b) Sí, tiene derecho a una indemnización proporcional a 33 días por año trabajado.
- c) Sí, tiene derecho a una indemnización proporcional a 12 días por año trabajado.

¿Tiene derecho a indemnización el trabajador al que se ha despedido y que en el juicio se ha determinado que su despido es improcedente?

- a) No, pero como lo han despedido tendrá derecho a la prestación por desempleo si cumple con los requisitos.
- b) Sí, tiene derecho a una indemnización proporcional a 20 días por año trabajado.
- c) Sí, tiene derecho a una indemnización proporcional a 33 días por año trabajado.

2.5. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

Las empresas gestionan sus comunicaciones y la documentación que deriva de ellas con los organismos oficiales por diferentes vías que se han ido explicando a lo largo de los últimos epígrafes. Al igual que con las altas, cualquier proceso de modificación, suspensión o extinción del contrato de trabajo debe ser comunicado y gestionado con los organismos públicos.

Modificaciones

Como se ha expuesto en puntos anteriores, las empresas, cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrán acordar las que denominábamos **modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo**. Ya hemos visto en qué consistían estas modificaciones, sin embargo, ahora nos centraremos en ver cómo debe proceder el empresario cuando lleve a cabo una de estas modificaciones y cómo debe gestionar con los organismos públicos pertinentes toda la documentación generada. En primer lugar, en aquellas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter individual, el empresario deberá notificar su decisión al trabajador afectado y, a su vez, deberá también comunicarlo a sus representantes legales con una antelación de 15 días a la fecha en la que se produzca la eficacia de dicha modificación. Una vez se realice la notificación al trabajador, la ley le ofrece, ante la decisión empresarial, diversas opciones:

- Aceptar la decisión empresarial.
- No aceptar la decisión empresarial y rescindir el contrato. En este caso, excepto si la modificación es del sistema de trabajo o rendimiento, la extinción del contrato se acompaña de una indemnización de 20 días de salario por año hasta un máximo de 9 mensualidades.
- Aceptar inicialmente la decisión empresarial, pero impugnarla por vía judicial: bajo este supuesto, se debe tener en cuenta que, con independencia del inicio del proceso judicial, la decisión empresarial se ejecuta, es decir, se debe llevar a cabo, por lo tanto, mientras no se dicte una resolución judicial y transcurra el término de preaviso, la persona afectada deberá dar cumplimiento a la decisión empresarial.

En caso de tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el empresario deberá llevar a cabo lo que se denomina **apertura de un periodo de consultas** con los representantes de los trabajadores, de una duración no superior a 15 días. El periodo de consultas debe:



1. Llevarse a cabo, en principio, con las secciones sindicales, siempre y cuando se acuerde y siempre que la mayoría de los miembros del comité de empresa o delegados de personal sean de esta representación sindical. En caso contrario, el periodo de consultas se tendrá que realizar con la representación unitaria de los trabajadores de la empresa (comité de empresa o delegados de personal).



2. Se deberá desarrollar en el marco de una comisión negociadora que estará compuesta por un máximo de 13 representantes de cada una de las partes negociadoras. En caso de que no hubiera representación de los trabajadores en la empresa o en el único centro de trabajo afectado, se deberá nombrar una comisión ad hoc de acuerdo con lo que establece el ET.



3. En el caso de que la modificación afecte a trabajadores de diversos centros, la representación corresponderá al comité intercentros, si así se previera en el convenio colectivo. En cualquier otro caso, será una comisión que se conformará:
 - a. Si todos los centros cuentan con comité de empresa, por una representación de cada centro.
 - b. Si unos centros cuentan con representación y otros no, se conformará la comisión con los centros que cuentan con representación, y el resto, si quiere contar con representación, deberá designarlos de la forma que prevé la ley para casos que no hay representación. La comisión, en cualquiera de los casos, se deberá constituir con anterioridad a la convocatoria del periodo de consultas. La ley fija un periodo de constitución de 7 días antes de la fecha de comunicación de la decisión del traslado por parte de la empresa. Si no hay representación legal de los trabajadores, como el procedimiento es más largo, el periodo de designación es de 15 días.
 - c. Finalizado el periodo de constitución de la comisión, se iniciará el periodo de consultas, que tiene como finalidad analizar las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir los efectos, así como la adopción de medidas que rebajen las consecuencias para las personas trabajadoras afectadas por la medida empresarial.
 - d. Extinguido el periodo de consultas, se puede decidir sustituir las negociaciones de este por un sistema de mediación o arbitraje. En este caso, se contará con la misma duración que el periodo de consultas. Si el periodo de consultas termina sin acuerdo empresarial, se deberá notificar a las personas trabajadoras afectadas por la decisión adoptada por el empresario y se harán efectivas las modificaciones pasados 7 días desde la fecha de notificación.

Ante la notificación recibida por parte de cada trabajador, las opciones serán las mismas que en el caso de la modificación individual. La decisión se puede impugnar a pesar de que se haya llegado a un acuerdo en el periodo de consultas entre la parte empresarial y la parte trabajadora.

Asimismo, la representación de los trabajadores puede impugnar la decisión empresarial por vía judicial, por medio del procedimiento de conflicto colectivo. Si se impugna por esta vía, el proceso iniciado de forma individual por trabajadores se suspenderá hasta que se dicte la sentencia correspondiente resolviendo el conflicto colectivo planteado.

La ley establece que, si se llega a un acuerdo durante el periodo de consultas, se presumirá que concurren las causas justificadoras de la medida empresarial y solamente se podrá impugnar la decisión por considerar que existe fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión, sin perjuicio de la acción individual reconocida a cada trabajador afectado por la medida.

Documentación relativa a la suspensión temporal de contratos de trabajo o reducción de jornada

En este caso, el procedimiento a seguir debe iniciarse con la comunicación de la apertura de un periodo de consultas (como se ha explicado anteriormente). Esta etapa se inicia con una copia escrita que se dirige a los representantes legales de los trabajadores y a la autoridad laboral.

El periodo de consultas no podrá tener una duración superior a 15 días.

Existe una serie de documentos que son comunes a todos los procedimientos en los que se produzca una suspensión contractual o bien una reducción de jornada. Estos documentos son:

- Impresos oficiales debidamente cumplimentados, con especificación de las causas de suspensión del contrato o reducción de jornada.
- Anexos oficiales de trabajadores afectados debidamente cumplimentados, indicando número y clasificación profesional de los mismos, a efectos de su futura remisión al SEPE.
- Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. Cuando el expediente de regulación afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.
- Poder notarial que acredite la legitimación del representante que formula la comunicación en nombre y representación de la persona jurídica. En el caso de que se trate de una persona física, DNI de la persona que formula la comunicación.
- Concreción y detalle de la medida de suspensión o reducción de jornada.
- Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por la medida de suspensión o reducción.
- Memoria explicativa de la causa de la suspensión o reducción de jornada de los contratos.
- Documentación acreditativa de la situación coyuntural de la actividad de la empresa.

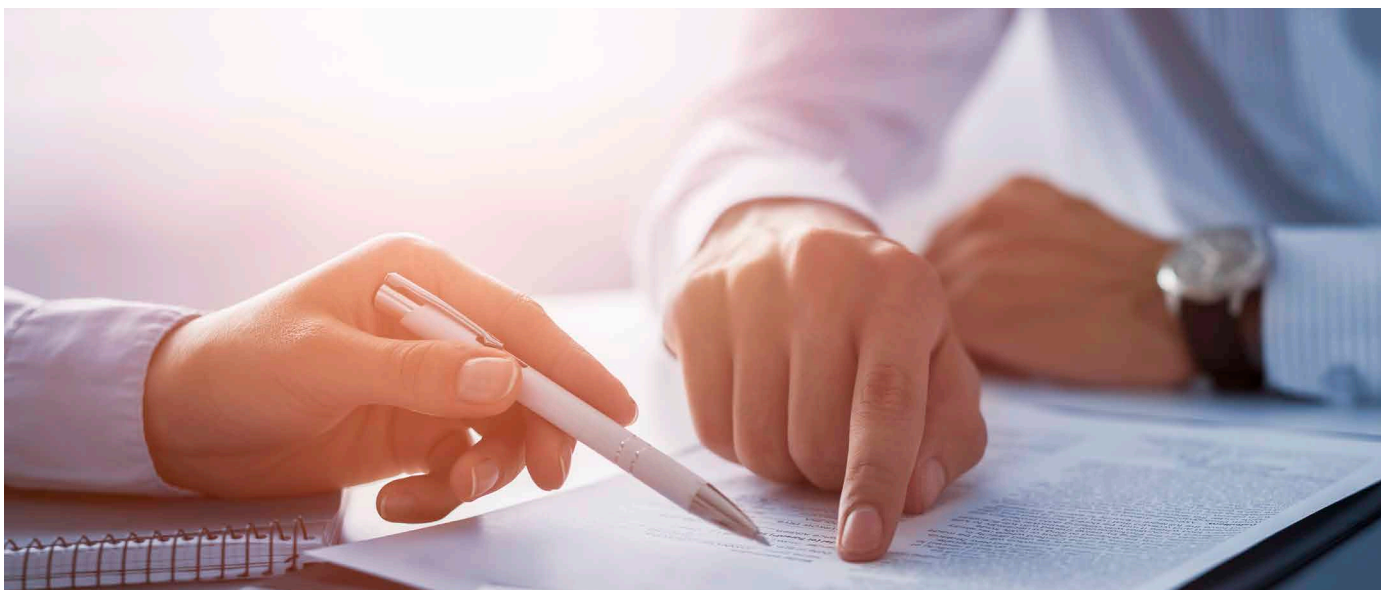
- Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la composición negociadora del procedimiento, especificando, en el supuesto de ser varios los centros de trabajo afectados, si la negociación se realiza a nivel global o diferenciada por centros de trabajo. Igualmente, se deberá informar sobre los centros de trabajo sin representación unitaria y presentar escrito de comunicación o actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en dicho precepto.
- Solicitud de informe de los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con el ET.
- Acreditar entrega de la documentación recogida en el art. 17 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

Suspensión o reducción de jornada por causas económicas

Si la empresa lleva a cabo suspensiones de contratos o reducciones de jornadas laborales alegando causas económicas, esta deberá aportar las **cuentas anuales** del último ejercicio económico y, por supuesto, deberá contener:

- Balance de situación.
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- Estado de cambios del patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivos.
- Memoria del ejercicio.
- Informe de gestión.

O bien se presentará la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, balance y estado de cambios del patrimonio neto abreviado, debidamente auditados en el caso de aquellas empresas que se encuentren obligadas a ello.





Documentación relativa a los expedientes de suspensión o reducción de jornada por causas técnicas, organizativas o de producción

La empresa deberá aportar todos aquellos documentos técnicos que acrediten la concurrencia de las causas alegadas.

Se llevará a cabo el periodo de consultas, que no podrá tener una duración superior a 15 días naturales. Una vez finalice este periodo, el empresario debe comunicar el resultado a la autoridad laboral competente:

- Si se alcanza un acuerdo, se entregará a la autoridad laboral una copia íntegra del mismo.
- En caso de que no se haya alcanzado un acuerdo, se comunicará a los representantes de los trabajadores, así como a la autoridad laboral competente, la decisión sobre la suspensión de los contratos, actualizando, en su caso, los extremos de la comunicación a la que se refiere el ET.
- Se deberán entregar también las actas de reuniones del periodo de consultas a la autoridad laboral.
- La comunicación debe contener, en cualquier caso, el calendario de los días concretos de suspensión de contratos o reducción de jornada (deben ser individuales para cada uno de los trabajadores afectados). En el supuesto de reducción de jornada, se determinará el porcentaje de disminución temporal, computado sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, los periodos concretos en los que se va a producir la reducción y el horario de trabajo afectado por ella durante todo el periodo que se extienda su vigencia.



Documentos relativos a la regulación de empleo de extinción, suspensión y reducción de jornada por causas de fuerza mayor

El empresario deberá presentar la solicitud acompañada de los medios de prueba para constatar y acreditar la existencia del hecho constitutivo de fuerza mayor y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores.

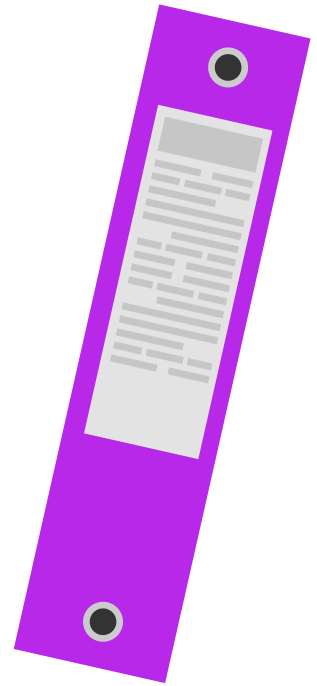
PARA + INFO

Acudir al anexo para ver el formulario para solicitar un expediente de regulación de empleo (ERE) a la autoridad laboral competente de cada comunidad. En este caso, el modelo que se ha incluido es el modelo catalán.

Documentación relativa al proceso de IT en la empresa

Para que una persona trabajadora sea declarada de baja médica, derivada bien de contingencias comunes, bien de contingencias profesionales, se deberá extender, por parte del médico del servicio público de salud o de la mutua, el denominado **parte de baja médica**, que:

- Origina la iniciación de actuaciones que conducen a la declaración o denegación del derecho al subsidio.
- Se cumplimentará en cuatro ejemplares:
 - El ejemplar original que va destinado a la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del Servicio Público de Salud (SPS).
 - Otras tres copias, destinadas a la entidad gestora o mutua correspondiente, a la empresa y al trabajador.



¡RECUERDA!

El parte médico de baja debe recoger los datos personales del trabajador y, además, la fecha de baja, la contingencia causante (contingencia común o contingencia profesional), el código de diagnóstico, el código nacional de ocupación del trabajador, la duración estimada del proceso y, si procede, la aclaración de que el proceso es recaída de uno anterior y la fecha de la baja del proceso que la origina.



Los partes médicos de baja y de confirmación de la baja derivada de contingencias comunes o profesionales serán expedidos por:

- **El médico del SPS** cuando se trate de contingencias comunes y en las contingencias profesionales cuya cobertura esté a cargo de la entidad gestora del (INSS). El periodo de duración de la baja dependerá, en todo caso, de la estimación que el médico realice. Para ello, se establecen cuatro grupos de procesos:
 - Si se trata de procesos que se calculen que van a tener una duración menor a los 5 días naturales, el médico expedirá el parte de baja y el parte de alta a la vez. No obstante, es importante destacar que el trabajador tiene derecho a solicitar que se le realice el correspondiente reconocimiento médico en la fecha en la que se hubiera establecido el alta.
 - En aquellos procesos en que se presuma que la duración será de entre 5 y 30 días naturales, el médico debe emitir el parte de baja médica y establecer una fecha de revisión médica. Esta revisión médica no puede en ningún caso darse más allá de 7 días naturales desde la fecha de la baja inicial. Cuando se produzca la revisión, el facultativo decidirá si extender el parte de alta o el parte de confirmación de baja si el trabajador debiera seguir en situación de incapacidad. En el caso de que se extienda un parte confirmatorio, los sucesivos no podrán extenderse con una diferencia de más de 14 días naturales entre sí.
 - Cuando se estime una duración de entre 31 y 60 días naturales, el facultativo del SPS deberá proceder como en el caso anterior. Sin embargo, si se extendiera un parte confirmatorio de baja después de realizarse la revisión, los sucesivos no podrán exceder de 28 días naturales entre sí.
 - Cuando la duración se prevea que será de 61 o más días naturales, el facultativo extenderá el correspondiente parte de baja médica y establecerá la fecha de revisión en el mismo, que no podrá exceder en ningún caso de 14 días. Si se produjera, con posterioridad a la revisión, un primer parte de confirmación de la baja, los posteriores no podrán emitirse con una diferencia superior a más de 35 días naturales entre sí.

Procesos de IT en función de la duración estimada

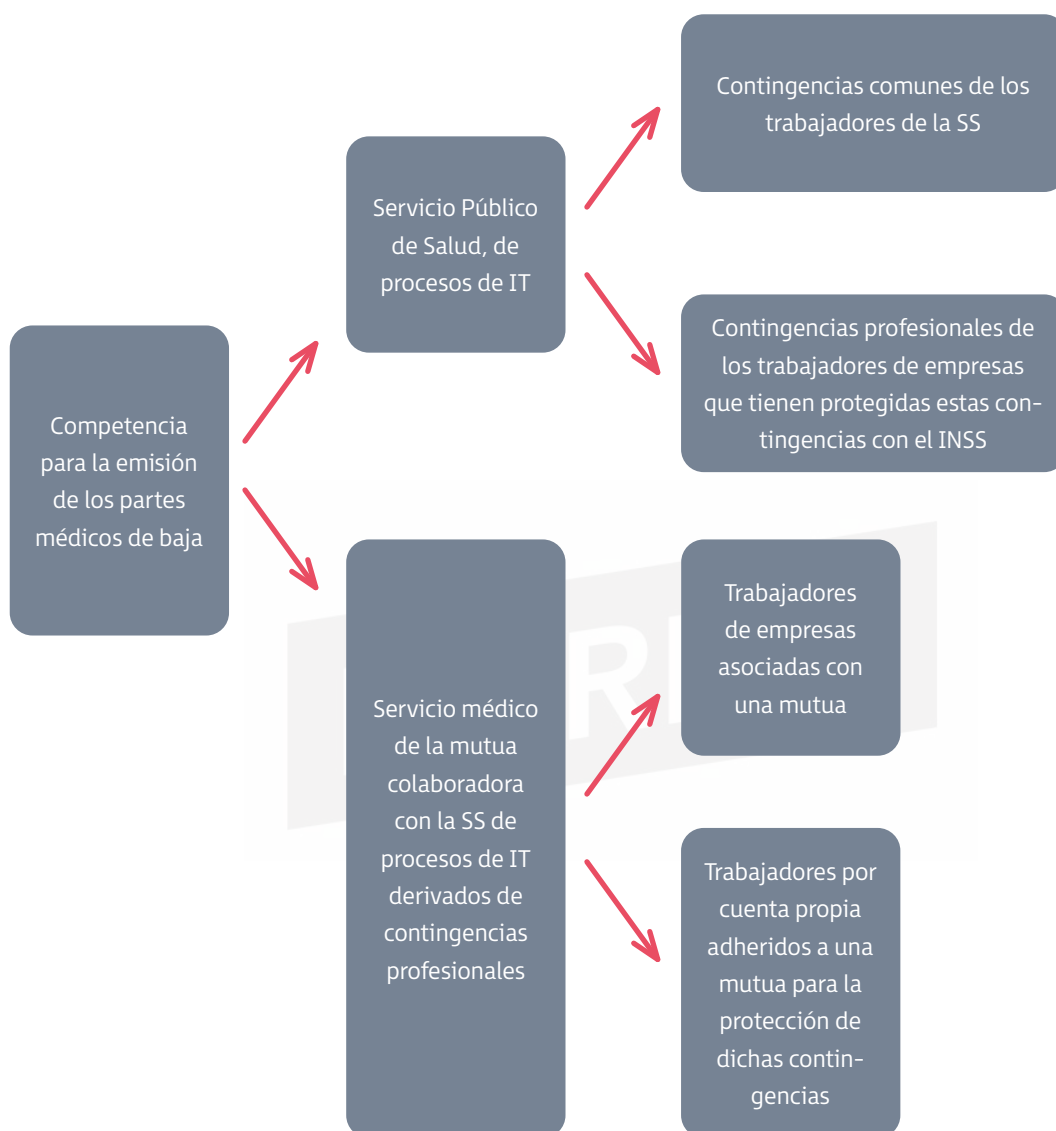
Proceso de duración estimada muy corta: inferior a 5 días naturales.

Proceso de duración estimada corta: de 5 a 30 días naturales.

Proceso de duración estimada media: de 31 a 60 días naturales.

Proceso de duración estimada larga: de 61 o más días naturales.

- **Los servicios médicos de la entidad colaboradora de la Seguridad Social** (mutua o empresa colaboradora) cuando la causa de la baja derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad de trabajo y el trabajador realice su actividad para una empresa que tenga cobertura de tales contingencias a su cargo o con una mutua colaboradora con la Seguridad Social, o se trate de un trabajador por cuenta propia que haya concertado con una mutua colaboradora con la Seguridad Social la cobertura de la prestación por contingencias profesionales.



Por lo que respecta al parte médico de baja, podrá extenderse por el médico de los SPS o por los servicios médicos de la entidad colaboradora de la Seguridad Social durante los 365 primeros días en los procesos derivados de contingencias comunes o profesionales.

A partir de los 365 días en situación de IT, el INSS será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de 180 días más, determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente o bien emitir el alta médica por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el INSS.

Los documentos necesarios para el trámite de la prestación por IT son:

- **Acreditación de la identidad del interesado:**
 - Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).
 - Extranjeros: pasaportes o documento de identidad vigente de su país y NIE (número de identificación de extranjero) exigido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a efectos de pago.
- **Documentación relativa a la cotización:**
 - Trabajador en régimen general: certificación de la última empresa en la que haya trabajado.
 - Trabajador por cuenta propia: justificante de pago de las cuotas de los 2 últimos meses.
- **Datos médicos:**
 - Partes de baja y confirmación de baja.
 - Si el trabajador procede del pago delegado, parte/s de confirmación siguientes al último que abonó la empresa.
 - Si se ha producido el alta médica, parte de alta.
- **Parte de accidente de trabajo o enfermedad profesional (AT o EP),** cumplimentado por la empresa, en su caso.

En el caso de que la relación laboral se **extinga**, deberán presentarse:

- Si la extinción se produce en los 15 días de la IT: contrato de trabajo y prórrogas.
- En caso de despido: carta de despido, acta de conciliación o sentencia.

Documentos relativos a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas

Cuando la empresa decide realizar una extinción de la relación contractual por causas objetivas, es necesario que se cumplan una serie de requisitos que aparecen en el art. 53 del ET:

- **Comunicación escrita al trabajador expresando la causa:** supone que la comunicación ha de contener, con la suficiente claridad y amplitud, los motivos, datos y elementos en que el empresario se basa para tomar la medida. La citada comunicación debe entregarse de forma personal al trabajador afectado por la medida, sin que pueda darse a personas distintas del afectado ni a los representantes de los trabajadores. Debe constar en ella la fecha de efectos de la extinción.
- Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la **indemnización** de 20 días por año de servicio.
- Concesión de un **plazo de preaviso de 15 días**, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo. Cuando se trate de despidos colectivos, se dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento. Si el empresario no concediera el plazo de preaviso, estará obligado a abonar los salarios correspondientes a ese periodo.



2.6. REGISTRO Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

A nivel interno, la última gestión administrativa derivada de la contratación que debe llevar a cabo la empresa es la creación del expediente de personal del nuevo empleado. Este expediente estará compuesto por numerosos documentos relativos al trabajador, de carácter confidencial y privado, y, por ello, protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La empresa contará con un fichero o archivo de personal donde se recoja la información de todos los trabajadores, y deberá conservarlo mientras persista la relación laboral, e incluso una vez que esta haya finalizado. La empresa se compromete, con base en la ley, a respetar el deber de secreto, a respetar el tratamiento y la confidencialidad de los datos y a conservarlos solo para disposición de las Administraciones públicas mientras dure el plazo en que puedan interponerse reclamaciones o denuncias.

El **expediente de personal** recogerá, entre otras cosas, la siguiente información:

- Currículum del trabajador.
- Fotocopia de los títulos requeridos en el proceso de contratación.
- Copia del contrato de trabajo.
- Documentos que modifiquen la situación laboral del trabajador: cambios de jornada, de puesto, de centros de trabajo, etcétera.
- Información sobre evaluaciones de su rendimiento.
- Documentación sobre participación en acciones de formación permanente y titulaciones.
- Certificado/reconocimientos médicos procedentes de la mutua de reconocimientos.
- Documentos relacionados con Hacienda y con la Seguridad Social.

Para que pueda ser útil, esta información debe estar bien archivada y actualizarse en el momento en que se produzcan cambios en la formación o en la situación laboral del trabajador (nuevas titulaciones, bajas, sanciones, excedencias, etcétera). Cada empresa organizará su fichero del modo que crea más conveniente, pudiendo optar también por llevar un registro informático de la información. Esta última opción se lleva a cabo digitalizando los documentos y supone una reducción de los riesgos de extravío o pérdida de la información original a la vez que reduce costes administrativos, ya que agiliza las consultas.

PARA + INFO

El registro informático es, hoy en día, la opción más utilizada por aquellas empresas que cuentan con un gran número de empleados debido a sus múltiples ventajas a la hora de gestionar la documentación y los expedientes del personal.



2.7. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La mayoría de estos programas tienen como principal función el cálculo y liquidación tanto de seguros sociales como del impuesto sobre la renta de las personas físicas (del cual hablaremos más adelante en este módulo).

En la actualidad, existen en el mercado diversos programas de pago para la gestión de recursos humanos en el ámbito administrativo. No obstante, nos centraremos en aquellos que se pueden encontrar como software libre o gratuito en internet.

Consultas de disposiciones y actualizaciones normativas

A la hora de consultar leyes, reglamentos o directivas, es imprescindible acudir a una web que sepamos que cuenta con información actualizada y fiable. Como ya sabemos, las disposiciones normativas son susceptibles de sufrir constantes modificaciones, por ello, no es recomendable consultar leyes en papel que se conserven desde hace unos años o incluso meses (dependiendo de la materia), por su naturaleza cambiante.

La página web que se recomienda visitar es, sin duda, la del Boletín Oficial del Estado (BOE): <https://www.boe.es/>, por su actualización casi inmediata.



La web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado nos permitirá consultar:

- Las publicaciones diarias del Boletín Oficial del Estado, además de permitirnos encontrar un determinado boletín si sabemos la fecha en que se publicó el mismo o su número identificativo.
- Los boletines oficiales de las CC. AA.
- El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
- La legislación: leyes orgánicas, leyes ordinarias, la Constitución española, decretos leyes, reales decretos, etcétera.
- Servicio de descarga de PDF de disposiciones normativas.

Además, permitirá suscribirnos por correo electrónico (aunque actualmente también se permite acceder a este servicio iniciando sesión desde nuestras redes sociales Twitter o Facebook, o bien mediante el inicio con nuestra cuenta de Google) y vía web a contenidos de la sede electrónica del BOE. Una vez que nos registremos, podremos recibir en nuestro e-mail, dependiendo de la configuración que hayamos establecido, alertas informativas relativas a legislación, nombramientos, oposiciones y concursos, anuncios de contratación u otras alertas telemáticas.

Otra web muy utilizada por los juristas y profesionales del área de recursos humanos es el portal **Noticias Jurídicas**: <http://noticias.juridicas.com/>.



Noticias Jurídicas también dispone de legislación actualizada y, además, cuenta con otros servicios como comentarios de profesionales y expertos sobre diversos ámbitos, artículos relacionados con la ciencia jurídica, etcétera.





Modelos de contratos de trabajo

Los modelos de contratos de trabajo los podemos encontrar en la página del INEM: <http://www.sepe.es/HomeSepe/empresas.html>.

Una vez que accedamos a la página web, deberemos seguir estos pasos:

1. Hacer clic en la pestaña *Empresas*.
2. A continuación, buscaremos la opción *Contratos de trabajo* y hacemos clic.
3. En la siguiente página, haremos clic en *Modalidades de contrato* y seleccionaremos el contrato deseado: indefinido, contrato temporal, contrato para la formación y el aprendizaje y contrato en prácticas. En la misma página hay un apartado de anexos para el resto de tipos de contrato.

Descarga de documentos de cotización

Para acceder a los distintos boletines de cotización (TC), nos dirigiremos a la página web de la Seguridad Social: <http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio>. Una vez allí, seguiremos los siguientes pasos: *Información útil > Formularios y modelos >* por último, seleccionaremos *Documentos de cotización / recaudación*.

PARA + INFO

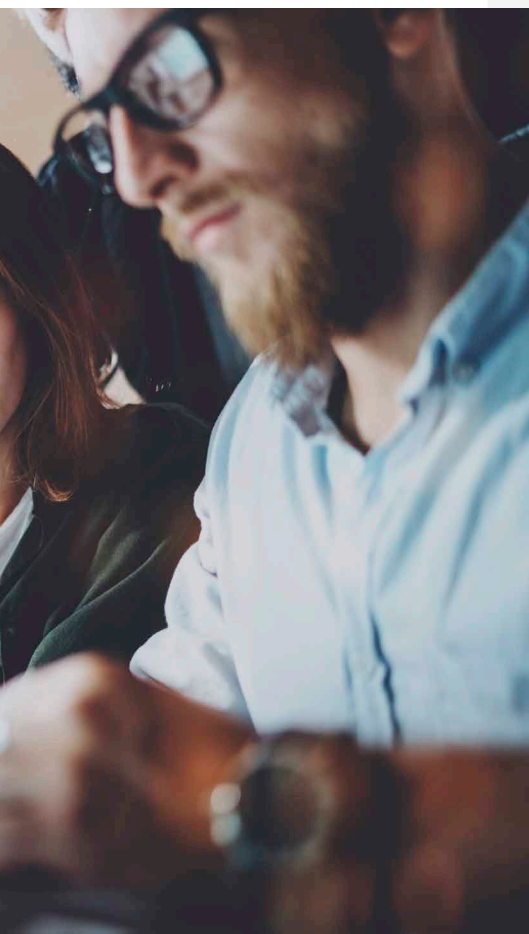
En la actualidad, los TC son poco utilizados.

Descarga el programa para el cálculo de retenciones a cuenta de IRPF

A pesar de que el impuesto sobre la renta de las personas físicas se explicará más adelante en este módulo, es conveniente explicar aquí cómo descargar o utilizar el programa desde la propia web de la Agencia Tributaria para el cálculo de las retenciones del IRPF.

Para ello, seguiremos estos sencillos pasos:

1. El primer paso que debemos dar es acceder a la página web de la Agencia Tributaria: <https://www.agenciatributaria.es/>.



2. En la parte derecha de la pantalla nos aparecen una serie de enlaces bajo el título de *Acceda directamente*, y de entre ellos seleccionaremos *Descarga de programas de ayuda*.
3. Dentro de los programas que podemos descargar, seleccionaremos *Retenciones* y, a continuación, haremos clic en el ejercicio correspondiente a las retenciones que se deseen calcular.



ponte a prueba

¿Cuál de las siguientes publicaciones se publica en la web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado?

- a) Boletines oficiales de las CC.AA.
- b) Boletín oficial del Registro Mercantil.
- c) Boletín Oficial del Estado.
- d) Todas las respuestas son correctas.

¿En la página de qué organismo podremos encontrar los diferentes modelos de contrato?

- a) Instituto de la Seguridad Social.
- b) Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) SEPE.

2.8. SERVICIOS DE ASESORÍA, GESTORÍA Y CONSULTORÍA LABORAL

La mayoría de estos programas tienen como principal función el cálculo y liquidación tanto de seguros sociales como del impuesto sobre la renta de las personas físicas (del cual hablaremos más adelante en este módulo).

En la actualidad, existen en el mercado diversos programas de pago para la gestión de recursos humanos en el ámbito administrativo. No obstante, nos centraremos en aquellos que se pueden encontrar como software libre o gratuito en internet.

VISITA LAS PÁGINAS

Os remitimos al punto:

1.9. Servicios de asesoría, gestión y consultoría laboral del tema 1 de este módulo.





MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

3

**OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL
EMPRESARIO CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

3.1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA Y OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL. FINALIDAD Y CAMPOS DE APLICACIÓN

CONCEPTO

La **Seguridad Social** es el mecanismo de carácter público que protege a un número determinado de personas (**sujetos beneficiarios o protegidos**) ante determinadas circunstancias o hechos (enfermedades o accidentes de trabajo) que los dejan en una situación de necesidad (incapacidad, muerte, jubilación...) ya sea por haberse disminuido sus ingresos o incrementado sus gastos.

De acuerdo a las características propias del sistema y a los principios contenidos en el art. 41 de la Constitución Española, la Seguridad Social se sustenta en los siguientes principios:

- **Universalidad:** el sistema acoge a toda la ciudadanía ofreciendo protección, independientemente de su situación personal y social.
- **Solidaridad intergeneracional:** las generaciones adultas trabajadoras contribuyen con el pago de sus cotizaciones a las prestaciones de las personas mayores o necesitadas.
- **Solidaridad entre territorios:** las cotizaciones se recaudan a través de una caja única para todo el territorio nacional y sirven para financiar las prestaciones de todos los españoles.
- **Igualdad:** los asegurados cuentan con igualdad de derechos con independencia del tiempo y del lugar de residencia.
- **Carácter contributivo:** las prestaciones guardan una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de contribución realizado.
- **Suficiencia:** garantía que todos los ciudadanos tengan una protección suficiente ante situaciones de necesidad.



ponte a prueba

La Seguridad Social es un sistema de previsión que protege al individuo frente a los riesgos sociales, ¿qué tipo de régimen lo mantiene y gestiona?

- a) Privado.
- b) Público.
- c) Mixto, privado y público.

Si una persona contribuye más a la Seguridad Social, ¿recibirá proporcionalmente más en sus prestaciones?

- a) No, todo el mundo recibe la misma cuantía en las prestaciones.
- b) Sí, según el principio de carácter contributivo del sistema.

3.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El sistema actual está constituido por un **brazo contributivo** (sobre la base de los seguros profesionales) y un **brazo no contributivo** que responde a los principios de universalidad subjetiva y generalidad objetiva: proteger a todos los ciudadanos ante cualquier situación de necesidad.

El brazo contributivo: régimen general y régimen especial

El brazo contributivo se articula sobre la base de la realización de un trabajo profesional.

Régimen general ► trabajo por cuenta ajena.

Régimen especial ► incluye colectivos de personas que se dedican a determinadas actividades: actividades agrarias, actividades por cuenta propia o autónomos.

La inclusión es obligatoria y se efectúa a través del doble acto administrativo de la afiliación al sistema y el alta en el régimen correspondiente.

La **afiliación**, recordemos, es única para toda la vida y, cuando se produce, el sujeto afiliado recibe un número que conservará siempre. En cambio, cuando por alguna razón como, por ejemplo, el paro, el sujeto cese en la actividad profesional, deberá ser dado de baja y, posteriormente, si retoma la actividad, deberá ser dado de alta en el régimen que corresponda.

El brazo no contributivo

Otorga protección al ciudadano sin recursos y sin necesidad de desarrollar o haber desarrollado en algún momento alguna actividad profesional ni, por lo tanto, haber estado afiliado al sistema.

3.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Las competencias en materia de normativa y control de la Seguridad Social corresponden directamente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Sin embargo, en la práctica intervienen diferentes organismos que se encargan de gestionar el funcionamiento del sistema y de garantizar el conjunto de prestaciones que establece la ley.

La estructura básica del sistema de la Seguridad Social la componen, entre otros, los siguientes organismos:

Entidades gestoras	Servicios comunes	Organismos autónomos	Organismos autónomos
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Instituto Social de la Marina (ISM).	Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Gerencia de Informática de la Seguridad Social.	Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).	Mutuas y empresas.

- **Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS):** depende del Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Tiene una dirección general, ubicada en Madrid, y 52 direcciones provinciales, ubicadas en cada una de las provincias españolas. Su cometido fundamental es la gestión y administración de las prestaciones económicas.
- **Instituto Social de la Marina (ISM):** es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Se encarga de la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del sector marítimo y pesquero.
- **Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS):** está dotada de personalidad jurídica propia. Se encarga de gestionar los recursos económicos que financian el sistema (recaudando y gestionando cotizaciones y cuotas) y de tramitar las inscripciones de empresa, las afiliaciones, las altas y las bajas de trabajadores.
- **Gerencia de Informática de la Seguridad Social:** es un servicio común para la gestión y administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema de Seguridad Social. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Sus funciones son: la elaboración y proposición de los planes directivos de sistemas de tecnologías de la información a las anteriores entidades, la propuesta de creación, el desarrollo y modificación de los sistemas de información, etc.
- **Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):** es un organismo autónomo de la Administración general del Estado cuya función principal es la de gestionar las prestaciones por desempleo. Hasta su cambio de denominación en 2003, este organismo recibía el nombre de Instituto Nacional de Empleo o INEM.
- **Entidades colaboradoras:** dentro de ellas encontramos las **mutuas patronales**, que son asociaciones voluntarias de empresarios que se agrupan para gestionar de forma conjunta servicios relacionados con la atención a sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedades profesionales (supuestos de incapacidad temporal). También las mismas **empresas** colaboran en la gestión, abonando prestaciones que posteriormente les son reintegradas por la Seguridad Social. Por ejemplo, en caso de baja de un trabajador por enfermedad común o accidente no laboral, el empresario abona al trabajador la cuantía que le corresponda y más tarde la recupera de la entidad gestora o de la mutua patronal.

3.3. RÉGIMENES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. RÉGIMEN GENERAL. RÉGIMEN ESPECIAL. RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

El sistema español de la Seguridad Social ha fraccionado las actividades productivas en diversos regímenes que, junto al régimen general, conforman la estructura del sistema.

Se encuentran incluidos en el campo de aplicación del **régimen general** de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados que aparecen en el artículo 7.1 a) de la LGSS.

Sin embargo, existen ciertos trabajadores que no quedan comprendidos en la lista del citado precepto, los cuales pertenecen al **régimen especial**. A tenor del art. 10.1 LGSS: “Se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciese preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social”.



Se consideran regímenes especiales:

- Trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- Trabajadores del mar.
- Funcionarios públicos, civiles y militares.
- Estudiantes.
- Los demás grupos que determine el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por considerar necesario su inclusión en un régimen especial.

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, estos están incluidos en el **Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA)**. Estos trabajadores tienen la obligación de cotizar desde el primer día en que surta efecto su alta en el citado régimen.

3.4. FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La financiación proviene de dos fuentes:

- Las aportaciones del Estado (presupuestos).
- Las aportaciones de empresarios y trabajadores (cotizaciones).

Desde el punto de vista de los ingresos, nuestro sistema se nutre, en sus dos terceras partes, de las cotizaciones que pagan los trabajadores y los empresarios, y en la tercera parte restante de transferencias desde los presupuestos generales del Estado.

Con estos recursos se financia la acción protectora: las aportaciones del Estado se destinan a sufragar las prestaciones no contributivas y con los recursos restantes se atienden las prestaciones contributivas.

3.4.1. PRINCIPIOS DE LA FINANCIACIÓN: INGRESOS PÚBLICOS, SISTEMAS DE REPARTO Y UNIDAD DE CAJA

Las cotizaciones sociales tienen una naturaleza jurídica tributaria. Son tributos efectuados con una finalidad concreta: la financiación de la Seguridad Social y las transferencias provienen de la recaudación del Estado mediante el resto de los impuestos.

- **Sistema de reparto:** cada año se recaudan los recursos necesarios para atender todas las contingencias y situaciones amparadas por todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social.

Estos recursos se ingresan en una **caja única** (Tesorería General de la Seguridad Social), desde la cual se ordenan y efectúan los pagos correspondientes, en cumplimiento de los principios de caja única y solidaridad financiera.

PARA + INFO

El denominado sistema financiero de reparto consiste en que las cuotas de trabajadores y empresarios constituyen el principal recurso económico con que se financian las prestaciones contributivas. Las aportaciones de cada trabajador no se acumulan en una cuenta específica, sino que, con las cuotas y demás recursos que integran el presupuesto de cada ejercicio económico, se atiende el pago de prestaciones y demás gastos de gestión del mismo ejercicio.

3.4.2. PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tal como indica el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren. Nosotros nos centraremos en el estudio de las prestaciones siguientes: asistencia sanitaria, incapacidad temporal, prestación por jubilación y prestación por desempleo.

Asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria de la Seguridad Social tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. Proporciona, también, los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas, atendiendo, de forma especial, a la rehabilitación física precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador.

La asistencia sanitaria de la Seguridad Social es la prestación de servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de las personas protegidas, entre las que se encuentran los trabajadores afiliados y en alta, los pensionistas, los perceptores de prestaciones periódicas de la Seguridad Social y los desempleados que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo. Además, también son beneficiarios de esta prestación los familiares y asimilados de los anteriores.

El asegurado puede formalizar el documento de reconocimiento de asistencia sanitaria y solicitar la tarjeta sanitaria en el centro de salud que le corresponda. Este se encargará de tramitar la emisión de la tarjeta sanitaria individual para cada uno de sus beneficiarios.

Además de la tarjeta sanitaria, es posible pedir la tarjeta sanitaria europea, que es un documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, durante una estancia temporal en el territorio del Espacio Económico Europeo, Reino Unido o Suiza.

En cuanto a la prestación farmacéutica, esta comprende los medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad.

A nivel económico, esta prestación consiste en la reducción del precio del fármaco que se obtiene con receta médica. Pueden ocurrir tres situaciones:

- Una reducción del 40% sobre el precio de venta al público con carácter general.
- Una reducción del 10% cuando se trate de las denominadas aportaciones reducidas: medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas o graves o medicamentos que proporciona el Sistema Nacional de Salud a través de receta oficial a los enfermos de SIDA.



- Una exención total del pago en los siguientes supuestos: pensionistas y colectivos asimilados, personas sujetas a un tratamiento derivado de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y aquellos productos cuya dispensación al usuario se realice en los centros o servicios asistenciales sanitarios.

Incapacidad temporal (IT)

La prestación económica por incapacidad temporal trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Por incapacidad temporal entendemos tanto la enfermedad común o accidente no laboral como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Requisitos	Por enfermedad común: los trabajadores deben estar afiliados y en situación de alta y tener cubierto un periodo de cotización de 180 días en los 5 años anteriores. Por accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional: no se exigen cotizaciones previas.
Cuantía para percibir	Enfermedad común y accidente no laboral: del primer día al tercero, sin cuantía; desde el día 4 al 20 inclusive, el 60% de la <u>base reguladora</u>; y el 75% desde el día 21 en adelante. Enfermedad profesional o accidente de trabajo: 75% de la <u>base reguladora</u> desde el día siguiente al de la baja en el trabajo.
Entidad competente	Según la opción que haya realizado el empresario para su cobertura, el reconocimiento y pago corresponderá al <u>Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)</u> , al <u>Instituto Social de la Marina (ISM)</u> o a la <u>mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales</u> .
Impresos	Los <u>partes médicos de baja</u> , confirmación de la baja y alta .



Incapacidad permanente

La prestación económica por incapacidad permanente trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, normalmente después de una incapacidad temporal, está imposibilitado permanentemente para trabajar, aunque, dependiendo del grado, puede ser revisable o puede trabajar en otra profesión u oficio.

Los diferentes grados y la cuantía de las prestaciones son los siguientes:

Grado de incapacidad permanente	Cuantía de la pensión a percibir
Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.	24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.
Incapacidad permanente total para la profesión habitual: inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta.	El 55% de la base reguladora. Se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando, por diversas circunstancias, se presuma la dificultad de obtener empleo en otra actividad distinta a la habitual.
Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: inhabilita al trabajador para el desarrollo de toda profesión u oficio.	100% de la base reguladora.
Gran invalidez: cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.	Se obtendrá aplicando el porcentaje correspondiente a la incapacidad permanente total o absoluta a la base reguladora, incrementada con un complemento.



Jubilación

La prestación por jubilación cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos.

A partir de 2027, todos los trabajadores que cumplan 67 años, o 65 años si acreditan que han trabajado 38 años y 6 meses de cotización, podrán recibir la pensión de jubilación.

La Ley 27/2011 incorporó una disposición transitoria para aplicar paulatinamente esta reforma de las pensiones, por lo que, desde 2013 hasta 2027, la edad exigida para la prestación y los periodos cotizados van aumentando gradualmente.

Se podrá recibir dicha pensión siempre que se cumpla el **periodo mínimo de cotización**, que debe ser de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

Año	Periodos cotizados	Edad exigida
2022	37 años y 6 meses o más	65 años
	Menos de 37 años y 3 meses	66 años y 2 meses
2023	37 años y 9 meses o más	65 años
	Menos de 37 años y 9 meses	66 años y 4 meses
2024	38 años o más	65 años
	Menos de 38 años	66 años y 6 meses
2025	38 años y 3 meses o más	65 años
	Menos de 38 años y 3 meses	66 años y 8 meses
2026	38 años y 3 meses o más	65 años
	Menos de 38 años y 3 meses	66 años y 10 meses
A partir de 2027	38 años y 6 meses o más	65 años
	Menos de 38 años y 6 meses	67 años





La **cuantía** de la pensión será la que resulte de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los años cotizados.

Desde 2022, la base reguladora es el cociente que resulta de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo del hecho causante.

El porcentaje varía en función de los años de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248 y un 0,18% los que rebasen el mes 248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100% (salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación). No obstante, hasta el año 2027, se establece un periodo transitorio y gradual, en el cual los porcentajes anteriores serán sustituidos por los siguientes:

Porcentaje jubilación – Años cotizados								
Periodo de aplicación	Primeros 15 años		Años adicionales				Total	
	Años	%	Meses adicionales	Coeficiente	%	Años	Años	%
2013 a 2019	15	50	1 al 163 83 restantes	0,21 0,19	34,23 15,77			
	15	50	Total 246 meses		50,00	20,5	35,5	100
2020 a 2022	15	50	1 al 106 146 restantes	0,21 0,19	22,26 27,74			
	15	50	Total 252 meses		50,00	21	36	100
2023 a 2026	15	50	1 al 49 209 restantes	0,21 0,19	10,29 39,71			
	15	50	Total 258 meses		50,00	21,5	36,5	100
A partir de 2027	15	50	1 al 248 16 restantes	0,19 0,18	47,12 2,88			
	15	50	Total 264 meses		50,00	22	37	100

Cuando se acceda a la pensión de jubilación en una edad superior a la edad ordinaria vigente en cada momento, es decir, aquellos trabajadores que incrementen su vida activa, siempre que al cumplir esta edad hubieran reunido el periodo mínimo de cotización exigido, se les reconocerá un porcentaje adicional por cada año completo cotizado. Este porcentaje, a partir del 1 de enero de 2013 será de:

- El 2% por cada año completo cotizado o que se considere legalmente cotizado desde la fecha en que se cumplió la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento hasta la fecha del hecho causante de la pensión cuando el interesado hubiera acreditado hasta 25 años cotizados al cumplir dicha edad.
- El 2,75% cuando el interesado hubiera acreditado entre 25 y 37 años cotizados.
- El 4% cuando el interesado hubiera acreditado más de 37 años cotizados.

Prestación por desempleo

La prestación por desempleo está gestionada y abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y se percibe tras la pérdida involuntaria de un empleo. Esta protección por desempleo se hace efectiva a dos niveles: una prestación contributiva y una prestación no contributiva o asistencial (subsidio por desempleo).

- **Prestación contributiva por desempleo:** esta prestación protege la situación de quienes, pudiendo y queriendo trabajar, han perdido su empleo de forma temporal o definitiva o bien han reducido su jornada ordinaria de trabajo y su salario, al menos, en una tercera parte.

Requisitos para acceder a la prestación:

- Estar afiliado o en situación de alta en la Seguridad Social en un régimen que contemple la prestación por desempleo.
- Encontrarse en situación legal de desempleo.
- Estar inscrito y mantener la inscripción como demandante de empleo durante todo el periodo de percepción y suscribir el compromiso de actividad.
- Haber trabajado y cotizado por desempleo al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo.
- No realizar una actividad por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, salvo compatibilidad establecida por un programa de fomento de empleo.
- No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible.
- No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a pensión de jubilación.

En cuanto a la **duración de la prestación**, por cada año trabajado se tiene derecho a 4 meses de prestación, con un límite máximo de 2 anualidades. En la siguiente tabla se muestran los días de prestación contributiva en función del tiempo cotizado:

Días cotizados	Días de prestación
Desde 360 hasta 539 días	120 días
Desde 540 hasta 719 días	180 días
Desde 720 hasta 899 días	240 días
Desde 900 hasta 1079 días	300 días
Desde 1080 hasta 1259 días	360 días
Desde 1260 hasta 1439 días	420 días
Desde 1440 hasta 1619 días	480 días
Desde 1620 hasta 1799 días	540 días
Desde 1800 hasta 1979 días	600 días
Desde 1980 hasta 2159 días	660 días
Desde 2160 días	720 días

La cuantía o importe diario de la prestación será:

- El 70% de la base reguladora durante los 180 primeros días.
- El 50% durante el resto de la prestación.

La base reguladora será el promedio de las bases de cotización por desempleo de los últimos 180 días cotizados, excluyendo el importe de las horas extraordinarias.

Al importe bruto de la prestación se le aplicarán dos tipos de deducciones: la cotización a la Seguridad Social y la retención a cuenta del IRPF, cuando proceda.

Límites actuales

Cuantía mínima de la prestación contributiva:

- Sin hijos a cargo: 540,41 euros mensuales (80% IPREM + 1/6 del cálculo anterior o también se podría expresar como 7/6 del 80% IPREM).
- Un hijo o más: 722,80 euros mensuales (107% IPREM + 1/6 del cálculo anterior).

Cuantía máxima de la prestación contributiva:

- Sin hijos a cargo: 1.182,16 euros mensuales (175% IPREM + 1/6 del cálculo anterior).
- Un hijo: 1.351,04 euros mensuales (200% IPREM + 1/6 del cálculo anterior).
- Dos hijos o más: 1.519,92 euros mensuales (225% IPREM + 1/6 del cálculo anterior).

Se consideran hijos a cargo los menores de 26 años o mayores con discapacidad que no tengan ingresos superiores al salario mínimo interprofesional (SMI).

PARA + INFO

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo. El SMI es fijado cada año por el Gobierno mediante la publicación en el BOE de un Real Decreto. Desde enero de 2022, el SMI es de 1.000 € mensuales o de 14.000 € anuales (14 pagas de 1.000 €).

El Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) se creó en 2004 para sustituir el concepto de salario mínimo interprofesional como referencia para calcular el umbral de ingresos a partir del cual se podía acceder a determinadas ayudas o subsidios. El IPREM se fija anualmente a través de la Ley de Presupuestos.

El IPREM en 2020 era de 537,84 € mensuales, cantidad que se vio incrementada en un 5% en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Por tanto, en 2021 el IPREM fue de 564,90 € mensuales. En los PGE para 2022, se estableció una subida del IPREM del 2,5%, por lo que llegó a situarse en una cantidad de 579,02 euros al mes.

- Hay que tener en cuenta las siguientes situaciones:
 - Si el trabajador interrumpió el cobro de una prestación contributiva para trabajar ese último periodo de un año o más, podrá elegir entre reanudar la prestación que suspendió o cobrar la nueva prestación que ha generado. Esto es el derecho de opción.
 - Si interrumpió el cobro de un subsidio por desempleo para trabajar el último periodo de un año o más, deberá solicitar la nueva prestación por desempleo generada.
- **Prestación por desempleo de nivel asistencial (subsidio):** es una prestación económica no contributiva dirigida a los desempleados que cumplan los siguientes requisitos:
 - Figurar inscritos como demandantes de empleo, sin haber rechazado ninguna oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción y formación profesional.
 - Carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
 - Además, deberán encontrarse en alguna de las situaciones que los acreditan como beneficiario de la prestación.
- **Principales beneficiarios:**
 - Trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen responsabilidades familiares.
 - Trabajadores mayores de 45 años que han agotado la prestación por desempleo y no tuvieran responsabilidades familiares.
 - Trabajadores mayores de 52 años.
 - Trabajadores que, al producirse la situación legal de desempleo, no han cubierto el periodo mínimo de cotización para acceder a una prestación contributiva.
 - Trabajadores emigrantes retornados.

Cuantía del subsidio: la Ley General de la Seguridad Social (art. 278) establece que la cuantía mensual de los subsidios por desempleo será del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de cada año. En los Presupuestos Generales del Estado de 2022, el IPREM se estableció en 579,02 €, por lo que el importe de este subsidio es de 463,21 € al mes.



Duración: los trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y **tienen responsabilidades familiares** disponen de seis meses, prorrogables por otros dos periodos de igual duración hasta un máximo de 18 meses, con las siguientes excepciones:

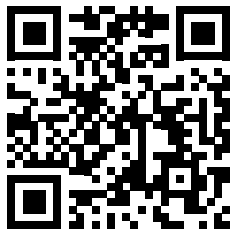
- Los menores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva de al menos 180 días tendrán, además, derecho a otra prórroga de seis meses, hasta totalizar 24 meses.
- Los mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva de, al menos, 120 días tendrán, además, derecho a otra prórroga de seis meses, hasta totalizar 24 meses.
- Los mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva de, como mínimo, 180 días tendrán, además, derecho a dos prórrogas de seis meses cada una, hasta totalizar 30 meses. La edad debe tenerse en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva por desempleo.

Los trabajadores mayores de 45 años que hayan agotado la prestación por desempleo y **no tuvieran responsabilidades familiares** disponen de seis meses improrrogables.



Las obligaciones del empresario con la seguridad social: afiliación, altas, bajas y modificaciones.

youtu.be/54X5KDTPJfg



3.5. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

El primer trámite que el empresario debe llevar a cabo es la **inscripción** del empresario. Este es el acto administrativo por el que la Tesorería General de la Seguridad Social asigna al empresario un número para su identificación y para el control de sus obligaciones en el respectivo régimen de la Seguridad Social.

Dicho número es el llamado **código de cuenta de cotización** y será el mismo durante toda su existencia. Simultáneamente a la inscripción, el empresario deberá ejercitar la opción de la entidad aseguradora de las contingencias de accidente de trabajo. Es decir, deberá indicar si opta por el INSS, o bien por una mutua patronal para cubrir las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Esta solicitud de inscripción se realizará antes del inicio de la actividad empresarial, a través del modelo TA6.

Por otro lado, el empresario tiene la **obligación de afiliar a los trabajadores**. Cuando vaya a contratar a personas no incluidas aún en el ámbito del Sistema de la Seguridad Social, deberá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social su inscripción en la Seguridad Social, esto es, su afiliación. Lo hará mediante el modelo TA1.

La afiliación es el acto administrativo por el que se realiza la incorporación al sistema de la Seguridad Social de un sujeto protegido, lo que lo convierte, de forma inmediata, en titular de **derechos y obligaciones** con esta. La afiliación se caracteriza por:

- Es **obligatoria**: todas las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema en su modalidad contributiva están obligadas a realizarla.
 - Es **única** para todo el sistema y para todos los regímenes, aun cuando las personas cambien de un régimen a otro a causa de su actividad.
 - Es **vitalicia**, porque la afiliación inicial permanece durante toda la vida de la persona, aun cuando causa baja en el régimen por cese del trabajo que desarrolla.
 - Debe realizarse con anterioridad a la prestación de servicios.
- En cuanto a las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores, el empresario está obligado a comunicar, dentro de los plazos establecidos al efecto, las altas, las bajas y las variaciones de datos de los trabajadores que vayan a iniciar una actividad laboral a su servicio o que cesen en la misma.
- El **alta** es un acto administrativo obligatorio mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce a la persona que inicia una actividad su condición de incluida en el campo de aplicación de un determinado régimen de la Seguridad Social, en función del tipo de actividad desarrollada, con los derechos y obligaciones en función del tipo de actividad desarrollada. El alta deberá tramitarse antes del inicio de la prestación laboral.
- Las **bajas** son actos administrativos por los que se extingue la relación jurídica de Seguridad Social.
- Las **variaciones** son actos administrativos por los que se efectúan comunicaciones de modificación de datos identificativos, domiciliarios o laborales de los trabajadores afiliados al Sistema de Seguridad Social.
- Mientras que la afiliación es única, las altas y bajas pueden ser múltiples, si se desarrolla más de una actividad, y las bajas deberán presentarse en el plazo de tres días naturales siguientes y las altas 60 días antes, es decir, las altas de los trabajadores se pueden comunicar hasta 60 días antes pero surten efectos a partir del día en el que se inicie la actividad.

El empresario está igualmente obligado a mantener en alta a sus trabajadores mientras perdure la relación laboral, y a efectuar el ingreso de las cuotas correspondientes en los plazos establecidos.

El empresario está igualmente obligado a mantener en alta a sus trabajadores mientras perdure la relación laboral, y a efectuar el ingreso de las cuotas correspondientes en los plazos establecidos. Todas estas operaciones (altas, bajas y modificaciones de datos) se podrán tramitar presentando el modelo oficial TA2/S y se comunicarán a través del Sistema RED.

CONCEPTO

El Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos) es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social a empresas y profesionales para poder intercambiar información y documentos a través de internet.

3.5.1. INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar.

Dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de los fines que le encomienda Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos previstos en estos Estatutos y en el resto de la normativa de aplicación, salvo la potestad expropiatoria.

Las potestades administrativas que tiene atribuidas le facultan, en su ámbito competencial y a través de los órganos que integran su estructura, para ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias.

Para la consecución de los fines anteriores, ejercerá las potestades administrativas de planificación y programación de la actuación inspectora, así como la de establecimiento de instrucciones de organización de los servicios, criterios operativos generales y criterios técnicos vinculantes, en los términos y con el alcance previsto en estos Estatutos.

Los servicios prestados por el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social son:

- Vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contenido normativo de los convenios colectivos.
- Asistencia técnica
- Arbitraje, conciliación y mediación
- Inspecciones derivadas de los servicios prestados por la Inspección de trabajo de Seguridad Social.

BUSCA EN LA WEB

Puedes consultar toda esta y más información en la web del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Funciones_ITSS/index.html






ponte a prueba

¿Debe el empresario inscribirse en la Seguridad Social?

- a) No hace falta, solo deberá inscribir a sus trabajadores.
- b) Sí, es obligatorio y es el primer trámite que debe hacer el empresario.
- c) Depende del tipo de empresa, si es pequeña no es necesario.

¿Cada cuánto tiempo hay que renovar la afiliación a la Seguridad Social?

- a) Anualmente.
- b) Cada vez que se comience una relación laboral.
- c) Cada diez años.
- d) No hace falta renovar la afiliación porque es vitalicia.

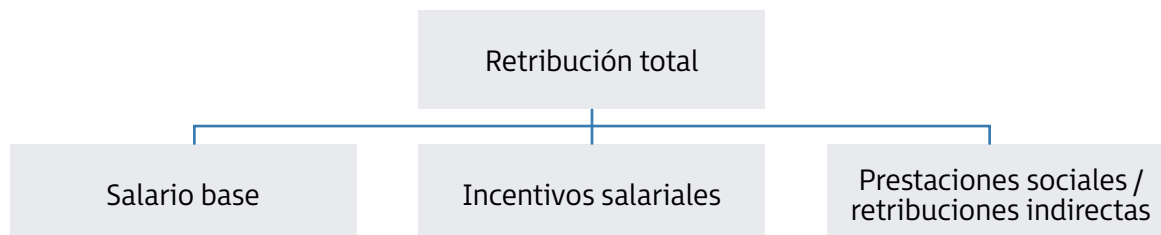


4

**DOCUMENTACIÓN DERIVADA DEL PROCESO
DE RETRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO**

4.1. REGULACIÓN LEGAL DE LA RETRIBUCIÓN

En primer lugar, debemos tener clara cuál es la diferencia entre **retribución**, **salario base** e **incentivos salariales**.



- **Retribución total:** se trata de la suma de las recompensas cuantificables que recibe el empleado por su trabajo. Se conforma de salario base, incentivos salariales y prestaciones sociales o retribuciones indirectas.
- **Salario base:** en este caso, hablamos de la cantidad **fija** que el empleado recibe de forma habitual (regular), bien sea como salario mensual, o bien como retribución por horas.
- **Incentivos salariales:** normalmente, los incentivos salariales hacen referencia a aquellas recompensas que el trabajador recibe por su buen rendimiento. Este tipo de incentivos suelen adoptar la forma de bonos, primas, participación en los beneficios de la empresa, regalos materiales, horario más flexible, obtener más vacaciones, etcétera. Por lo tanto, vemos cómo los incentivos pueden ser de tipo económico o de tipo no económico. En suma, los incentivos salariales son aquellos que están pensados para motivar y recompensar a los empleados con altos niveles de rendimiento.
- **Prestaciones sociales:** en muchas ocasiones, también encontraremos que se refieren a ellas como **retribuciones indirectas**. Este tipo de prestaciones pueden incluir servicios médicos, vacaciones o subsidio por desempleo. El coste aproximado de este tipo de prestaciones asciende al 42% de la suma de las retribuciones que percibe el empleado.

Es importante también que tengamos en cuenta las conocidas como **retribuciones en especie**. Este tipo de retribuciones se originan cuando los trabajadores perciben una parte o el total del pago de los servicios prestados en forma de bienes o servicios en lugar de en dinero.

La retribución o salario en especie aparece en el art. 26.1 párrafo segundo del ET, donde se dice que “en ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial (...) el salario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional (SMI)”.

Este precepto deja claro que:

- El salario en especie no podrá superar jamás el 30% del salario total que vaya a recibir el trabajador.
- En todo caso, el trabajador deberá recibir como mínimo el salario mínimo interprofesional (SMI), entendido como la cuantía mínima que debe recibir un trabajador en su jornada legal de trabajo y que es fijada por el Gobierno de manera anual.

Entre las retribuciones en especie más destacadas encontramos:

- Comidas subvencionadas en comedores de empresa.
- Uso de automóvil para fines particulares.
- Uso de viviendas propiedad de la empresa.
- Suscripción a favor de los trabajadores de seguros médicos, seguros de vida o accidente o planes de pensiones o de jubilación.



Estructura y categorías de complementos salariales

youtu.be/bnSknvnM2Yk



4.2. EL SALARIO BASE. CLASES

Como se ha mencionado anteriormente, la estructura del contrato de trabajo es bilateral, ello implica que las obligaciones que se derivan para cada una de las partes constituyen derechos frente a la otra parte.

La definición de **salario** nos viene proporcionada en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el art. 26.1 del mismo. Dicho precepto reza: “se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo”.

El salario, ante todo, retribuye la prestación profesional de los servicios por cuenta ajena.

El art. 26.3 del ET establece que el salario de la persona trabajadora puede tener una estructura compleja, es decir, la compensación económica que recibe la persona trabajadora por el tiempo efectivo de trabajo puede derivar de más de un concepto o categoría salarial.

La estructura salarial se fija por convenio colectivo o, en su defecto, en el contrato de trabajo.

El salario puede estar estructurado en:

- **Salario base:** es el concepto básico e indispensable que conforma el salario de la persona trabajadora y su fijación se podrá determinar por unidades de tiempo o de obra. Si el salario base se paga por unidad de tiempo, significa que la compensación económica se hace atendiendo a la duración del servicio, independientemente de la canti-

dad de obra realizada. Si el salario se fija por unidad de obra, el pago se condiciona a la cantidad y cualidad de obra realizada con independencia del tiempo que se haya destinado a su realización.

- **Complementos salariales:** son percepciones salariales que se pueden adicionar al salario base y que compensan conceptos o circunstancias que no se tuvieron en cuenta en el momento de fijar el salario base.

El art. 26.3 del ET establece **tres categorías** diferentes de complementos salariales. Fuera de estas tres categorías, no se pueden justificar complementos salariales y, por lo tanto, una cantidad salarial que no se pueda incluir en ninguna de ellas se considerará que es **salario base**.

Las categorías de **complementos salariales** son:

- **Complementos en función de las condiciones personales del trabajador (complementos personales):** este tipo de complementos retribuyen condiciones que concurren en la persona trabajadora singularmente, por lo que no pudieron ser valorados al establecer el salario base. Dentro de esta categoría de complementos, se valoran circunstancias o condiciones como:
 - Antigüedad en la empresa.
 - La permanencia y experiencia de la persona trabajadora.
 - Los idiomas/títulos, entendidos como conocimientos no necesarios para el lugar de trabajo, pero que son utilizados por la empresa en el desarrollo de las tareas de la persona trabajadora, esto es, que la empresa se beneficia de los conocimientos que tiene la persona trabajadora.
- **Complementos en función del trabajo realizado:** este tipo de complementos **derivan del lugar de trabajo** que ocupa la persona trabajadora y de las especiales características en cuanto a la forma o manera de desarrollar el trabajo. Dentro de este grupo de complementos tiene cabida:
 - Complementos de residencia o destino.
 - Complementos relacionados con el tiempo de trabajo: nocturnidad, turnicidad, disponibilidad horaria...
 - Complementos relacionados con la peligrosidad del lugar de trabajo: penosidad, toxicidad, peligrosidad...
 - Las características relacionadas con la dirección de trabajo o responsabilidad, como, por ejemplo, la conducción de vehículos.
 - Primas por cantidad de trabajo, primas por mayor calidad de trabajo, pago de horas extraordinarias, etcétera.
- **Complementos en función de la situación y resultados de la empresa:** dentro de este grupo de complementos se incluyen diversos sistemas de participación en los beneficios de la empresa como pueden ser la **paga de beneficios** o **participaciones en el capital de la empresa**.

En este apartado será importante retener también la información que se mostrará en el siguiente punto acerca de las gratificaciones extraordinarias (art. 31 ET).



Percepciones extrasalariales

Junto con las percepciones económicas que se reciben como compensación directa de la prestación laboral que realiza la persona trabajadora, es posible recibir otras percepciones económicas con motivo de la vinculación laboral existente entre el trabajador y empresario. En tanto que **no compensan el trabajo realizado, sino otras circunstancias atadas a la relación laboral**, son conocidas como **percepciones extrasalariales o complementos extrasalariales**.

La regulación de estas percepciones se encuentra en el art. 26.2 ET y se clasifican en **tres categorías** distintas:

- **Indemnizaciones por gastos realizados con motivo de la actividad laboral**, que incluye:
 - Desgaste de herramientas.
 - Dietas.
 - Gastos de desplazamiento.
 - Ropa de trabajo.
 - Plus de transporte
 - Plus de distancia.
 - Otros (revisar el artículo anteriormente citado).
- **Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social**: en ocasiones, las prestaciones de Seguridad Social son pagadas o adelantado su pago por parte de las empresas. Sin embargo, se incluyen en esta categoría servicios o asignaciones asistenciales realizados por empresas que pueden ser de naturaleza cultural, deportiva, formativa, creativa o económica, sería el caso de:
 - Becas de formación para familiares.
 - Estancias deportivas.
 - Planes de pensiones.
 - Otros.
- **Indemnizaciones por traslado, suspensión o despidos**: se trata de compensaciones económicas que se reciben en caso de que se produzca alguna de las vicisitudes que contempla este apartado. Por ejemplo, la indemnización por finalización del contrato temporal por circunstancias de la producción o la indemnización por despido colectivo.

En el caso de que se reciba una percepción económica que no se pueda incluir en ninguna de las tres categorías anteriores, se considerará que la cuantía tiene naturaleza salarial.

4.2.1. LUGAR, TIEMPO Y FORMA DEL SALARIO

El salario está sometido a una serie de reglas referidas a la manera de hacer su pago.

En relación con el **lugar de pago**, la ley establece que será el convenio colectivo el encargado de fijarlo. En caso de que el convenio no dijera nada, se tendrá en cuenta aquello fijado por los usos y costumbres.

En cuanto a la **fecha de pago**, la fecha concreta será la convenida o la que se establezca por los usos y costumbres. El periodo de pago puede ser diario, semanal, quincenal, etcétera, pero nunca podrá superar el periodo de un mes, con las excepciones de las gratificaciones extraordinarias y el pago de algún complemento salarial que, por su naturaleza, requiera el pago en un periodo superior, por ejemplo, la paga de beneficios.

El pago del salario debe realizarse puntualmente, en caso contrario, se derivan **consecuencias jurídicas negativas** para el empresario y puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo (art. 50 ET).

El pago del salario se puede realizar en **dinero** o en **especie**, a pesar de que, en este último caso, se establece una cantidad máxima y, por lo tanto, no se puede recibir exclusivamente en especie el salario por parte de la persona trabajadora.

La parte que se paga en dinero puede ser en metálico, en cuyo caso ha de ser en moneda de curso legal. También se admite el pago mediante cheque (nominativo o al portador) y vía transferencia bancaria.

El **pago del salario debe realizarse de manera documental**, lo cual significa que se debe entregar un documento que acredite las percepciones recibidas efectivamente por la persona trabajadora. Este documento es el **recibo individual justificativo del pago de salarios** y el empresario tiene la obligación de entregarlo con carácter mensual.

El recibo justificativo del pago de salarios debe recoger de forma clara y separada la totalidad de las percepciones que recibe la persona trabajadora, así como las deducciones que legalmente estén previstas.

Se cuenta con un **modelo de recibo de salarios** aprobado por el Gobierno por orden ministerial, Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios. No obstante, por convenio colectivo o acuerdo colectivo, las empresas pueden acordar otro modelo, siempre que se cumpla con los criterios que prevé la ley.

La entrega del recibo de salarios se ha de realizar individualmente a cada trabajador, que deberá firmar el documento conforme se entrega la cantidad prevista en el recibo de salarios. El recibo de salarios no tiene efectos liberatorios de las deudas económicas que tenga el empresario con el trabajador.

PARA + INFO

Para descargar la orden ministerial donde se encuentra el modelo de recibo de salarios, se debe acudir al siguiente enlace: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=-BOE-A-2014-11637>



A pesar de que el trabajador firme el documento conforme se libra la cantidad prevista en el recibo justificativo del pago de salarios, este **no tiene efectos liberatorios de la deuda económica que tenga el empresario con el trabajador**.

A pesar de que se pueda fijar un tiempo de pago y una fecha concreta, el art. 29.1 del Estatuto de los Trabajadores permite el pago de anticipos a cuenta del trabajo realizado. Las cantidades adelantadas se deberán especificar y restar en el correspondiente recibo de salarios.

4.2.2. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL SALARIO

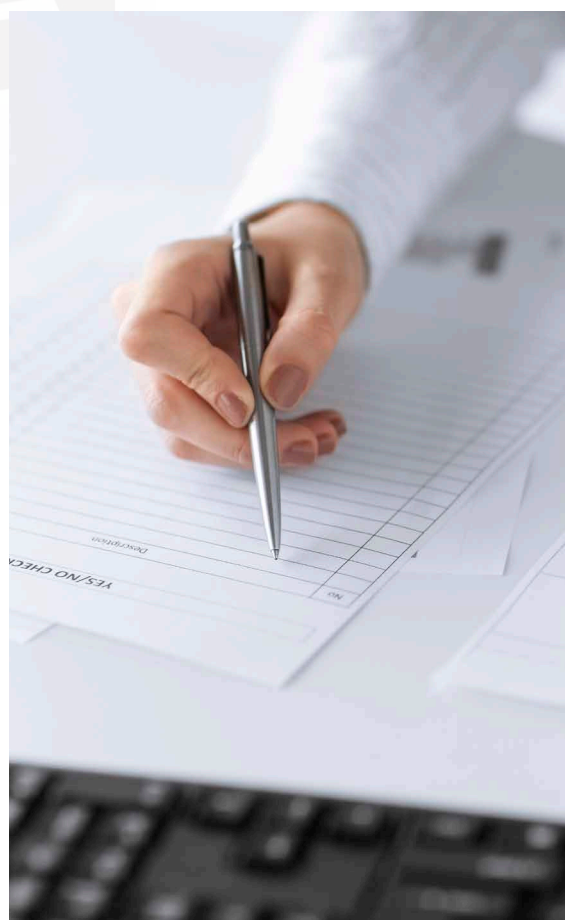
El hecho de que, en muchas ocasiones, el salario sea la única o la principal fuente de ingresos de que dispone el ciudadano comporta que la ley prevea una serie de instrumentos normativos dirigidos a garantizarlos y protegerlos. Los principales sistemas de protección son los siguientes:

- **Inembargabilidad del salario** (art. 27.2 ET). La cantidad que corresponde al SMI es inembargable. A partir de esta cantidad, se podrá embargar en los porcentajes que establece el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta inembargabilidad no es de aplicación en el caso de que existan deberes de alimentos a familiares.

Los porcentajes son los siguientes:

- 1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
- 2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.
- 3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.
- 4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.
- 5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

Salario	% embargable
Hasta 1 SMI	0%
De 1 a 2 SMI	30%
De 2 a 3 SMI	50%
De 3 a 4 SMI	60%
De 4 a 5 SMI	75%
Exceso de 5 SMI	90%



Actividad 4:

Determina qué cantidad podrán embargar a Roberto Fresnedoso, trabajador que percibe mensualmente 5.250 € y que no tiene deberes de alimentos a familiares. Ten en consideración que el SMI en el momento de realizar esta actividad está fijado en 1.000,00 € mensuales.

Horquilla salario	% embargable	Cantidad sobre la que se aplica	Cantidad embargada
Hasta 1 SMI (0 – 1.000)	0%	1.000,00 €	0,00 €
De 1 a 2 SMI (1.000 – 2.000)	30%	1.000,00 €	300,00 €
De 2 a 3 SMI (2.000 – 3.000)	50%	1.000,00 €	500,00 €
De 3 a 4 SMI (3.000 – 4.000)	60%	1.000,00 €	600,00 €
De 4 a 5 SMI (4.000 – 5.000)	75%	1.000,00 €	750,00 €
Exceso de 5 SMI (5.000 – 5.250)	90%	250,00 €	225,00 €
Cantidad total que embargar			2.375,00 €

La cantidad que embargarán mensualmente a Roberto será de 2.375,00 €.

- **Recargo por mora** (art. 29.3 ET). El retraso en el pago del salario por parte del empresario comporta un recargo del 10% sobre las cantidades salariales que se deban.
- **El salario como un crédito privilegiado** (art. 32 ET). En supuestos en que el empresario no pueda hacer frente a todos sus acreedores, las deudas salariales tienen preferencia ante otras deudas que tenga pendiente. No obstante, esta preferencia no es absoluta.



ponte a prueba

¿De qué se compone la retribución total?

- Salario base + vacaciones + horas extra
- Salario bruto + prestaciones sociales + complementos personales
- Salario base + incentivos salariales + prestaciones sociales/retribuciones indirectas



4.3. CÁLCULO Y CONFECCIÓN DE NÓMINAS

El salario del trabajador está integrado por dos conceptos, como se ha visto en anteriores apartados. Estos conceptos son el **salario base** y los **complementos salariales**. Por otro lado, existe un tipo de retribución que no tiene consideración de salario, las denominadas **percepciones no salariales** o **extrasalariales**, que son las cantidades que recibe el trabajador en concepto, por ejemplo, de plus de transporte, distancia, dietas por alojamiento, etcétera.

La **nómina** es aquel documento o recibo que se entrega al trabajador en el momento de efectuar el pago del salario y que sirve de justificante de pago para el empresario.

Generalmente, la periodicidad del pago de la nómina es mensual, aunque pueden establecerse periodos de liquidación diferentes: semanales, quincenales o incluso diarios. Aun así, los salarios de periodos inferiores al mes deben documentarse de manera mensual, de tal manera que las cuantías pagadas consten como pagos a cuenta.

4.3.1. RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS (NÓMINA)

Para poder llevar a cabo el cálculo de un recibo individual justificativo del pago de salarios (nómina) es necesario que tengamos claras las nociones anteriormente explicadas y, además, sepamos cómo calcular las diferentes bases de cotización.

Se distinguen **tres bases de cotización** diferentes:

- **Base de cotización por contingencias comunes (BCCC):** se utiliza para calcular la cotización por contingencias comunes.
- **Base de cotización por contingencias profesionales (BCCP):** se utiliza para calcular la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por desocupación, por formación profesional y por FOGASA.
- **Base de cotización por horas extraordinarias (BCHE):** se utiliza para calcular la cotización por horas extraordinarias, tanto las de fuerza mayor como el resto de las horas extraordinarias.



Prorrata de las gratificaciones extraordinarias

En primer lugar, para poder realizar el cálculo de la BCCC y BCCP es necesario que previamente sepamos calcular la prorrata de las gratificaciones extraordinarias, y para ello utilizaremos la siguiente fórmula:

Prorrata de las gratificaciones extraordinarias = importe total de las pagas extras al año / 12

$$\text{Prorrata pagas extra} = \frac{\text{cantidades que conforman la paga extra} \cdot \text{n.º de pagas extras}}{12}$$

(Si el trabajador tiene una retribución diaria, se deberá dividir entre 365).

Cálculo de la base de cotización por contingencias comunes (BCCC)

Está constituida por:

- La remuneración total que, con carácter mensual, tiene derecho a percibir el trabajador, ya sea en dinero o en especie. Excepto:
 - Prestaciones a la Seguridad Social, así como las mejoras correspondientes al subsidio por incapacidad temporal.
 - Indemnizaciones por defunción, traslado, suspensión y despidos.
 - Gastos de locomoción justificados mediante factura o documento equivalente.
 - Los gastos de manutención y estancia (dietas) generadas en un municipio diferente del lugar de trabajo habitual.
- A la retribución mensual se le suma la parte proporcional (1/12) de las percepciones superiores a una mensualidad que corresponden al trabajador (gratificaciones extraordinarias y otros conceptos retributivos de vencimiento superior al mes).

La fórmula para el cálculo de la BCCC es:

BCCC = salario base + complementos salariales (sin horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extraordinarias

Cálculo de la base de cotización por contingencias profesionales (BCCP)

Se determina igual que la base de cotización por contingencias comunes, incluyendo también la cantidad percibida por el trabajador en concepto de horas extraordinarias.

La fórmula para el cálculo de la BCCP es:

BCCP = salario base + complementos salariales (con horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extraordinarias



Dicho de otra forma:

BCCP = BCCC + horas extraordinarias

Cálculo de la base de cotización por horas extraordinarias (BCHEE)

Esta retribución está sujeta a una cotización específica adicional que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. Es un tipo de cotización que se llevará a cabo según los tipos establecidos de manera anual por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Orden de Cotización.

Es importante diferenciar las horas extraordinarias por fuerza mayor (aquellas realizadas, por ejemplo, por un incendio o un desastre natural) del resto de horas extraordinarias. Los tipos de cotización que se aplican son los siguientes:

	Empresa	Trabajador	Total
Horas extraordinarias por fuerza mayor	12,00%	2,00%	14,00%
Resto de horas extraordinarias	23,60%	4,70%	28,30%



Las bases por contingencias tendrán un límite mínimo y máximo para cada grupo profesional:

Grupo de cotización	Grupos profesionales	Bases mínimas – Euros/mes	Bases máximas – Euros/mes
1	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	1.572,30	4.139,40
2	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	1.303,80	4.139,40
3	Jefes administrativos y de taller	1.134,30	4.139,40
4	Ayudantes no titulados	1.125,90	4.139,40
5	Oficiales administrativos	1.125,90	4.139,40
6	Subalternos	1.125,90	4.139,40
7	Auxiliares administrativos	1.125,90	4.139,40
Grupo de cotización	Grupos profesionales	Bases mínimas – Euros/día	Bases máximas – Euros/día
8	Oficiales de primera y segunda	37,53	137,98
9	Oficiales de tercera y especialistas	37,53	137,98
10	Peones	37,53	137,98
11	Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su grupo profesional	37,53	137,98

CONCEPTO

El concepto de **grupo profesional** se refiere a la clasificación de los trabajadores en las empresas según sus aptitudes profesionales, capacidades y el trabajo que van a desempeñar. Por ley, se establecen varios grupos profesionales que los clasifican y ordenan. Según el Estatuto de los Trabajadores, un grupo profesional es “el que agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas áreas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador”. Además, el grupo profesional determinará el salario del empleado y su cotización a la Seguridad Social.

Por su parte, el concepto de **grupo de cotización** se determina en función del grupo profesional del empleado y a cada una de ellos se le asigna una cuota mensual que puede variar en función del salario y del trabajo que se lleva a cabo. Por ejemplo, una empresa deberá cotizar más a la Seguridad Social por un licenciado con un salario de 3.000 € al mes que por un ayudante que perciba 900 € mensuales.

El término **categoría profesional** está en desuso. La definición de las categorías se hacía a través de la titulación del trabajador, teniendo en cuenta solo las aptitudes del trabajador y no las del puesto de trabajo, a diferencia del grupo profesional que sí que lo valora.

Las categorías profesionales todavía pueden aparecer y usarse en algún convenio colectivo.

En el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral aclara esta circunstancia:

“En primer lugar, el sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional y hacer de la movilidad funcional ordinaria un mecanismo de adaptación más viable y eficaz.”

Tipos de cotización y cuotas

El empresario cotiza por los siguientes conceptos:

- Contingencias comunes
- Accidente de trabajo y enfermedad profesional
- Desempleo
- Formación profesional
- Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
- Horas extraordinarias

El trabajador cotiza por los siguientes conceptos:

- Contingencias comunes
- Desempleo
- Formación profesional
- Horas extraordinarias

Las cotizaciones del trabajador se deducen en la hoja de salarios del total devengado. El **total devengado** es el valor total de ingresos o devengos que obtiene un empleado y que está formado por el salario base, los complementos salariales y los complementos extrasalariales.

Las cotizaciones correspondientes al empresario y al trabajador son ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por el empresario.

PARA + INFO

El **procedimiento para el cálculo de las cotizaciones** se encuentra regulado en la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, sobre cotizaciones a la Seguridad Social.

La **cuota que se debe pagar** se determina mediante la aplicación de un **porcentaje o tipo** sobre una cantidad que recibe el nombre de **base de cotización**.

El porcentaje es aplicable a la base de cotización que corresponda (base de cotización por contingencias comunes, profesionales u horas extraordinarias) a efectos de determinar la cuota a pagar.

El tipo de cotización es diferente en función del concepto por el cual se cotiza:

Contingencia		Empresa	Trabajador	Total
Contingencias comunes*		24,10%	4,80%	28,90%
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		Tarifa AT y EP (anexo II)	-	
Desempleo	Contratos indefinidos y contratos por sustitución de persona trabajadora.	5,50%	1,55%	7,05%
	Contratos de duración determinada.	6,70%	1,60%	8,30%
FOGASA		0,20%	-	0,20%
Formación profesional		0,60%	0,10%	0,70%
Horas extraordinarias	Fuerza mayor	12,00%	2,00%	14,00%
	Otras	23,60%	4,70%	28,30%

* Hasta el 1 de enero de 2023, la cuota por contingencias comunes para la empresa es de 23,60% y para el trabajador es de 4,70%.

PARA + INFO

En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales será de aplicación la tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (anexo II) establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en la redacción dada por la disposición final quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/c02a30b4-b770-4b70-bca6-603d39c8e9bd/Tarifa+primas+RDley+28_2018.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Una vez que se aplica el tipo de cotización sobre la base de cotización correspondiente, se obtiene la **cuota a pagar** por parte del empresario y del trabajador.

En resumen, cuando realizamos una nómina: primero, sumamos todos los **devengos** que percibe el trabajador en el mes; después, sumamos todas las **deducciones** (aportaciones a la Seguridad Social y retenciones de IRPF) a las que se verá afectado el trabajador; y concluimos esta parte calculando el **líquido a percibir** que será la resta entre el total de devengos y de deducciones. Finalmente, en la parte inferior hallaremos las aportaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa.

A continuación, vamos a ver algunos ejemplos prácticos sobre cómo debemos llevar a cabo todos estos cálculos y completar el recibo justificativo del pago de salarios (nómina) para, de ese modo, poder ver cuál es la cantidad que el trabajador percibirá efectivamente.

**Actividad 5:**

María tiene un contrato indefinido y presta sus servicios en una empresa química desde el año 2015. María recibe durante el mes de abril las siguientes retribuciones en bruto:

- Salario base: 1.000 €
- Plus de antigüedad: 40 €
- Plus de productividad: 20 €
- Plus prendas de trabajo: 30 €
- Horas extraordinarias 135 € (no son de fuerza mayor)

María tiene dos pagas extraordinarias (conformadas por el salario base más la antigüedad) en junio y diciembre. Además, María tiene una retención por IRPF del 18%.

Calcula la prorrata de las pagas extraordinarias, el total de los devengos que percibirá el trabajador, las bases de cotización, las aportaciones a la Seguridad Social del trabajador, la retención por IRPF, el salario líquido a percibir, las aportaciones a la Seguridad Social de la empresa y realiza la nómina correspondiente.

1. Prorrata de pagas extraordinarias.

Prorrata de pagas extra = [(cantidades que conforman la paga) · n.º de pagas] / 12

$$\text{Prorrata pagas extra} = [(1.000 \text{ €} + 40,00 \text{ €}) \cdot 2] / 12 = 173,33 \text{ €}$$

2. Devengos.

Total devengos = salario base + complementos salariales y extrasalariales + horas extraordinarias

$$\text{Total devengos} = 1.000 + 40 + 20 + 30 + 135 = 1.225 \text{ €}$$

3. Bases de cotización.

BCCC = salario base + complementos salariales (sin horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extra

$$\text{BCCC} = 1.000 + 40 + 20 + 30 + 173,33 = 1.263,33 \text{ €}$$

BCCP = salario base + complementos salariales (con horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extra

$$\text{BCCP} = 1.000 + 40 + 20 + 30 + 135 + 173,33 = 1.398,33 \text{ €}$$

$$\text{o BCCP} = \text{BCC} + \text{horas extra} = 1.263,33 + 135 = 1.398,33 \text{ €}$$

BCCH = otras horas extraordinarias

$$\text{BCCH} = 135 \text{ €}$$

2)

4. Aportaciones a la Seguridad Social del trabajador.

Cotización por contingencias comunes = $BCCC \cdot 4,80\% = 1.263,33 \cdot 0,048 = 60,64 \text{ €}$.

Como estamos ante un contrato de duración indefinida aplicamos un porcentaje del 1,55.

Cotización por desempleo = $BCCP \cdot 1,55\% = 1.398,33 \cdot 0,0155 = 21,67 \text{ €}$.

Cotización por formación profesional = $BCCP \cdot 0,10\% = 1.398,33 \cdot 0,001 = 1,40 \text{ €}$.

Cotización por horas extra = $BCCH \cdot 4,70\% = 135 \cdot 0,047 = 6,35 \text{ €}$.

5. Retención por IRPF.

Retención IRPF = total devengado $\cdot$ % retención = $1.225 \cdot 0,18 = 220,50 \text{ €}$.

Total deducciones = aportaciones a la SS + retención IRPF = $310,69 \text{ €}$.

6. Salario líquido a percibir.

Líquido a percibir = total devengos - total deducciones = $1.225 \text{ €} - 310,69 \text{ €} = 914,31 \text{ €}$.

7. Aportaciones a la Seguridad Social de la empresa.

Cotización por contingencias comunes = $BCCC \cdot 24,10\% = 1.263,33 \cdot 0,241 = 304,46 \text{ €}$.

Para saber qué porcentaje aplicamos a la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, buscamos en el anexo de Tarifa AT y EP, y para la industria química el porcentaje total es el 3%.

Cotización por AT y EP = $BCCP \cdot 3\% = 1.398,33 \cdot 0,03 = 41,95 \text{ €}$.

Cotización por desempleo = $BCCP \cdot 5,5\% = 1.398,33 \cdot 0,055 = 76,91 \text{ €}$.

Cotización por FOGASA = $BCCP \cdot 0,20\% = 1.398,33 \cdot 0,002 = 2,80 \text{ €}$.

Cotización por formación profesional = $BCCP \cdot 0,60\% = 1.398,33 \cdot 0,006 = 8,39 \text{ €}$.

Cotización por horas extras = $BCCH \cdot 23,60\% = 135 \cdot 0,236 = 31,86 \text{ €}$.

El total de las aportaciones de la empresa será $466,37 \text{ €}$.

El coste para la empresa de tener a este trabajador en plantilla es la suma de los devengos y las aportaciones por parte de la empresa.

Coste para la empresa por este trabajador = $1.225,00 \text{ €} + 466,37 \text{ €} = 1.691,37 \text{ €}$.

8. Nómina.

EMPRESA		TRABAJADOR/A	
Nombre:	Petroquímica	Nombre:	María García Lorenzo
Domicilio:	Avenida del minero	DNI:	05.653.124-S
Población:	Puertollano	N.º afiliación a la S.S:	1234939420
NIF:	124012801	Grupo profesional:	1
Cuenta cotización S.S.:	12313788974	Grupo de cotización:	1
Periodo de liquidación:	1 de de abril a 30 de abril	Total días:	30
DEVENGOS	PRECIO	CANTIDAD	DEVENGOS
Salario Base			1.000,00 €
Plus de antigüedad			40,00 €
Plus de productividad			20,00 €
Plus prendas de trabajo			30,00 €
Horas Extra			135,00 €
TOTAL DEVENGOS			1.225,00 €
DEDUCCIONES	BASE	PORCENTAJE	DEDUCCIONES
Cont.Cont. Comunes	1.263,33 €	4,80 %	60,64 €
Cont. Desempleo	1.398,33 €	1,55 %	21,67 €
Cont. Formación profesional	1.398,33 €	0,10 %	1,40 €
Cont. Horas Extra	135,00 €	4,80 %	6,48 €
Tributación IRPPF	1.225,00 €	18,00 %	220,50 €
TOTAL DEDUCCIONES			310,69 €
LÍQUIDO A PERCIBIR (total devengos - total deducciones)			914,31 €
Firma y sello de la empresa:		Fecha: Recibí:	
DETERMINACIÓN DE LAS B. DE COTIZACIÓN A LA S.S. Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA			
Remuneración mensual	1.090,00 €	BCC	1.263,33 €
Prorrata pagas extra	173,33 €	Horas extra	135,00 €
BCCC	1.263,33 €	BCCP	1.398,33 €
APORTACIÓN DE LA EMPRESA			
CONTINGENCIAS	BASE	TIPO	AP. EMPRESA
Cont. comunes	1.263,33 €	24,10 %	304,46 €
AT y EP	1.398,33 €	3,00 %	41,95 €
Desempleo	1.398,33 €	5,50 %	76,91 €
Fondo Garantía Salarial	1.398,33 €	0,20 %	2,80 €
Formación Profesional	1.398,33 €	0,60 %	8,39 €
Horas extraordinarias	135,00 €	23,60 %	31,86 €
Total Aportaciones de la empresa			466,37 €
Coste para la empresa por el/la trabajador/a (T. devengos + T. Aport. Empresa)			1.691,37 €

**Actividad 6:**

John Snow está contratado como doctor por el hospital Invernalía, S. A., con un contrato temporal por circunstancias de producción debido a una crisis sanitaria.

- Salario base: 1.103,04 €
- Plus por convenio: 77,80 €
- Acta por convenio: 122,35 €

John percibe sus gratificaciones extraordinarias de forma prorrateada durante todos los meses. Sus gratificaciones extraordinarias se conforman por el salario base más el plus por convenio. La retención por IRPF que se le practica a John es del 9,73%.

Calcula la prorrata de las pagas extraordinarias, el total de los devengos que percibirá el trabajador, las bases de cotización, las aportaciones a la Seguridad Social del trabajador, la retención por IRPF, el salario líquido a percibir, las aportaciones a la Seguridad Social de la empresa y realiza la nómina correspondiente.

1. Prorrata de pagas extraordinarias.

Prorrata de pagas extra = [(cantidades que conforman la paga) · n.º de pagas] / 12

Prorrata pagas extra = [(1.103,04 + 77,80) · 2] / 12 = 196,81 €

2. Devengos.

Total devengos = salario base + complementos salariales y extrasalariales + horas extraordinarias

Total devengos = 1.103,04 + 77,80 + 122,35 + 196,81 = 1.500 €

3. Bases de cotización.

BCCC = salario base + complementos salariales (sin horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extra

BCCC = 1.103,04 + 77,80 + 122,35 + 196,81 = 1.500 €

BCCP = salario base + complementos salariales (con horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extra

BCCP = 1.103,04 + 77,80 + 122,35 + 196,81 = 1.500 €

o BCCP = BCC + horas extra = 1.500,00 + 0 = 1.500,00 €

BCCH = otras horas extraordinarias

BCCH = 0 €

2

4. Aportaciones a la Seguridad Social del trabajador.

Cotización por contingencias comunes = $BCCC \cdot 4,80\% = 1.500,00 \cdot 0,048 = 72,00 \text{ €}$.

Como estamos ante un contrato de duración determinada el porcentaje es del 1,6.

Cotización por desempleo = $BCCP \cdot 1,6\% = 1.500,00 \cdot 0,0160 = 24,00 \text{ €}$.

Cotización por formación profesional = $BCCP \cdot 0,10\% = 1.500,00 \cdot 0,001 = 1,50 \text{ €}$.

Cotización por horas extra = $BCCH \cdot 4,7\% = 0 \cdot 0,047 = 0,00 \text{ €}$ (se puede omitir este paso).

5. Retención por IRPF.

Retención IRPF = total devengado $\cdot$ % retención = $1.500 \cdot 0,0973 = 145,95 \text{ €}$.

Total deducciones = aportaciones a la SS + retención IRPF = $243,45 \text{ €}$.

6. Salario líquido a percibir.

Líquido a percibir = total devengos – total deducciones = $1.500 - 243,45 = 1.256,55 \text{ €}$

7. Aportaciones a la Seguridad Social de la empresa.

Cotización por contingencias comunes = $BCCC \cdot 24,10\% = 1.500,00 \cdot 0,241 = 361,50 \text{ €}$.

Para saber qué porcentaje aplicamos a la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, buscamos en el anexo de Tarifa AT y EP, y para las actividades sanitarias el porcentaje total es el 1,5%.

Cotización por AT y EP = $BCCP \cdot 1,5\% = 1.500,00 \cdot 0,015 = 22,50 \text{ €}$.

Cotización por desempleo = $BCCP \cdot 6,7\% = 1.500,00 \cdot 0,067 = 100,50 \text{ €}$.

Cotización por FOGASA = $BCCP \cdot 0,20\% = 1.500,00 \cdot 0,002 = 3,00 \text{ €}$.

Cotización por formación profesional = $BCCP \cdot 0,60\% = 1.500,00 \cdot 0,006 = 9,00 \text{ €}$.

Cotización por horas extras = $BCCH \cdot 23,60\% = 0 \cdot 0,236 = 0,00 \text{ €}$.

El total de las aportaciones de la empresa será $496,50 \text{ €}$.

El coste para la empresa de tener a este trabajador en plantilla es la suma de los devengos y las aportaciones por parte de la empresa.

Coste para la empresa por este trabajador = $1.500 \text{ €} + 496,50 \text{ €} = 1.996,50 \text{ €}$.



8. Nómina.

EMPRESA		TRABAJADOR/A	
Nombre:	Invernalía S.A.	Nombre:	John Snow
Domicilio:	C/Castellana	DNI:	45344534-S
Población:	Madrid	N.º afiliación a la S.S:	12434985253
NIF:	124012801	Grupo profesional:	1
Cuenta cotización S.S.:	12313788974	Grupo de cotización:	1
Periodo de liquidación:	1 de de abril a 30 de abril	Total días:	30
DEVENGOS	PRECIO	CANTIDAD	DEVENGOS
Salario Base			1.103,04 €
Plus por convenio			77,80 €
Acta por convenio			122,35 €
Prorrata pagas extra			196,81 €
Horas Extra			0,00 €
TOTAL DEVENGOS			1.500,00 €
DEDUCCIONES	BASE	PORCENTAJE	DEDUCCIONES
Cont.Cont. Comunes	1.500,00 €	4,80 %	72,00 €
Cont. Desempleo	1.500,00 €	1,60 %	24,00 €
Cont. Formación profesional	1.500,00 €	0,10 %	1,50 €
Cont. Horas Extra	0,00 €	4,70 %	0,00 €
Tributación IRPPF	1.500,00 €	9,73 %	145,95 €
TOTAL DEDUCCIONES			243,45 €
LÍQUIDO A PERCIBIR (total devengos - total deducciones)			1.256,55 €
Firma y sello de la empresa:		Fecha:	
		Recibí:	
DETERMINACIÓN DE LAS B. DE COTIZACIÓN A LA S.S. Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA			
Remuneración mensual	1.303,19 €	BCC	1.500,00 €
Prorrata pagas extra	196,81 €	Horas extra	0,00 €
BCCC	1.500,00 €	BCCP	1.500,00 €
APORTACIÓN DE LA EMPRESA			
CONTINGENCIAS	BASE	TIPO	AP. EMPRESA
Cont. comunes	1.500,00 €	24,10 %	361,50 €
AT y EP	1.500,00 €	1,50 %	22,50 €
Desempleo	1.500,00 €	6,70 %	100,50 €
Fondo Garantía Salarial	1.500,00 €	0,20 %	3,00 €
Formación Profesional	1.500,00 €	0,60 %	9,00 €
Horas extraordinarias	0,00 €	23,60 %	0,00 €
Total Aportaciones de la empresa			496,50 €
Coste para la empresa por el/la trabajador/a (T. devengos + T. Aport. Empresa)			1.996,50 €

**Actividad 7:**

Carmen trabaja por cuenta ajena para una empresa dedicada a la impresión de revistas con un contrato indefinido.

Durante el mes de junio le corresponde:

- Salario base de 1.345 €
- Tiene un plus por antigüedad de 134 €
- Plus de peligrosidad de 60 €
- Horas extras por fuerza mayor de 300 €

Tiene derecho a dos pagas extraordinarias equivalentes al salario base + antigüedad. Las percibe en los meses de junio y diciembre. Tiene un tipo de IRPF del 16%.

Calcula la prorrata de las pagas extraordinarias, el total de los devengos que percibirá el trabajador, las bases de cotización, las aportaciones a la Seguridad Social del trabajador, la retención por IRPF, el salario líquido a percibir, las aportaciones a la Seguridad Social de la empresa y realiza la nómina correspondiente.

1. Prorrata de pagas extraordinarias.

Prorrata de pagas extra = [(cantidades que conforman la paga) · n.º de pagas] / 12

Prorrata pagas extra = [(1.345,00 + 134,00) · 2] / 12 = 246,50 €

2. Devengos.

Hay que tener en cuenta que en el mes de junio va a cobrar una de las pagas extra.

Total devengos = salario base + complementos salariales y extrasalariales + horas extraordinarias

Total devengos = 1.345,00 + 134,00 + 60,00 + (1.345,00 + 134,00) + 300,00 = 3.318,00 €

3. Bases de cotización.

BCCC = salario base + complementos salariales (sin horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extra

BCCC = 1.345,00 + 134,00 + 60,00 + 246,50 = 1.785,50 €

BCCP = salario base + complementos salariales (con horas extraordinarias) + complementos extrasalariales + prorrata de pagas extra

BCCP = 1.345,00 + 134,00 + 60,00 + 246,50 + 300,00 = 2.085,50 €

o BCCP = BCC + horas extra = 1.785,50 + 300,00 = 2.085,50 €

BCCH = horas extraordinarias por fuerza mayor

BCCH = 300 €

2

4. Aportaciones a la Seguridad Social del trabajador.

Cotización por contingencias comunes = $BCCC \cdot 4,80\% = 1.785,50 \cdot 0,048 = 85,70 \text{ €}$.

Como estamos ante un contrato de duración indefinida el porcentaje es del 1,55.

Cotización por desempleo = $BCCP \cdot 1,55\% = 2.085,50 \cdot 0,0155 = 32,33 \text{ €}$.

Cotización por formación profesional = $BCCP \cdot 0,10\% = 2.085,50 \cdot 0,001 = 2,09 \text{ €}$.

Como estamos ante horas por fuerza mayor hay que aplicar un porcentaje del 2%.

Cotización por horas extra = $BCCH \cdot 2\% = 300 \cdot 0,02 = 6,00 \text{ €}$.

5. Retención por IRPF.

Retención IRPF = total devengado $\cdot$ % retención = $3.318 \cdot 0,16\% = 530,88 \text{ €}$.

Total deducciones = aportaciones a la SS + retención IRPF = $656,99 \text{ €}$.

6. Salario líquido a percibir.

Líquido a percibir = total devengos - total deducciones = $3.318,00 - 656,99 = 2.661,01 \text{ €}$

7. Aportaciones a la Seguridad Social de la empresa.

Cotización por contingencias comunes = $BCCC \cdot 24,10\% = 1.785,50 \cdot 0,241 = 430,31 \text{ €}$.

Para saber qué porcentaje aplicamos a la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, buscamos en el anexo de Tarifa AT y EP, y para las Artes gráficas y reproducción de soportes grabados el porcentaje total es el 2%.

Cotización por AT y EP = $BCCP \cdot 2\% = 2.085,50 \cdot 0,02 = 41,71 \text{ €}$.

Cotización por desempleo = $BCCP \cdot 5,5\% = 2.085,50 \cdot 0,055 = 114,70 \text{ €}$.

Cotización por FOGASA = $BCCP \cdot 0,20\% = 2.085,50 \cdot 0,002 = 4,17 \text{ €}$.

Cotización por formación profesional = $BCCP \cdot 0,60\% = 2.085,50 \cdot 0,006 = 12,51 \text{ €}$.

Cotización por horas extras = $BCCH \cdot 12,00\% = 300 \cdot 0,12 = 36,00 \text{ €}$.

El total de las aportaciones de la empresa será $639,40 \text{ €}$.

El coste para la empresa de tener a este trabajador (este mes que cobra la paga extra, normalmente le costará menos) en plantilla es la suma de los devengos y las aportaciones por parte de la empresa.

Coste para la empresa por este trabajador = $3.318 \text{ €} + 639,40 \text{ €} = 3.957,40 \text{ €}$.



8. Nómina.

EMPRESA		TRABAJADOR/A	
Nombre:	Carmen Romero	Nombre:	Grupo Equis S.A.
Domicilio:	C/Judería 3	DNI:	938223390-S
Población:	Córdoba	N.º afiliación a la S.S:	93482058932
NIF:	12343424	Grupo profesional:	2
Cuenta cotización S.S.:	12312490890	Grupo de cotización:	2
Periodo de liquidación:	1 de junio a 30 de junio	Total días:	30

DEVENGOS	PRECIO	CANTIDAD	DEVENGOS
Salario Base			1.345,00 €
Plus por antigüedad			134,00 €
Plus por peligrosidad			60,00 €
Paga extra junio			1.479,00 €
Horas Extra			300,00 €
TOTAL DEVENGOS			3.318,00 €
DEDUCCIONES	BASE	PORCENTAJE	DEDUCCIONES
Cont.Cont. Comunes	1.785,50 €	4,80 %	85,70 €
Cont. Desempleo	2.085,50 €	1,55 %	32,33 €
Cont. Formación profesional	2.085,50 €	0,10 %	2,09 €
Cont. Horas Extra	300,00 €	2,00 %	6,00 €
Tributación IRPPF	3.318,00 €	16,00 %	530,88 €
TOTAL DEDUCCIONES			656,99 €
LÍQUIDO A PERCIBIR (total devengos - total deducciones)			2.661,01 €

Firma y sello de la empresa:

Fecha:

Recibí:

DETERMINACIÓN DE LAS B. DE COTIZACIÓN A LA S.S. Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA

Remuneración mensual	1.539,00 €	BCC	1.785,50 €
Prorrata pagas extra	246,50 €	Horas extra	300,00 €
BCCC	1.785,50 €	BCCP	2.085,50 €

APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONTINGENCIAS	BASE	TIPO	AP. EMPRESA
Cont. comunes	1.785,50 €	24,10 %	430,31 €
AT y EP	2.085,50 €	2,00 %	41,71 €
Desempleo	2.085,50 €	5,50 %	114,70 €
Fondo Garantía Salarial	2.085,50 €	0,20 %	4,17 €
Formación Profesional	2.085,50 €	0,60 %	12,51 €
Horas extraordinarias	300,00 €	12,00 %	36,00 €
Total Aportaciones de la empresa			639,40 €
Coste para la empresa por el/la trabajador/a (T. devengos + T. Aport. Empresa)			3.957,40 €

4.4. VARIACIONES: BAJAS LABORALES, LICENCIAS, PERMISOS, EXCEDENCIAS, ABSENTISMO Y OTROS TIPOS DE SITUACIONES ESPECIALES

Absentismo laboral

CONCEPTO

El **absentismo laboral**, de acuerdo con la definición que da la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba a asistir”.

Para clasificar el absentismo laboral existen diversas maneras de hacerlo, sin embargo, normalmente se suele hacer una doble clasificación en la que, por un lado, encontramos los criterios que responden a trastornos de salud, o bien si están o no remunerados (hablamos aquí de subsidios).

	Ausencias relacionadas con la salud	Ausencias no relacionadas con la salud
Ausencias subsidiaria	Ausencias por motivos de salud certificados por médico (incapacidad temporal).	• Vacaciones. • Licencias y permisos. • Actividades sindicales
Ausencias no subsidiaria	Ausencias por motivos de salud no justificados.	Otras ausencias no justificadas. Por ejemplo: la huelga.

Para calcular el descuento por absentismo, dividimos el salario por el número de días del mes, para hallar el sueldo diario que es lo que se descontará por cada día de absentismo del trabajador.

$$\text{Sueldo diario} = \text{salario} / \text{días del mes}$$

De todos los tipos de ausencias que acabamos de plantear, sin duda, la que genera mayor falta de asistencia es la incapacidad temporal (IT), llegando a ser la responsable de casi dos tercios del absentismo laboral.

La incapacidad temporal puede derivar de:

- **Contingencias comunes:** donde se encuadran las enfermedades comunes y el accidente no laboral.
- **Contingencias profesionales:** incluyen los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional.

Interrupciones del tiempo de trabajo

Las **interrupciones del tiempo de trabajo** son aquellos lapsos de tiempo en los que el trabajador no presta sus servicios pero **mantiene el derecho a percibir el salario**.

Estas interrupciones pueden ser **periódicas**, también denominadas **descansos**, y son comunes para todos los trabajadores.

Sin embargo, nos centraremos en la segunda modalidad de interrupciones del tiempo de trabajo, esto es, en las **interrupciones no periódicas**.

Se trata, en este caso, de interrupciones justificadas y retribuidas que dependen de las circunstancias personales de cada trabajador. También se las denomina **licencias o permisos**.

Su regulación se encuentra también en el ET, concretamente en su artículo 37, y son:

- **Matrimonio:** en este caso, el permiso es de 15 días naturales por matrimonio. En el caso de las parejas de hecho, sí tendrán derecho también a este permiso si así lo prevé el convenio colectivo. Deben ser días consecutivos teniendo que estar comprendido el día de la celebración del matrimonio.
- **Traslado de domicilio:** se tiene derecho a un día de permiso por traslado de domicilio habitual. El traslado de domicilio es un permiso que da derecho a remuneración.
- Dos días por **defunción, enfermedad grave, accidente u hospitalización** de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Este permiso se puede ampliar hasta un máximo de cuatro días cuando sea necesario un desplazamiento.
- Tiempo necesario para el **cumplimiento de un deber público**, personal e inexcusable (ser miembro de un jurado popular, participar en el sufragio activo, ser miembro de una mesa electoral, ejercicio de cargo público representativo que no dé lugar a la suspensión del contrato, etcétera).
- El tiempo que sea necesario para el cumplimiento de los deberes o de las funciones sindicales o de representación del personal en los temas que se prevén en la ley o convenio colectivo (representantes de los trabajadores, cargos electos o miembros de comisión negociadora del convenio colectivo).

- Para asistir a examen prenatal o asistir a cursos de preparación al parto.
- Una hora de ausencia diaria, ampliable proporcionalmente en el caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, que puede dividirse en dos fracciones, por lactancia de un hijo menor de nueve meses. Puede sustituirse este permiso por una reducción de jornada de media hora o acumularlo todo en jornadas completas.
- Una hora de ausencia diaria del trabajo en caso de nacimiento de hijos prematuros que hayan de permanecer hospitalizados a continuación del parto.

Fuera del art. 37 ET destacan los siguientes permisos:

- Para asistir a exámenes para la obtención de un título académico o profesional. La jurisprudencia establece que ha de ser el tiempo necesario para que el trabajador pueda acudir al examen en las condiciones físicas y mentales necesarias para realizarlo en condiciones adecuadas.
- Permisos de formación y perfeccionamiento profesional con reserva del lugar de trabajo.
- Licencia de 20 horas para formación vinculada al lugar de trabajo al año, que pueden ser acumuladas en cinco anualidades.
- Cuatro días laborables por cada tres meses de desplazamiento.
- También se prevé un periodo de seis horas semanales durante el periodo de 15 días de preaviso para aquellos trabajadores a los cuales se les extinga el contrato de trabajo por causas objetivas.

Requisitos para obtener los permisos

- Se debe avisar al empresario con la máxima antelación posible.
- Una vez que se haya disfrutado del permiso, se debe justificar tan pronto como sea posible.

Incapacidad temporal

Se trata de la situación en la que los trabajadores se encuentran impedidos de forma temporal debido a una **enfermedad común o profesional, sea o no de trabajo**, mientras reciban asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Los periodos de observación en que se prescriba la baja por enfermedad profesional también tienen la consideración de incapacidad temporal.

CONCEPTO

La **incapacidad temporal** es una situación que puede afectar a la persona trabajadora y se regula básicamente en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), concretamente en los artículos que van del 169 al 176. También aparece regulada en los artículos 45.1 c), 45.2 y 48.2 del ET.

PARA + INFO

La normativa general de la Seguridad Social reguladora de la prestación por incapacidad temporal (IT) se completa con diversas normas reglamentarias, entre las que debe destacarse el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que introduce novedades relevantes en materia de gestión y control de altas y bajas por IT a la Seguridad Social. Este real decreto regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de duración.

CONCEPTO

La **incapacidad temporal** se puede definir como la situación que comporta una alteración de la salud del trabajador que, con carácter temporal, le impide seguir trabajando y para cuya recuperación requiere de asistencia sanitaria.

Los elementos definidores de la IT, por lo tanto, son:

- La existencia de una alteración de la salud.
- El impedimento para trabajar.
- El requerimiento de asistencia sanitaria.
- Duración limitada en el tiempo.

En este mismo módulo se explicará con detalle la manera de calcular una prestación por incapacidad temporal.



PARA + INFO

- La IT derivada de embarazo de riesgo se considera derivada de contingencia común. A tal efecto, cabe distinguir entre embarazo de riesgo y el riesgo durante el embarazo, que se considera una contingencia profesional.

Beneficiarios de la incapacidad temporal

Junto a la asistencia sanitaria que recibirá el trabajador que tenga reconocida la baja por IT, la normativa de la Seguridad Social prevé la posibilidad de **percibir una prestación económica** durante el tiempo que permanezca de baja por esta situación.

Los sujetos que podrán ser beneficiarios de dicha prestación serán los que, encontrándose en alguna de las situaciones establecidas por la ley (art. 169 TRLGSS), reúnan además los siguientes requisitos:

- Estar afiliado a la Seguridad Social.
- Estar en situación de alta o asimilada. Se consideran situaciones asimiladas al alta:
 - La percepción de las prestaciones por desempleo a nivel contributivo.
 - Traslado por la empresa fuera del territorio nacional.
 - Convenio especial de diputados y senadores y de gobernantes y parlamentarios de las CC. AA.
- Tener cubierto un periodo de cotización mínimo de 180 días dentro de los cinco años anteriores al hecho causante en el caso de enfermedad común. Sin embargo, no se exige periodo previo de cotización en caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional.



Cálculo y ejemplos de la incapacidad temporal (IT)

La prestación económica por IT es el resultado de aplicar un determinado porcentaje fijado por la ley sobre una determinada cantidad que se conoce como **base reguladora** y que se calcula a partir de las **bases de cotización a la Seguridad Social**.

La prestación por IT, que será distinta en función de la causa que la fundamente, se calcula sobre una cantidad llamada **base reguladora**:

- **Base reguladora en caso de IT por enfermedad común o accidente no laboral:**

$$\text{BR IT contingencias comunes} = \frac{\text{base de contingencias comunes (BCCC) del mes anterior a la baja}}{30^*}$$

- **Base reguladora en caso de IT por accidente de trabajo o enfermedad profesional:**

$$\text{BR IT CP} = \frac{\text{Base de contingencias profesionales del mes anterior a la baja} - \text{horas extra (mes anterior)}}{30^*} + \frac{\text{horas extra (año anterior)}}{365}$$

* 30, si el trabajador tiene salario mensual; 28, 29, 30 o 31, según el mes, si tiene salario diario.



¡RECUERDA!

Si el trabajador causa baja el mismo mes en que empieza a trabajar, se tomará como base de cotización la de ese mismo mes y se dividirá por el número de días a que corresponde la base.

El **porcentaje que se debe aplicar sobre la base reguladora** y, por tanto, la cuantía a percibir es diferente en función del hecho causante que sitúa al trabajador en IT:

- Si fuera una enfermedad común o accidente no laboral, del primer al tercer día no se recibiría ninguna cuantía; desde el día 4 al 20, inclusive, se percibirá el 60% de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias comunes; y el 75% de esta desde el día 21 en adelante.
- Si fuera una enfermedad profesional o accidente de trabajo, se cobraría el 75% de la base reguladora de incapacidad temporal con contingencias profesionales desde el día siguiente al de la baja en el trabajo

Una vez aplicado el porcentaje sobre la base reguladora, se obtiene la **prestación diaria por incapacidad temporal**.

La **duración** de la situación de IT no es indefinida, sino que tiene una limitación temporal, la cual se fija en 365 días para los supuestos de accidente y enfermedad, sea profesional o no. Si el trabajador no estuviera todavía recuperado pasado dicho periodo, pero se previera su pronta recuperación, la ley permite prolongar dicha situación mediante una prórroga máxima de 180 días.

PARA + INFO

Emisión de partes médicos

La competencia para la emisión de los partes médicos de baja y alta será:

- De los servicios públicos de salud, en procesos de IT derivados de contingencias comunes de los trabajadores de la Seguridad Social y contingencias profesionales de los trabajadores de empresas que tienen protegidas estas contingencias con el INSS.
- De los servicios médicos de la mutua colaboradora con la Seguridad Social de procesos de IT derivados de contingencias profesionales de trabajadores de empresas asociadas con una mutua y de trabajadores por cuenta propia adheridos a una mutua para la protección de dichas contingencias.

Baja médica

La baja médica determinará el inicio de la situación de incapacidad temporal en la prestación por enfermedad común. En cambio, para la prestación por enfermedad profesional o accidente laboral, el día de inicio de la prestación será el día siguiente a la baja médica puesto que se entiende que la baja se da el mismo día que ocurre el accidente de trabajo, día en el que el trabajador estaba trabajando y que se pagará como día trabajado.

Alta médica

El alta médica determinará la extinción de la situación de incapacidad temporal y del consiguiente subsidio el mismo día de su expedición, sin perjuicio de que los servicios sanitarios correspondientes continúen prestando al trabajador la asistencia sanitaria que aconseje su estado.

El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que produzca sus efectos.

Actividad 8:

Helena es dada de alta por primera vez en la Seguridad Social, en el régimen general, en una empresa de transportes en el departamento jurídico de la empresa, el día 15 de julio de 2020. El día 15 de septiembre del mismo año, no asiste a su centro de trabajo y causa baja médica por enfermedad común, como consecuencia de una neumonía con complicaciones médicas, permaneciendo en esta situación hasta el 15 de noviembre del mismo año, día en que recibe el alta médica por curación y se reincorpora a su trabajo.

Los datos de cotización de esta trabajadora en el mes de agosto eran:

- *BCCC = 1.420,00 €.*
- *BCCP = 1.420,00 €.*
- *No ha realizado horas extraordinarias ningún día desde que presta sus servicios para la empresa.*
- *Su retribución es mensual.*
- *Calcula la prestación por incapacidad temporal a la que tendría derecho.*

La trabajadora cumple el requisito de estar afiliada y dada de alta en la Seguridad Social pero no cumple con el requisito de cotización mínimo de 180 días dentro de los cinco últimos años inmediatamente anteriores al hecho causante. En este caso, la trabajadora es dada de alta por primera vez el día 15 de julio de 2021 y causa baja el 15 de septiembre del mismo año, por lo que ha cotizado solo 62 días antes de su baja. Por lo tanto, la trabajadora no tendría derecho a recibir la prestación.



Actividad 9:

Samuel trabaja con Helena, de hecho, es el más veterano del departamento. Samuel fue dado de alta en este trabajo hace diez años y desde entonces no ha dejado de trabajar. El 16 de octubre, Samuel, antes de ir al trabajo, se rompe el menisco en su casa, por lo que no acude a su centro de trabajo y causa baja médica por enfermedad común, permaneciendo en esta situación hasta el 28 de diciembre del mismo año, fecha en que recibe el alta médica por curación y se reincorpora al trabajo.

Los datos de cotización de este trabajador en el mes de septiembre eran:

- $BCCC = 1.815,42 \text{ €}$.
- $BCCP = 1.815,42 \text{ €}$.
- *No ha realizado horas extraordinarias ningún día desde que presta sus servicios para la empresa.*
- *Su retribución es mensual.*

Calcula la prestación por incapacidad temporal a la que tendría derecho.

El trabajador cumple con los dos requisitos para recibir la prestación por contingencias comunes: estar dado de alta y haber cotizado 180 días en los últimos 5 años.

$BR\ IT\ contingencias\ comunes = BCCC / 30$ (como su retribución es mensual).

$BR\ IT\ CC = 1.815,42 / 30 = 60,51 \text{ €/día}$.

Cálculo de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes:

- Los tres primeros días (16, 17, 18) no percibe ninguna prestación.
- En el primer periodo, del cuarto al vigésimo día (del 19 de octubre al 4 de noviembre), es decir, 17 días, se aplicaría el porcentaje del 60% sobre la base reguladora, esto es:

$Prestación\ IT\ primer\ periodo = 17 \cdot 60,51 \cdot 0,60 = 617,20 \text{ €}$.

- En el segundo periodo, del 21º en adelante (del 5 de noviembre al 27 de diciembre), es decir, 53 días, percibe el 75% de la base reguladora:

$Prestación\ IT\ segundo\ periodo = 53 \cdot 60,51 \cdot 0,75 = 2.405,27 \text{ €}$.

Total de la prestación = prestación IT primer periodo + Prestación IT segundo periodo.

$Prestación\ IT\ por\ contingencias\ comunes = 617,20 \text{ €} + 2.405,27 \text{ €} = 3.022,47 \text{ €}$.

Actividad 10:

Alberto es un trabajador veterano que lleva cinco años trabajando en la misma empresa con Helena y Samuel. El día 15 de octubre, Alberto tuvo un accidente laboral en supuesto de trabajo. Como consecuencia, comienza su baja el 16 de octubre y permanecerá en esta situación hasta el 15 de noviembre del mismo año, fecha en que recibe el alta médica por curación y se reincorpora al trabajo.

Los datos de cotización de Alberto en el mes de septiembre eran:

- BCCC = 1.800 €.
- BCCP = 1.900 €.
- El mes pasado realizó horas extraordinarias por valor de 100 €.
- En los últimos 12 meses, ha realizado horas extraordinarias por valor de 730 €.
- Su retribución es mensual.

Calcula la prestación por incapacidad temporal a la que tendría derecho.

El trabajador cumple el único requisito para recibir la prestación por contingencias profesionales: estar dado de alta.

$$\text{BR IT CP} = \frac{\text{BCCP} - \text{horas extra (mes anterior)}}{30} + \frac{\text{horas extra (año anterior)}}{365}$$

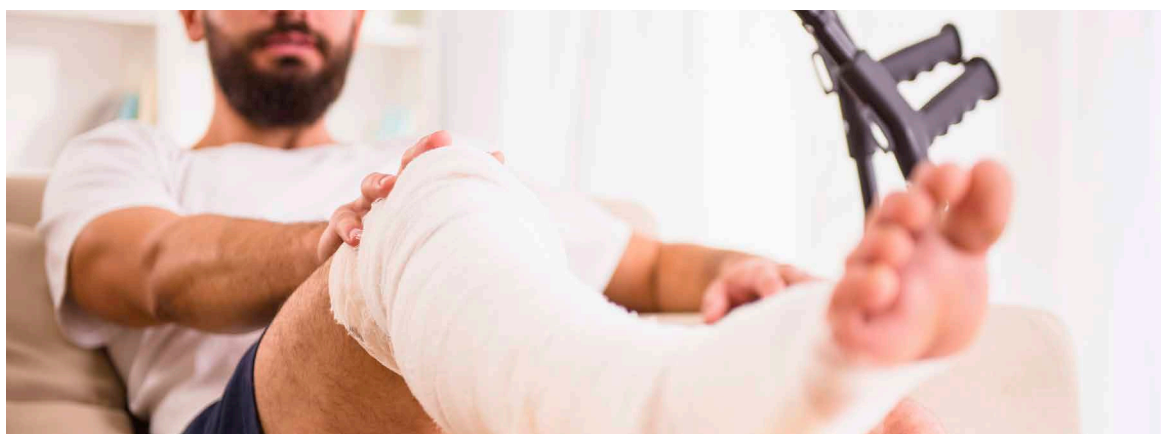
$$\text{BR IT CP} = \frac{1.900 - 100}{30} + \frac{730}{365}$$

$$\text{BR IT CP} = 60 + 2 = 62 \text{ €}$$

Cálculo de la prestación de incapacidad temporal por contingencias profesionales:

- Cobrará desde el primer día el 75% de la base reguladora. Desde el 16 de octubre hasta el 14 de noviembre transcurren 30 días, por lo que:

$$\text{Prestación IT contingencias profesionales} = 30 \cdot 62 \cdot 0,75 = 1.395 \text{ €}.$$





Excedencia

CONCEPTO

La **excedencia** es una figura que proviene de la normativa administrativa y, a pesar de que cuenta con efectos parecidos con la suspensión del contrato, excepto la excedencia forzosa, que se recoge expresamente como causa de suspensión, en el resto de los supuestos tiene una regulación propia y no coincidente siempre con la suspensión del contrato.

El elemento identificativo es el **cese temporal de las obligaciones básicas del contrato de trabajo**, que son: la prestación de trabajo y la retribución del trabajador.

Su regulación se encuentra también en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 46 del mismo texto normativo.

Tipos de excedencias

- **Excedencia forzosa:** la concesión de la excedencia forzosa es obligatoria para el empresario y lleva aparejada la conservación del puesto de trabajo. Este tipo de excedencia se produce por:
 - Designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
 - Realización de funciones sindicales de ámbito provincial o superior.

Este tipo de excedencias comportan los mismos efectos que la suspensión legal del contrato de trabajo.

- **Excedencia voluntaria:** en esta situación se podrá encontrar el trabajador con una antigüedad mínima en la empresa de un año. La duración de la excedencia voluntaria será de entre cuatro meses y cinco años, siendo necesario que entre una petición de excedencia voluntaria y otra hayan transcurrido por lo menos cuatro años.

PARA + INFO

A pesar de que la ley no lo excluya expresamente, la propia naturaleza o dinámica de la excedencia la hace incompatible con la contratación temporal.

Cuando los motivos pueden justificar la excedencia voluntaria, la ley no exige ninguna motivación, solamente cumpliendo con el requisito de antigüedad mínima y el transcurso del tiempo de cuatro años entre una petición y otra.

La excedencia voluntaria exige la concesión expresa por parte de la empresa. En caso de que la empresa no quiera otorgarla, la persona trabajadora afectada podrá recurrir la decisión por vía judicial.

Como hemos comentado, la duración de la excedencia voluntaria podrá ser entre cuatro meses y cinco años, si bien su duración debe estar determinada desde el inicio, y en ese sentido se ha expresado la jurisprudencia cuando ha indicado que no se admite la ampliación de la duración fijada inicialmente.

En cuanto a los efectos de la situación de excedencia, el trabajador que solicita la excedencia voluntaria **conserva un derecho preferente** al reingreso de las vacantes igual o de similar categoría a la suya que hubiera o pudiera haber en la empresa. Este elemento es justamente el que marca la diferencia entre la excedencia voluntaria y la suspensión del contrato.

- **Excedencia para el cuidado de un hijo:** la excedencia para el cuidado de un hijo se encuentra a medio camino entre la suspensión del contrato de trabajo y la excedencia pura. La excedencia para el cuidado de hijos se podrá solicitar para atender a cada hijo menor de 3 años, tanto si el hijo es tenido por causas naturales como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo.

La duración máxima de esta excedencia es de 3 años, que computan desde la fecha de nacimiento o sentencia judicial o resolución que otorgue la adopción o el acogimiento.

El periodo de excedencia en este caso computa a efectos de antigüedad en la empresa y da **derecho a la reserva del mismo lugar de trabajo** durante el primer año de excedencia (en caso de ser familia numerosa, este derecho se prolonga hasta los 15 meses si es de categoría general y hasta los 18 meses si es de categoría especial).

Superado el primer año de excedencia, solamente se tendrá derecho a una reserva del lugar de trabajo del mismo grupo profesional. Durante el tiempo de excedencia, el trabajador tendrá derecho a seguir los cursos de formación abiertos por la empresa.

Además, la excedencia para el cuidado de hijos admite el disfrute fraccionado.

- **Excedencia para el cuidado de familiares:** esta situación se genera para el cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no puede gobernarse por sí mismo y siempre que este familiar no desarrolle una actividad por la que reciba una retribución. La duración máxima de esta excedencia es de 2 años y el régimen jurídico que se aplica es el mismo que en el caso de la excedencia para el cuidado de hijos.
- **Excedencia pactada:** son aquellas que no se encuentran previstas legalmente pero para las que el ET reconoce la posibilidad de acordar entre las partes contratantes. El pacto se puede recoger vía por individual, es decir, en el contrato de trabajo, o también por vía de convenio colectivo. El régimen que se establezca para este tipo de excedencia será el que se pacte entre empresario y trabajador o el que se fije en el convenio colectivo.



ponte a prueba

Si una trabajadora está disfrutando de sus vacaciones, ¿ante qué tipo de absentismo nos encontramos?

- a) Ausencia subsidiaria relacionada con la salud
- b) Ausencia no subsidiaria no relacionada con la salud
- c) Ausencia subsidiaria no relacionada con la salud

Si un trabajador se ausenta durante una semana debido a una incapacidad temporal deriva de un accidente laboral, ¿ante qué tipo de absentismo nos encontramos?

- a) Ausencia no subsidiaria no relacionada con la salud
- b) Ausencia subsidiaria relacionada con la salud
- c) Ausencia subsidiaria no relacionada con la salud

4.5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

PARA + INFO

En este apartado es importante recordar la normativa reguladora, ya que esta suele sufrir modificaciones y por ello es importante tener las últimas modificaciones que se hayan establecido en las disposiciones que regulan el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF):

- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF).
- Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de los Planes y Fondos de Pensiones (RIRPF).

CONCEPTO

El art. 1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, establece que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares.

El IRPF es una figura principal en el sistema tributario español, que puede, mediante este impuesto, personalizar el reparto de la carga tributaria según los criterios de **capacidad económica, igualdad y progresividad**.

De la definición que establece la ley en su art. 1, se deducen las siguientes características:

- Es un impuesto **directo**: significa que grava la manifestación inmediata de capacidad económica, en este caso, la obtención de renta. Lo opuesto sería un impuesto indirecto, que son los encargados de gravar el consumo o el tráfico de bienes.
- Es un impuesto de **naturaleza personal**: que tenga naturaleza personal implica que el presupuesto de hecho solo puede concebirse en relación con una persona determinada, esto es, valora la capacidad económica en función de la persona.
- Es un impuesto **subjetivo**: supone que modula la cuota tributaria atendiendo a las circunstancias personales y familiares del contribuyente.
- Es un impuesto **periódico**: esto es, que se lleva a cabo de manera continua en el tiempo. Lo opuesto sería un impuesto instantáneo, es decir, aquel que se agota en la realización de un determinado acto, como, por ejemplo, el impuesto sobre donaciones y sucesiones.
- Es un impuesto **progresivo**: dado que los tipos de gravamen de las escalas aplicables a la base liquidable general aumentan a medida que lo hace esta base liquidable.
- Es un impuesto **parcialmente cedido a las CCAA de régimen común**.

Hecho imponible

El hecho imponible del IRPF lo constituye la **obtención de renta** por parte del contribuyente.

Los elementos que integran o componen la renta del contribuyente son:

- Los rendimientos del trabajo.
- Los rendimientos de capital.
 - Inmobiliario.
 - Mobiliario.
- Rendimientos de actividades económicas.
- Ganancias y pérdidas patrimoniales.
- Imputaciones de renta establecidas por ley:
 - Imputación de rentas inmobiliarias.
 - Régimen de atribución de rentas.
 - Transparencia fiscal internacional.
 - Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen.
 - Régimen especial para trabajadores desplazados.
 - Instituciones de inversión colectiva.
 - Ganancias patrimoniales por cambio de residencia.

¡RECUERDA!

Las **rentas exentas** se encuentran en el art. 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.



Contribuyentes del IRPF

Son contribuyentes por el IRPF:

- Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español.
- Las personas físicas que tengan su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el art. 10 de la Ley 35/2006.

Periodo impositivo y devengo

Periodo impositivo:

- **Regla general:** el periodo impositivo coincide con el año natural.
- **Supuesto especial:** el periodo impositivo es inferior a un año natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en un día distinto al 31 de diciembre.

Devengo:

- **Regla general:** 31 de diciembre de cada año.
- **Supuesto especial:** el impuesto se devengará en la fecha de fallecimiento del contribuyente.

4.6. DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF

Las **retenciones** son aquellas cantidades que se restan al contribuyente por el pagador de determinadas rentas, por estar así establecido en la normativa que regula el impuesto, para ingresarlas en la Administración Tributaria como anticipo de la cuota del impuesto que el contribuyente ha de pagar.

Las empresas tienen la obligación de retener (descontar) las cantidades a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a sus trabajadores, pero, además, también tienen la obligación de declarar e ingresar en el tesoro público las cantidades retenidas.

Estos trámites se realizarán a través de dos documentos:

- La declaración-liquidación de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 111).
- El resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta (modelo 190).

Declaración de retenciones trimestrales y mensuales: modelo 111

Mediante este modelo, el empresario está obligado a ingresar el total de las retenciones e ingresos a cuenta realizados a sus trabajadores, pero la periodicidad de esta liquidación dependerá del volumen de las operaciones realizadas por su empresa durante el año anterior.

Modelo 111	Declaraciones trimestrales (pequeñas empresas)	Declaraciones mensuales (grandes empresas)
Requisitos	Volumen de operaciones durante el ejercicio económico anterior inferior o igual a 6,01 millones de euros.	Volumen de operaciones durante el ejercicio económico anterior superior a 6,01 millones de euros.
Plazo de ingreso	Los 20 primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero.	Los 20 primeros días naturales de cada mes por las retenciones e ingresos a cuenta del mes anterior.
Presentación	Impreso en papel o vía telemática.	Obligatoriamente, por vía telemática a través de internet.

El ingreso podrá efectuarse en cualquier entidad financiera autorizada para actuar como recaudadores (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, etcétera).

4.6.1. EL CERTIFICADO DE RETENCIONES E INGRESOS A EFECTOS DE IRPF**Resumen anual de retenciones: modelo 190**

En este resumen informativo anual, la empresa detallará las retenciones trimestrales (o mensuales) de cada trabajador. Además, el modelo también aportará información relativa a la situación personal de los trabajadores (edad, situación familiar, etcétera) y a su situación económica (percepciones, gastos deducibles y retenciones).

En su página www.agenciatributaria.es, la Administración tributaria ofrece un programa para que las empresas puedan cumplimentar este modelo.

A partir del 1 de enero de 2014, como consecuencia de la aprobación de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones de naturaleza tributaria, desapareció la posibilidad de presentación en papel del modelo 190, que deberá presentarse de forma electrónica a través de internet.

4.7. OTROS CONCEPTOS: ANTICIPOS

El art. 29 ET nos dice que “el trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrá derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos **a cuenta del trabajo ya realizado**”.

El ET, sin embargo, no recoge en el citado precepto cuál es la cuantía exacta que el trabajador puede solicitar de forma anticipada. Puesto que el ET no lo establece, deberá disponerlo el convenio colectivo correspondiente.

No obstante, si el convenio colectivo no estableciera cuál es la cuantía, el trabajador puede percibir el salario que, de acuerdo con el art. 29 ET, haya devengado antes de la llegada del día señalado para el pago, con un límite, es decir, el valor de lo ya trabajado y que aún no haya percibido. Además, el precepto no establece tampoco nada respecto del número de anticipos que se pueden solicitar. El único límite que se fija es el ya indicado, esto es, el correspondiente al trabajo ya realizado.

Del ET y de la exposición que se acaba de realizar se deduce que la persona trabajadora no puede exigir que se le adelante el salario. Por ejemplo, el trabajador no puede solicitar el importe que corresponda a las nóminas de meses futuros.

¡RECUERDA!

El empresario solamente está obligado a conceder anticipos a cuenta del trabajo que el empleado **haya realizado en el mes en curso**. La devolución se deberá producir en la fecha prevista para su abono.

Por lo que respecta a la antelación con la que la persona trabajadora pueda solicitar el anticipo, tampoco el art. 29 ET señala nada al respecto, sin embargo, una vez más, puede ser el convenio colectivo el que lo establezca.



Actividad 11:

Carles trabaja como pasante en un despacho de abogados con un contrato indefinido. Trabaja en la empresa desde el año 2015 y tiene reconocidas las siguientes retribuciones salariales:

- Salario base: 1.140 €.
- Plus convenio: 50 €.
- Plus idiomas: 41 €.
- 2 pagas extras de 1.140 € devengadas semestralmente que cobra a final de junio y diciembre.

A Carles se le aplica un IRPF del 8%. El día 14 de enero, el trabajador pidió un anticipo por valor de 250 €. Calcula la liquidación total a percibir por parte de Carles.

En primer lugar, se debe calcular la prorrata de las pagas extras:

Prorrata pagas extra = $(1.140 \cdot 2) / 12 = 190 \text{ €}$.

En segundo lugar, estimaremos el total devengado para ese mes de enero:

Total devengado = $1.140 + 50 + 41 = 1.231 \text{ €}$.

A continuación, calcularemos la BCCC:

BCCC = $1.140 + 50 + 41 + 190 = 1.421 \text{ €}$.

En este caso, la BCCP será la misma que la BCCC, ya que el trabajador no ha realizado horas extraordinarias. **BCCP** = **1.421 €**.

El siguiente paso consiste en calcular las deducciones que se le practicarán al trabajador:

- **Contingencias comunes** = $1.421 \cdot 4,7\% = 66,79 \text{ €}$.
- **Desempleo** = $1.421 \cdot 1,55\% = 22,03 \text{ €}$.
- **Formación profesional** = $1.421 \cdot 0,10\% = 1,42 \text{ €}$.

El cálculo del IRPF quedará de la siguiente manera teniendo en cuenta que la base para la retención del IRPF será el total devengado de ese mes.

IRPF = $1.231 \cdot 8\% = 98,48 \text{ €}$.

El total que se va a deducir será la suma de las aportaciones a la Seguridad Social más la retención por IRPF, más el anticipo otorgado al trabajador:

Total que se va a deducir = $66,79 + 22,03 + 1,42 + 98,48 \text{ €} + 250 \text{ (anticipo)} = 438,72 \text{ €}$.

La liquidación total que va a percibir el trabajador será:

Líquido que se va a percibir = $1.231 - 438,72 = 792,28 \text{ €}$.

La cantidad que el trabajador percibirá una vez practicadas las deducciones de las cotizaciones a la Seguridad Social, el IRPF y el anticipo que percibió será de 792,28 €.

4.8. LIQUIDACIÓN DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Anteriormente, hemos visto cómo se debía calcular la cuota obrera de la Seguridad Social y cómo el empresario está obligado a deducirla de la nómina de sus trabajadores junto con las retenciones por IRPF. Ahora bien, el empresario también tiene la obligación de abonar su propia cuota de la Seguridad Social (denominada **cuota empresarial**) y de ingresarla junto con la de sus trabajadores. En realidad, del conjunto de cotizaciones, la parte más pequeña la paga el trabajador, mientras que el resto va a cargo de la empresa.

4.8.1. DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS A INGRESAR

Del mismo modo que sucedía con la cuota obrera, las cuotas de cotización a cargo de la empresa se calcularán a partir de unas bases y unos tipos de cotización.

Las bases son las mismas que calculamos en las nóminas de los trabajadores (BCCC, BCCP y BCHE), pero lo que hace que la cuota que abona la empresa sea superior a la de los trabajadores es el tipo de porcentaje que se le aplica. La tabla de **tipos de cotización** es la siguiente:

Contingencia		Empresa	Trabajador	Total
Contingencias comunes		24,10%	4,80%	28,90%
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		Tarifa AT y EP (anexo II)	-	
Desempleo	Contratos indefinidos y contratos por sustitución de persona trabajadora.	5,50%	1,55%	7,05%
	Contratos de duración determinada.	6,70%	1,60%	8,30%
FOGASA		0,20%	-	0,20%
Formación profesional		0,60%	0,10%	0,70%
Horas extraordinarias	- Fuerza mayor	12,00%	2,00%	14,00%
	- Otras	23,60%	4,70%	28,30%

*Hasta el 1 de enero de 2023, la cuota por contingencias comunes para la empresa es de 23,60% y para el trabajador es de 4,70%.



¡RECUERDA!

El **tipo de cotización** es el porcentaje que se aplica a las bases de cotización para la obtención de las cuotas de la Seguridad Social. Los tipos de cotización se reparten entre empresario y trabajador, excepto las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y FOGASA, que van a cargo exclusivamente de la empresa. Estos **tipos de cotización** se fijan anualmente en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo. Su finalidad es abonar los salarios a los trabajadores en caso de insolvencia del empresario y en aquellos casos en que la empresa se encuentre en concurso de acreedores. Por este motivo, las aportaciones por este concepto son únicamente empresariales.



Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP)

El empresario será el encargado de cubrir estas contingencias y lo hará abonando dos tipos distintos de cuotas:

- Cuota por incapacidad temporal (IT).
- Cuota por incapacidad permanente, muerte o supervivencia (IMS).

Para calcularlas, tomaremos la base de cotización por contingencias profesionales (BCCP) y le aplicaremos los tipos de cotización por IT e IMS.

Estos tipos se establecen en función de la actividad económica de la empresa, conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que establece el Gobierno, y serán distintos en función del mayor o menor riesgo que la actividad de la empresa implique para la salud del trabajador (anexo II).

Veamos en el siguiente cuadro algunas de estas tarifas a modo de ejemplo:

Códigos CNAE y títulos de la actividad económica	IT	IMS	Total
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (con algunas excepciones).	1,50%	1,10%	2,60%
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.	2,00%	1,85%	3,85%
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.	2,45%	2,00%	4,45%
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza.	0,80%	0,70%	1,50%

**Actividad 12:**

Desde hace cinco años, Laura trabaja como administrativa en una empresa de su ciudad. Tiene un contrato indefinido a jornada completa y durante el mes de abril ha percibido las siguientes retribuciones:

- Salario base: 1.200 €/mes.
- Plus idiomas: 80 €/mes.
- Horas extraordinarias por fuerza mayor: 35 €/mes.

Además, la trabajadora recibe dos pagas extraordinarias anuales (durante los meses de junio y diciembre) por un importe igual a su salario base. Sabiendo que el tipo aplicable por IT e IMS es el de personal en trabajo exclusivo de oficina (IT: 0,65%, IMS: 0,35%) y que Laura pertenece al grupo de cotización 5 (oficiales administrativos).

Calcula las cuotas del trabajador y las de la empresa.

Cantidad que **Laura cotizará a la Seguridad Social** durante el mes de abril:

- BCCC = percepciones salariales + parte no exenta de las percepciones no salariales + prorrata de las pagas extras.

En este caso, el trabajador no tiene percepciones extrasalariales:

- $BCCC = (1.200 + 80) + (1200 \cdot 2 / 12) = 1.280 + 200 = 1.480 \text{ €}$

Una vez que hemos comprobado que se encuentra dentro de la base mínima y máxima para su grupo de cotización, calcularemos la siguiente base:

- $BCCP = BCCC + \text{horas extras} = 1.480 + 35 = 1.515 \text{ €}$

Comprobamos que esta base se encuentra entre el tope mínimo y el máximo establecido (753 € y 3.597 € respectivamente).

Determinadas las bases, las multiplicaremos por sus tipos de cotización para encontrar la cuota:

Bases	Tipos	Cuotas
BCCC = 1.480 €	4,7%	69,56 €
BCCP = 1.515 €		
– Desempleo	1,55%	23,48 €
– Formación profesional	0,10%	1,50 €
BCHE = 35 €	2,00%	0,70 €
Total		95,26 €

2

• **Cuota obrera = 95,26 €**

Esta es la cantidad que Laura cotiza durante el mes de abril a la Seguridad Social y que el empresario deberá descontarle de su nómina.

Por otro lado, la cantidad que tendrá que **cotizar la empresa** de Laura durante el mes de abril por tenerla contratada se calcula de la siguiente manera:

Con las mismas bases, vamos a aplicar los porcentajes o tipos de cotización empresariales:

Bases	Tipos	Cuotas
BCCC = 1.480 €	23,6%	349,28 €
BCCP = 1.515 €		
– Desempleo	5,50%	83,33 €
– AT (IT)	0,65%	9,85 €
– EP (IMS)	0,35%	5,30 €
– Formación profesional	0,60%	9,00 €
– FOGASA	0,20%	3,03 €
BCHE = 35 €	12,00%	4,20 €
Total		464,08 €

• **Cuota empresarial = 464,08 €**

• **Cantidad total a ingresar a la Seguridad Social = 95,26 + 464,08 = 559,34 €**

Estas cuotas (obrero y empresarial) las ingresará conjuntamente el empresario dentro del mes siguiente a su devengo.



ponte a prueba

¿Qué tipo de cotización debe aportar solo el empresarios y nunca el trabajador?

- a) El Fondo de Garantía Salarial
- b) Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
- c) Ambas respuestas son correctas

¿Cómo se calculan las cuotas de cotización a cargo de la empresa?

- a) A partir del total devengado
- b) A partir de la facturación anual
- c) A partir de las bases de cotización



4.9. DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ya hemos visto de qué forma se calculan las cuotas. Ahora bien, ¿cómo presenta el empresario esta relación de cuotas que ha de pagar por cada trabajador? ¿Y de qué forma se justifica este pago? Se hace mediante dos documentos, y ambos se tramitan a través del Sistema RED.

PARA + INFO

El sistema RED es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales y cuya misión es permitir el intercambio de información y documentos entre ambas entidades (TGSS y usuarios) a través de internet.

Los ámbitos de actuación que abarca el Sistema RED son:

- **Cotización:** presentación de documentos de las series TC2 (relación nominal de trabajadores), tramitación de saldos acreedores e ingresos a cuenta mediante domiciliación en cuenta o pago electrónico.
- **Afiliación:** altas, bajas, variaciones de datos de los trabajadores, etcétera.
- **INSS:** altas y bajas médicas de AT y EP, certificados de maternidad o paternidad, entre otras gestiones.

Los documentos que se tramitan a través del Sistema RED son:

- RNT o relación nominal de trabajadores.
- El recibo de liquidación de cotizaciones, que actúa como justificante del pago de las cuotas.

Servicios que ofrece el sistema red	
Afiliación de trabajadores	– Comunicación de altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores. – Petición de informes relativos a trabajadores y la empresa (vida laboral, trabajadores en alta, etcétera).
Altas y bajas de incapacidad temporal (IT)	Tramitación de los partes de alta médica, baja y confirmación de alta.
Cotización	– Confección de la relación nominal de trabajadores (RNT). – Generación automática del recibo de liquidación de cotizaciones.
Ingresos de cuotas	Permite dos modalidades de pago: – Cargo en cuenta: mediante domiciliación bancaria. – Pago electrónico: a través de entidades financieras, internet, cajeros automáticos, etcétera.

Desde el 1 de enero de 2011, todas las empresas incluidas en el régimen general están obligadas a incorporarse al Sistema RED de remisión de datos. Este sistema ofrece dos modalidades:

- Sistema RED Internet: permite a las empresas estar al día de sus obligaciones con la Seguridad Social y presentar documentos a través de internet, aunque, para ello, la empresa necesita tener un programa de nóminas adaptado a los requerimientos de la TGSS.
- Sistema RED Directo: permite que las empresas de hasta 15 trabajadores cumplan con sus obligaciones con la Seguridad Social exclusivamente online, sin tener que disponer de un programa específico de nóminas.

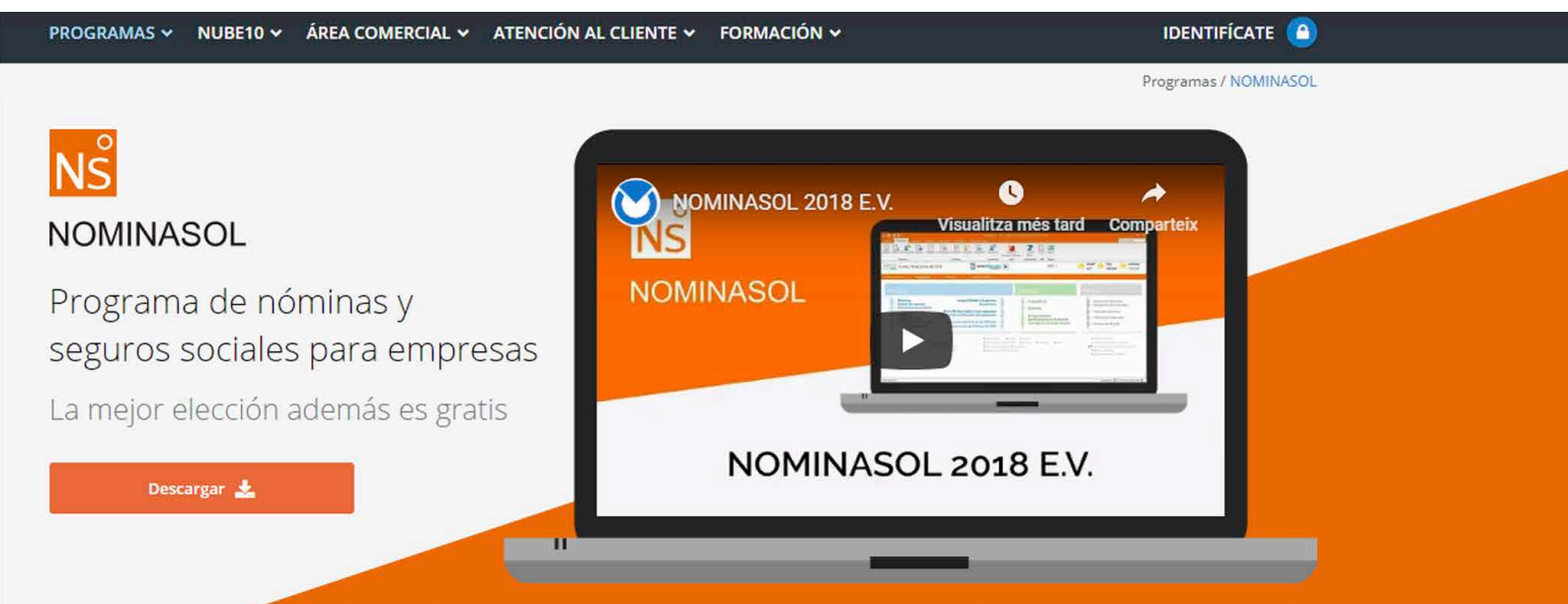
La diferencia de cotizar con uno u otro sistema es que con el Sistema RED Directo es la empresa quien confecciona el TC2 con los datos de cada trabajador (bases de cotización, horas extras, situaciones especiales de IT, etcétera) y se obtiene un borrador que, una vez revisado y aprobado, se convierte en definitivo. Por su parte, con el Sistema RED Internet, estos datos se vuelcan directamente del fichero de aplicación de nóminas (FAN) y lo que se muestra es un resumen de datos.

Por último, si la empresa elige la modalidad de pago electrónico, efectuará el ingreso de las cuotas en cualquier entidad financiera colaboradora de la Seguridad Social con el recibo que le facilita la TGSS a través del Sistema RED. En caso de que la empresa opte por la modalidad de domiciliación bancaria, únicamente tendrá que indicar un número de cuenta en el que desea que se le efectúe el cargo, sin necesidad de acudir a la entidad financiera.

4.10. UTILIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL PAGO DE LAS NÓMINAS Y OTRAS GESTIONES RELACIONADAS

La implantación de medios telemáticos en la Administración ha sustituido al tradicional uso de formularios en papel. En la actualidad, existe una gran variedad de software que se utiliza en este ámbito. Sin embargo, nosotros centraremos nuestra atención en el programa NominaSOL.

NominaSOL es un software de nóminas libre, por lo tanto, podremos descargarlo e instalarlo accediendo a la página web www.sdelisol.com/programa-nominas-nominasol/. El programa es completamente gratuito y no tiene limitaciones de uso.



NominaSOL nos permite cubrir todas las necesidades de personal de las empresas. Este software nos permite gestionar en un solo programa y para cualquier volumen de empresa las contrataciones, las nóminas, los seguros sociales, el control de asistencia, ausencias y bajas, los pagos de nóminas, etcétera. El programa está preparado para gestionar el régimen general de la SS, el sistema especial agrario, sistema especial de artistas, sistema especial para empleados del hogar, cooperativas de trabajo asociado y consejeros administradores. El programa está adaptado a Contrat@, certificados, SILTRA y Sistema RED. Además, también emite los modelos 111 y 190 de la Agencia Tributaria. Con este programa podremos enviar por correo electrónico todos los documentos que generemos en el programa, como nóminas, informes, etcétera. También se nos permite crear tantas empresas como necesitemos y, a su vez, podemos instalarlo en un ordenador o en varios conectados entre ellos por red local.

PARA + INFO

La Agencia Tributaria facilita un programa en internet para poder calcular las retenciones a cuenta del IRPF a través de un simulador. Puedes visitarlo en el siguiente enlace:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PRET-R200/index.zul>

4.11. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE RETENCIONES E INGRESOS A EFECTOS DEL IRPF

4.11.1. EL CERTIFICADO DE RETENCIONES E INGRESOS A EFECTOS DE IRPF

Para que los trabajadores puedan efectuar su declaración anual del impuesto sobre la renta, la empresa también estará obligada a emitir el certificado de retenciones. Se trata de un documento donde se recogen todas las retribuciones que el trabajador ha percibido por parte de la empresa durante todo el año anterior, así como todas las deducciones y retenciones que se le han ido practicando en las nóminas.

Cada trabajador deberá recibir este certificado antes del inicio del plazo de presentación anual del impuesto sobre la renta (IRPF).

4.11.2. REGISTRO Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA CON EL PAGO DE SALARIOS

Como hemos visto, el pago de salarios conlleva la confección de numerosos documentos (nóminas, documentos de cotización a la Seguridad Social, documentos relativos a retenciones de IRPF, certificados de retenciones...) que, además de actuar como justificante del pago de salarios, justifican también gastos que se reflejan en la contabilidad de la empresa y que han de tenerse en cuenta para el pago de impuestos, es decir, tienen consideración fiscal.

Las normas establecen diferentes periodos en cuanto a la conservación y archivo de estos documentos:

- La **normativa laboral y la legislación fiscal** establecen que las empresas deberán archivar y conservar los documentos durante un periodo mínimo de cuatro años.
- La **legislación mercantil** establece un periodo mínimo de seis años, y es por ello que se recomienda a las empresas aumentar el plazo a seis años.

Además, en aquellos casos en los que las empresas hayan recibido subvenciones directamente relacionadas con los salarios (por ejemplo, del Fondo Social Europeo), deberán conservar esta documentación durante 10 años, ya que este es el plazo en el que dicha subvención podría auditarse.

En definitiva, cada empresa elige su método y forma de archivo (telemática, en papel, etcétera), pero debe cumplir con las normas establecidas en cuestión de periodos de conservación.

4.12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

El **sistema de liquidación directa** es un nuevo modelo de cotización por el que las empresas abonarán a la Seguridad Social las cuotas de sus trabajadores. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) efectúa el cálculo de la liquidación y proporciona un recibo para su ingreso por medios electrónicos.

Este sistema de liquidación directa facilita y simplifica la cotización, aporta mayor seguridad a las empresas al realizar el cálculo de la TGSS, se minimizan los errores en la liquidación y ofrece una atención íntegramente electrónica.

Es importante que las empresas soliciten la liquidación todos los meses y transmitan la información necesaria para que la TGSS realice el cálculo. Además, se debe comprobar que la información de la empresa sobre sus trabajadores y los datos disponibles en la Tesorería General coinciden. Se deberán comunicar las variaciones de datos de los trabajadores en el plazo establecido.

La Tesorería General de la Seguridad Social realiza el cálculo de la liquidación con su información, que es facilitada por otras Administraciones. Las empresas deben facilitar una información mínima, únicamente los datos de los trabajadores que hayan variado respecto del mes anterior. Esta información incluye las bases de cotización que la empresa debe comunicar, actualizadas cada vez que varíen.

Por lo que respecta al **recibo de liquidación**, la empresa debe solicitar cada mes la liquidación de cuotas a la Seguridad Social y comunicar, solamente si es necesario, información de sus trabajadores.

La TGSS emite en respuesta un borrador con el cálculo de la liquidación. Si detecta algún error que impide el cálculo, lo comunica a la empresa para su corrección.

Para finalizar, la empresa confirma el borrador y obtiene un recibo con el importe que debe ser ingresado mediante cargo en cuenta o pago electrónico.

Comunicación online de altas, bajas y modificaciones

La Tesorería General de la Seguridad Social proporciona un programa para facilitar la utilización del Sistema RED. El programa en cuestión es SILTRA. El programa permite:

- Transmitir mensajes con la TGSS, tanto de cotización como de afiliación.
- Validar y procesar aquellos datos generados por el programa de nóminas.

Comunicación online de accidentes de trabajo con y sin baja

Las empresas tienen, desde el 1 de enero de 2004, la obligación de comunicar los partes de accidente a través del sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo, denominado **Sistema Delt@**.

Los partes de accidente de trabajo son los relativos a aquellos accidentes de trabajo o recaídas que hayan causado al menos un día de baja, y deben ser presentados en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha en que se produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica.

La relación de accidentes ocurridos sin baja médica debe presentarse en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al que corresponda la relación de accidentes.

Los accidentes considerados como graves o muy graves, o que afecten a más de cuatro trabajadores, o los que provoquen el fallecimiento del trabajador, además de requerir la cumplimentación del parte de accidente de trabajo, se comunicarán en el plazo máximo de veinticuatro horas a la autoridad laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente. La comunicación se puede realizar desde la página del Sistema Delt@.



ponte a prueba

¿A través de qué sistema las empresas abonarán a la Seguridad Social las cuotas de sus trabajadores por medios electrónicos?

- a) Sistema de liquidación indirecta
- b) Sistema de liquidación directa
- c) Sistema de estimación directa

¿A través de qué programa online se realizan las comunicaciones de altas, bajas y modificaciones laborales?

- a) Sistema Delt@
- b) SILTRA
- c) Sistema de liquidación Directa

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

- ☞ Camps, L. M. & Ramírez, J. M. (2015). *Derecho del Trabajo*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- ☞ Constitución española de 1978.
- ☞ Lacalles, G. (2016). *Gestión de recursos humanos*. Madrid: Editex.
- ☞ Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
- ☞ Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso a cuentas de la Seguridad Social.
- ☞ Martín, A.; Rodríguez-Sañudo, F.; García, J. (2014). *Derecho del Trabajo*. Madrid: Tirant lo Blanch.
- ☞ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- ☞ Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- ☞ Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
- ☞ Valle, V.; Gómez de Agüero, J. L. (2008). *Recursos Humanos*. Madrid: McGraw-Hill.
- ☞ Web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

MODELO DE CARTA DE DESPIDO OBJETIVO POR INEPTITUD SOBREVENIDA

MAMMAMIA, S. A.

C/ Sant Palay, 18

08758 CERVELLÓ (Baix Llobregat)

Ray Donovan

C/ Sant Antoni, 30, 1º B

08758 CERVELLÓ (Baix Llobregat)

En _____, a _____ de _____ de _____

Muy Sr. nuestro:

Mediante el presente escrito le notificamos que, de acuerdo con el art. 52 a) del Estatuto de los Trabajadores, la dirección de la empresa ha decidido extinguir su contrato de trabajo por causas objetivas con base en los siguientes:

1. Que Ray Donovan desde el pasado día _____ se ha encontrado en situación de incapacidad temporal y posteriormente, transcurridos 18 meses, se le procedió a dar de alta con curación a fecha de _____, se le reincorporó a su puesto de trabajo de _____ a fecha de _____.
2. Tras varios días de trabajo en su puesto, se ha podido constatar que no está capacitado para la realización de las tareas inherentes al mismo, ya que, de dos semanas de trabajo, solo ha podido completar 4 jornadas completas, retirándose el resto de ellas a mitad de jornada aquejado de sus dolencias.
3. Que se ha procedido a intentar infructuosamente su reubicación en otro puesto de trabajo, no siendo posible el mismo debido a que no se encuentra vacante en ningún otro puesto.
4. Que la entidad gestora nos ha comunicado que usted no se encuentra incapacitado para el trabajo y ha denegado los efectos de la incapacidad temporal.

Por lo que, en virtud de todo lo expuesto con anterioridad, esta empresa se ha visto en la necesidad de extinguir su contrato de trabajo por INEPTITUD SOBREVENIDA al no poder usted realizar las funciones propias de su puesto de trabajo y para las cuales fue contratado en su día.

Así pues, esta decisión extintiva surtirá efectos el próximo día _____ del presente año, al concederle la empresa el plazo de preaviso de 15 días de acuerdo con el art. 53 del ET, disfrutando de un permiso retribuido con el fin de obtener un nuevo empleo.

Dicho lo cual, la empresa pone a su disposición una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un tope máximo de 12 mensualidades, tal y como dispone el art. 53 ET, por lo que se le ha hecho un ingreso por este concepto en la cuenta donde habitualmente percibe su nómina, en la cuantía de euros.

Igualmente, tiene a su disposición el finiquito correspondiente a las percepciones devengadas a fecha de extinción del contrato y certificado de empresa para poder tramitar la prestación por desempleo.

Dicho lo cual, se le comunica a los efectos legales oportunos, rogándole que firme la presente comunicación sin perjuicio de su conformidad con el contenido del documento, indicándole que su negativa a recibir el documento en presencia de dos testigos equivale a la notificación del mismo.

Atentamente,

Recibí,

FDO. MAMMAMIA, S. A.

FDO. EL TRABAJADOR

ILERNA

FDO. TESTIGO 1

FDO. TESTIGO 2

MODELO CARTA DE DESPIDO DISCIPLINARIO

MAMMAMIA, S. A.

C/ Sant Palay, 18

08758 CERVELLÓ (Baix Llobregat)

Ray Donovan

C/ Sant Antoni, 30, 1º B

08758 CERVELLÓ (Baix Llobregat)

En _____, a _____ de _____ de _____

Muy Sra. nuestra:

Por la presente, le comunicamos que la dirección de la empresa ha decidido extinguir la relación laboral que manteníamos con usted mediante despido disciplinario, en virtud de lo establecido en el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores (también se debe especificar el artículo del convenio colectivo correspondiente que se hubiese infringido, en caso de que así haya sido).

Las razones que motivan el despido son las siguientes:

(1) En este apartado, se citarán los motivos por los que se puede proceder a un despido disciplinario. Por ejemplo:

- a. Si se trata de un despido disciplinario a causa de faltas reiteradas e injustificadas de asistencia al trabajo o puntualidad al trabajo, habrá de reflejarse el horario del trabajador, las fechas concretas de ausencia y las fechas concretas o retrasos o impuntualidades, indicando si no asistió o si, en su caso, entró más tarde, salió antes o el descanso se prolongó más de lo debido.
- b. Si se tratase de un despido motivado por ofensas verbales, físicas o amenazas al empresario, los trabajadores o sus familiares, habrá que hacer un relato de los hechos lo más detallado posible, en el que se concreten las ofensas realizadas, las fechas en que se produjeron los hechos, las personas afectadas e incluso los testigos o pruebas de los hechos de los que dispongan.

Los hechos descritos constituyen un incumplimiento contractual grave y culpable de sus obligaciones para con la empresa, por lo que no nos queda más remedio que proceder a su despido disciplinario, con efectos a partir del día _____ de _____ de _____.

En la citada fecha tendrá a su disposición la cantidad que le corresponde en concepto de saldo y finiquito hasta ese día, quedando definitivamente extinguida la relación laboral que le une con la empresa.

De conformidad con lo establecido en el art. 49.2 del Estatuto de los Trabajadores, se adjunta en el documento anexo la propuesta detallada de saldo y finiquito.

En el momento de la firma del finiquito, tiene derecho a ser asistida por un representante de los trabajadores, habiéndose dado traslado al comité de empresa/delegado de personal de esta decisión a los efectos oportunos.

A continuación, la carta de despido, si procede, puede incluir:

Si a la empresa le consta que el trabajador despedido está afiliado a algún sindicato, se debe hacer constar, de conformidad con el art. 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, que se ha dado audiencia a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato a fin de que alegasen lo que consideraran oportuno. Se adjuntará copia de dicho trámite a efectos de su acreditación.

Cuando el trabajador fuera representante legal de los trabajadores o delegado sindical, se procederá a la apertura de expediente contradictorio en el que serán oídos, además del interesado, los restantes miembros de la representación a que perteneciera, si los hubiese, conforme al art. 55.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Rogándole acuse recibo de ambos documentos, le saluda atentamente.

Recibí,

FDO. LA EMPRESA



FDO. EL TRABAJADOR

**CARTA DE NOTIFICACIÓN AL TRABAJADOR/A DE LAS CONDICIONES
SUSTANCIALES DE TRABAJO**

MAMMAMIA, S. A.

C/ Sant Palay, 18

08758 CERVELLÓ (Baix Llobregat)

Ray Donovan

C/ Sant Antoni, 30, 1º B

08758 CERVELLÓ (Baix Llobregat)

En _____, a _____ de _____ de _____

Muy Sr. nuestro:

Sirva la presente carta para comunicarle que, con efectos el próximo _____ de _____ de _____, su jornada laboral será reducida, pasando usted a desempeñar las funciones habituales en una jornada semanal de _____ horas, en lugar de las _____ horas semanales que viene realizando.

Dicha modificación de sus condiciones laborales obedece a la necesidad de reorganizar los recursos humanos existentes en la empresa para hacer frente a las nuevas necesidades de producción de la empresa, de tal manera que se favorezca nuestra posición competitiva en el mercado y se alcance una mejor respuesta a las exigencias de la demanda; todo ello de conformidad con el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (exponer de forma precisa, clara y detallada).

Todo lo cual se pone en su conocimiento con antelación de 15 días a la fecha de su efectividad, tal y como establece la normativa laboral vigente.

Asimismo, se le hace saber que, si se considerase perjudicado por la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización prevista legalmente de 20 días de salario por año de servicio.

Rogándole acuse recibo de ambos documentos, le saluda atentamente.

Recibí el _____ de _____ de _____

FDO. EL TRABAJADOR

FDO. EL EMPRESARIO

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO: DESPIDO COLECTIVO

Comunicado del empresario mostrando su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo dirigido a los trabajadores (afecta a los centros que no cuenten con representación de trabajadores)

En _____, a _____ de _____ de _____

A. D. _____ trabajador de la empresa _____.

Muy Sr./Sra. nuestro/a:

La empresa tiene intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo como consecuencia de la concurrencia de causas _____ (determinar aquí las causas que lo motivan de acuerdo con el ET) que afectará a _____.

La presente comunicación tiene la finalidad de posibilitar la constitución de la correspondiente comisión representativa de los trabajadores en el mencionado procedimiento, conforme a lo regulado en el artículo 41.4 y 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, junto con los artículos 26 a 28 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

A estos efectos, ustedes, trabajadores sin representación legal, disponen de quince días.

Se advierte que, transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas, ya que la falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso de periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

Rogando firme copia de la recepción de este escrito y en espera de su respuesta, les saluda atentamente.

Recibí el _____ de _____ de _____.

FDO. EL/LA TRABAJADOR/A

FDO. LA EMPRESA

**COMUNICACIÓN EMPRESARIAL DE LA INTENCIÓN DE INICIAR
PROCEDIMIENTO DE DESPIDO COLECTIVO (PARA CENTROS
CON Y SIN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES)**

En _____, a _____ de _____ de _____.

DON/DOÑA _____, titular del DNI. nº _____, actuando en nombre y representación de la empresa _____, con C.I.F. _____, sita en _____, calle _____, mediante el presente escrito paso a comunicar a los trabajadores y representantes de los trabajadores de los centros relacionados en el cuerpo de este escrito que la dirección de la empresa ha tomado la firme decisión de iniciar el procedimiento de despido colectivo dada la precaria situación que atraviesa la empresa por las causas de todos conocidas y que en el momento oportuno se expondrán detalladamente.

Los centros de trabajo afectados por esta medida son: (detallar los centros que van a verse afectados por la decisión empresarial).

Dado que son varios los centros afectados, para poder iniciar el periodo de consultas es necesario, ante la falta de un comité intercentros que asuma la representación legal de la totalidad de los trabajadores de los centros de trabajo afectados, que se constituya una comisión representativa de los trabajadores que intervenga ante la dirección de esta empresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 41.4 b) del mismo texto legal, integrada por los representantes de los trabajadores de los centros de trabajo afectados por la medida y, en su caso, por los miembros de la comisión designada por los propios trabajadores de los centros que no cuenten con representación o por los sindicatos más representativos del sector en los términos previstos en el art. 41.4 a) del Estatuto de los Trabajadores.

A los efectos anteriores, comunicamos al comité de empresa del centro de trabajo sito en _____, calle _____ que, a partir de esta fecha, se inicia el plazo para proceder a constituir la comisión representativa que tomará parte en el periodo de consultas y cuyos miembros deberán formar parte de la misma en los términos expuestos.

Asimismo, comunicamos a los delegados de personal del centro de trabajo sito en _____, calle _____ que, a partir de esta fecha, se inicia el plazo para constituir la citada comisión representativa en la que deben participar todos ellos en los términos expuestos.

Por último, comunicamos a los trabajadores del centro de trabajo sito en _____, calle _____, en el que se dé la circunstancia de carecer de representantes legales, que, de conformidad con el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, serán representados por los representantes de los trabajadores de los dos centros de trabajo anteriormente citados, salvo que decidan optar por designar una comisión ad hoc por un máximo de tres miembros del propio centro de trabajo elegidos democráticamente, o bien por una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos del sector _____ al que pertenece la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo aplicable a la misma.

Así pues, advertimos a los tres centros de trabajo afectados por el procedimiento de despido colectivo que, en el caso de que este último opte por designar una comisión ad hoc, la comisión representativa deberá quedar integrada conjuntamente por los representantes de los trabajadores de los citados centros de trabajo y por miembros de dicha comisión en proporción al número de trabajadores que representen. Si el número inicial fuese superior a trece, estos elegirán por y entre ellos un máximo de trece, en proporción al número que representan, los cuales integrarán la comisión negociadora en representación de los trabajadores, la cual ha de constituirse como órgano colegiado en cuanto a la formación de su voluntad y cuyas decisiones tienen carácter vinculante.

Al darse la circunstancia de que uno de los centros no cuenta con representantes legales de los trabajadores, el plazo máximo para su constitución será de quince días a contar desde la presente comunicación.

Asimismo, se advierte que la falta de constitución de la comisión representativa en el plazo señalado no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas y que la constitución posterior al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

El representante legal de la empresa

FDO.: _____

ILERNA

ANEXO II

Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Cuadro I		Tipos de cotización		
Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica		IT	IMS	Total
01	Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas Excepto:	1,50	1,10	2,60
0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.	1,00	1,00	2,00
0119	Otros cultivos no perennes.	1,00	1,00	2,00
0129	Otros cultivos perennes.	2,25	2,90	5,15
0130	Propagación de plantas.	1,15	1,10	2,25
014	Producción ganadera (Excepto el 0147).	1,80	1,50	3,30
0147	Avicultura.	1,25	1,15	2,40
015	Producción agrícola combinada con la producción ganadera.	1,60	1,20	2,80
016	Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha (Excepto 0164).	1,60	1,20	2,80
0164	Tratamiento de semillas para reproducción.	1,15	1,10	2,25
017	Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas.	1,80	1,50	3,30
02	Silvicultura y explotación forestal.	2,25	2,90	5,15
03	Pesca y acuicultura (Excepto v, w y 0322).	3,05	3,35	6,40
v	Grupo segundo de cotización del Régimen especial del Mar.	2,10	2,00	4,10
w	Grupo tercero de cotización del Régimen especial del Mar.	1,65	1,70	3,35
0322	Acuicultura en agua dulce.	3,05	3,20	6,25
05	Extracción de antracita, hulla y lignito (Excepto y).	2,30	2,90	5,20
y	Trabajos habituales en interior de minas.	3,45	3,70	7,15
06	Extracción de crudo de petróleo y gas natural.	2,30	2,90	5,20
07	Extracción de minerales metálicos.	2,30	2,90	5,20
08	Otras industrias extractivas (Excepto 0811).	2,30	2,90	5,20
0811	Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra.	3,45	3,70	7,15
09	Actividades de apoyo a las industrias extractivas.	2,30	2,90	5,20
10	Industria de la alimentación (Excepto 101,102,106, 107 y 108).	1,60	1,60	3,20
101	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.	2,00	1,90	3,90
102	Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.	1,80	1,50	3,30
106	Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos.	1,70	1,60	3,30
107	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias.	1,05	0,90	1,95
108	Fabricación de otros productos alimenticios.	1,05	0,90	1,95
11	Fabricación de bebidas.	1,60	1,60	3,20
12	Industria del tabaco.	1,00	0,80	1,80
13	Industria textil (Excepto 1391).	1,00	0,85	1,85
1391	Fabricación de tejidos de punto.	0,80	0,70	1,50
14	Confección de prendas de vestir (Excepto 1411, 1420 y 143).	0,80	0,70	1,50
1411	Confección de prendas de vestir de cuero.	1,50	1,10	2,60
1420	Fabricación de artículos de peletería.	1,50	1,10	2,60
143	Confección de prendas de vestir de punto.	0,80	0,70	1,50
15	Industria del cuero y del calzado.	1,50	1,10	2,60
16	Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (Excepto 1624 y 1629).	2,25	2,90	5,15
1624	Fabricación de envases y embalajes de madera.	2,10	2,00	4,10
1629	Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería.	2,10	2,00	4,10
17	Industria del papel (Excepto 171).	1,00	1,05	2,05
171	Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.	2,00	1,50	3,50
18	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.	1,00	1,00	2,00
19	Coquerías y refino de petróleo.	1,45	1,90	3,35
20	Industria química (Excepto 204 y 206) .	1,60	1,40	3,00
204	Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos.	1,50	1,20	2,70
206	Fabricación de fibras artificiales y sintéticas.	1,50	1,20	2,70
21	Fabricación de productos farmacéuticos.	1,30	1,10	2,40
22	Fabricación de productos de caucho y plástico.	1,75	1,25	3,00

Cuadro I		Tipos de cotización		
Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica		IT	IMS	Total
23	Fabricación de otros productos minerales no metálicos (Excepto 231, 232, 2331, 234 y 237).	2,10	2,00	4,10
231	Fabricación de vidrio y productos de vidrio.	1,60	1,50	3,10
232	Fabricación de productos cerámicos refractarios.	1,60	1,50	3,10
2331	Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica.	1,60	1,50	3,10
234	Fabricación de otros productos cerámicos.	1,60	1,50	3,10
237	Corte, tallado y acabado de la piedra.	2,75	3,35	6,10
24	Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.	2,00	1,85	3,85
25	Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.	2,00	1,85	3,85
26	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.	1,50	1,10	2,60
27	Fabricación de material y equipo eléctrico.	1,60	1,20	2,80
28	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	2,00	1,85	3,85
29	Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques .	1,60	1,20	2,80
30	Fabricación de otro material de transporte (Excepto 3091 y 3092).	2,00	1,85	3,85
3091	Fabricación de motocicletas.	1,60	1,20	2,80
3092	Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad.	1,60	1,20	2,80
31	Fabricación de muebles.	2,00	1,85	3,85
32	Otra industria manufacturera (Excepto 321, 322).	1,60	1,20	2,80
321	Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.	1,00	0,85	1,85
322	Fabricación de instrumentos musicales.	1,00	0,85	1,85
33	Reparación e instalación de maquinaria y equipo (Excepto 3313 y 3314).	2,00	1,85	3,85
3313	Reparación de equipos electrónicos y ópticos.	1,50	1,10	2,60
3314	Reparación de equipos eléctricos.	1,60	1,20	2,80
35	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.	1,80	1,50	3,30
36	Captación, depuración y distribución de agua.	2,10	1,60	3,70
37	Recogida y tratamiento de aguas residuales.	2,10	1,60	3,70
38	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización .	2,10	1,60	3,70
39	Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.	2,10	1,60	3,70
41	Construcción de edificios (Excepto 411).	3,35	3,35	6,70
411	Promoción inmobiliaria.	0,85	0,80	1,65
42	Ingeniería civil.	3,35	3,35	6,70
43	Actividades de construcción especializada.	3,35	3,35	6,70
45	Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 452 y 454).	1,00	1,05	2,05
452	Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.	2,45	2,00	4,45
454	Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios.	1,70	1,20	2,90
46	Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Excepto:	1,40	1,20	2,60
4623	Comercio al por mayor de animales vivos.	1,80	1,50	3,30
4624	Comercio al por mayor de cueros y pieles.	1,80	1,50	3,30
4632	Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos.	1,80	1,50	3,30
4638	Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios.	1,60	1,40	3,00
4672	Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos.	1,80	1,50	3,30
4673	Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios.	1,80	1,50	3,30
4674	Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción.	1,80	1,55	3,35
4677	Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho.	1,80	1,55	3,35
4690	Comercio al por mayor no especializado.	1,80	1,55	3,35
47	Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (Excepto 473).	0,95	0,70	1,65
473	Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados.	1,00	0,85	1,85
49	Transporte terrestre y por tubería (Excepto 494).	1,80	1,50	3,30
494	Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza.	2,00	1,70	3,70
50	Transporte marítimo y por vías navegables interiores .	2,00	1,85	3,85
51	Transporte aéreo.	1,90	1,70	3,60
52	Almacenamiento y actividades anexas al transporte (Excepto x, 5221).	1,80	1,50	3,30
x	Carga y descarga; estiba y desestiba.	3,35	3,35	6,70
5221	Actividades anexas al transporte terrestre.	1,00	1,10	2,10
53	Actividades postales y de correos.	1,00	0,75	1,75
55	Servicios de alojamiento.	0,80	0,70	1,50
56	Servicios de comidas y bebidas.	0,80	0,70	1,50
58	Edición.	0,65	1,00	1,65

Cuadro I		Tipos de cotización		
Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica		IT	IMS	Total
59	Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical.	0,80	0,70	1,50
60	Actividades de programación y emisión de radio y televisión.	0,80	0,70	1,50
61	Telecomunicaciones.	0,80	0,70	1,50
62	Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.	0,80	0,70	1,50
63	Servicios de información (Excepto 6391).	0,65	1,00	1,65
6391	Actividades de las agencias de noticias.	0,80	0,70	1,50
64	Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones.	0,80	0,70	1,50
65	Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria.	0,80	0,70	1,50
66	Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros.	0,80	0,70	1,50
68	Actividades inmobiliarias.	0,65	1,00	1,65
69	Actividades jurídicas y de contabilidad.	0,80	0,70	1,50
70	Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial.	0,80	0,70	1,50
71	Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.	0,65	1,00	1,65
72	Investigación y desarrollo.	0,80	0,70	1,50
73	Publicidad y estudios de mercado.	0,90	0,80	1,70
74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (Excepto 742).	0,90	0,85	1,75
742	Actividades de fotografía.	0,80	0,70	1,50
75	Actividades veterinarias.	1,50	1,10	2,60
77	Actividades de alquiler.	1,00	1,00	2,00
78	Actividades relacionadas con el empleo (Excepto x, 781).	1,55	1,20	2,75
x	Carga y descarga: estiba y desestiba.	3,35	3,35	6,70
781	Actividades de las agencias de colocación.	0,95	1,00	1,95
79	Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.	0,80	0,70	1,50
80	Actividades de seguridad e investigación.	1,40	2,20	3,60
81	Servicios a edificios y actividades de jardinería (Excepto 811).	2,10	1,50	3,60
811	Servicios integrales a edificios e instalaciones.	1,00	0,85	1,85
82	Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (Excepto 8220 y 8292).	1,00	1,05	2,05
8220	Actividades de los centros de llamadas.	0,80	0,70	1,50
8292	Actividades de envasado y empaquetado.	1,80	1,50	3,30
84	Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (Excepto 842).	0,65	1,00	1,65
842	Prestación de servicios a la comunidad en general.	1,40	2,20	3,60
85	Educación.	0,80	0,70	1,50
86	Actividades sanitarias (Excepto 869).	0,80	0,70	1,50
869	Otras actividades sanitarias.	0,95	0,80	1,75
87	Asistencia en establecimientos residenciales.	0,80	0,70	1,50
88	Actividades de servicios sociales sin alojamiento.	0,80	0,70	1,50
90	Actividades de creación, artísticas y espectáculos.	0,80	0,70	1,50
91	Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. (Excepto 9104).	0,80	0,70	1,50
9104	Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.	1,75	1,20	2,95
92	Actividades de juegos de azar y apuestas.	0,80	0,70	1,50
93	Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (Excepto u).	1,70	1,30	3,00
u	Espectáculos taurinos.	2,85	3,35	6,20
94	Actividades asociativas.	0,65	1,00	1,65
95	Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (Excepto 9524).	1,50	1,10	2,60
9524	Reparación de muebles y artículos de menaje.	2,00	1,85	3,85
96	Otros servicios personales (Excepto 9602, 9603 y 9609).	0,85	0,70	1,55
9602	Peluquería y otros tratamientos de belleza.	0,80	0,70	1,50
9603	Pompas fúnebres y actividades relacionadas.	1,80	1,50	3,30
9609	Otros servicios personales n.c.o.p.	1,50	1,10	2,60
97	Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.	0,80	0,70	1,50
99	Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales.	1,20	1,15	2,35

Cuadro II		Tipos de cotización		
Tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades		IT	IMS	Total
a	Personal en trabajos exclusivos de oficina.	0,80	0,70	1,50
b	Representantes de Comercio.	1,00	1,00	2,00
d	Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general.	3,35	3,35	6,70
f	Conductores de vehículo automóvil de transporte de mercancías que tenga una capacidad de carga útil superior a 3,5 Tm.	3,35	3,35	6,70
g	Personal de limpieza en general. Limpieza de edificios y de todo tipo de establecimientos. Limpieza de calles.	2,10	1,50	3,60
h	Vigilantes, guardas, guardas jurados y personal de seguridad.	1,40	2,20	3,60

ILERNA

ANEXO III

RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS

Empresa: Domicilio: CIF: CCC:	Trabajador: NIF: Núm. Afil. Seguridad Social: Grupo profesional: Grupo de Cotización:
--	---

Periodo de liquidación: del de al de de 20....	Total días
--	---

I. DEVENGOS	IMPORTE	TOTALES
1. Percepciones salariales		
Salario base	_____	
Complementos salariales	_____	
.....	_____	
.....	_____	
Horas extraordinarias	_____	
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial).....	_____	
Gratificaciones extraordinarias.....	_____	
Salario en especie.....	_____	
2. Percepciones no salariales		
Indemnizaciones o suplidos	_____	
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social	_____	
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos	_____	
Otras percepciones no salariales	_____	
A. TOTAL DEVENGADO.....		_____
I. DEDUCCIONES		
1. Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta		
%		
Contingencias comunes	_____	
Desempleo.....	_____	
Formación Profesional.....	_____	
Horas extraordinarias.....	_____	
TOTAL APORTACIONES.....	_____	_____
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.....	_____	_____
3. Anticipos.....	_____	_____
4. Valor de los productos recibidos en especie	_____	_____
5. Otras deducciones.....	_____	_____
B. TOTAL A DEDUCIR.....		_____
LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A – B).....		_____
..... de de 20....		
Firma y sello de la empresa	RECIBÍ	

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes			
Importe remuneración mensual.....	_____		
Importe prorrateo pagas extraordinarias.....	_____		
TOTAL.....	_____		
AT y EP.....	_____		
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta.....			
Desempleo.....	_____		
Formación Profesional.....	_____		
Fondo Garantía Salarial.....	_____		
3. Cotización adicional horas extraordinarias.....	_____		
4. Base sujeta a retención del IRPF.....	_____		

solucionario

1.1. Normativa laboral vigente

¿Cuál de las siguientes no es un fuente de producción del derecho?

a) La ley.

¿Cuál de las siguientes no es una fuente formal del derecho en el ordenamiento jurídico español?

d) La jurisprudencia.

1.5. Proceso de contratación

¿Cómo se denomina al proceso en el que se miden las aptitudes de un individuo para poder descifrar cuál es su personalidad y sus capacidades laborales?

b) Pruebas psicotécnicas.

¿Cómo se denomina al proceso en la gestión de los recursos humanos por el que un trabajador que ya está trabajando dentro de la empresa se convierte en la persona que va a cubrir un nuevo puesto de trabajo dentro de esta?

b) Reclutamiento interno.

1.9. Servicios de asesoría, gestoría y consultoría laboral

¿En qué tipos de empresas se suelen externalizar servicios laborales a gestorías o asesorías?

b) En pequeñas empresas.

Dentro de los servicios que se pueden externalizar en la empresa, ¿cuál de ellos entendemos que supone una relación más duradera en el tiempo?

b) Asesoría.

2.2. Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos

La excedencia forzosa es el periodo de tiempo en el que un trabajador solicita la suspensión de su empleo sin recibir un salario y reservándose el derecho a volver a su puesto de trabajo.

a) Verdadero.

2.4. Extinción del contrato de trabajo

¿Tiene derecho a indemnización el trabajador al que se le ha acabado un contrato temporal por circunstancias de la producción?

c) Sí, tiene derecho a una indemnización proporcional a 12 días por año trabajado.

¿Tiene derecho a indemnización el trabajador al que se le ha despedido y el que en juicio se ha determinado que su juicio es improcedente?

c) Sí, tiene derecho a una indemnización proporcional a 33 días por año trabajado.

2.7. Aplicaciones informáticas para la gestión de recursos humanos

¿Cuál de las siguientes publicaciones se publica en la web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado?

d) Todas las respuestas son correctas.

¿En la página de qué organismo podremos encontrar los diferentes modelos de contrato?

c) SEPE.

3.1. La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. Finalidad y campos de aplicación

La Seguridad Social es un sistema de previsión que protege al individuo frente a los riesgos sociales, ¿qué tipo de régimen lo mantiene y gestiona?

b) Público.

Si una persona contribuye más a la Seguridad Social, ¿recibirá proporcionalmente más en sus prestaciones?

b) Sí, según el principio de carácter contributivo del sistema.

3.5. Obligaciones del empresario con la Seguridad Social

¿Debe el empresario inscribirse en la Seguridad Social?

b) Sí, es obligatorio y es el primer trámite que debe hacer el empresario.

¿Cada cuánto tiempo hay que renovar la afiliación a la Seguridad Social?

d) No hace falta renovar la afiliación porque es vitalicia.

4.2. El salario. Clases

¿De qué se compone la retribución total?

c) Salario base + incentivos salariales + prestaciones sociales/retribuciones indirectas.



solucionario

4.4. Variaciones: bajas laborales, licencias, permisos, excedencias, absentismo y otros tipos de situaciones especiales

Si una trabajadora está disfrutando de sus vacaciones, ¿ante qué tipo de absentismo nos encontramos?

- c) Ausencia subsidiaria no relacionada con la salud.

Si un trabajador se ausenta durante una semana debido a una incapacidad temporal deriva de un accidente laboral, ¿ante qué tipo de absentismo nos encontramos?

- b) Ausencia subsidiaria relacionada con la salud.

4.8. Liquidación de las cuotas de la Seguridad Social

¿Qué tipo de cotización debe aportar solo el empresarios y nunca el trabajador?

- c) Ambas respuestas son correctas.

¿Cómo se calculan las cuotas de cotización a cargo de la empresa?

- c) A partir de las bases de cotización.

4.12. Gestión de la documentación a los organismos públicos

¿A través de qué sistema las empresas abonarán a la Seguridad Social las cuotas de sus trabajadores por medios electrónicos?

- b) Sistema de liquidación directa.

¿A través de qué programa *online* se realizan las comunicaciones de altas, bajas y modificaciones laborales?

- b) SILTRA.